

חוברת עזר
להוראת חומש דברים

פרשת כי תצא



מהדורה ראשונה
החוברת הופקה במיזם משותף של מינהל החינוך הדתי
מכללה ירושלים ותלמוד תורה מורשה
על פי תוכנית הלימודים בתורה של בית הספר היסודי הממלכתי דתי

ירושלים עיה"ק, התשפ"ג



כל הזכויות שמורות
מוותר להעתיק ולצלם ללא מטרות רווח
תלמוד תורה מורשה ירושלים
ת.ד. 34055 ירושלים, 4091

הערות והארות תתקבלנה בברכה
morasha@morasha.net
פקס: 02-6520818

היגוי: הרב עמוס נתנאל
כתיבה: הרב יואב מייזלש
עורך ראשי: הרב רפאל וסרטיל
עורכי משנה: הרבנים אלימלך קליין, שלמה מונדשיין, מרדכי ברקוביץ,
גלעד ברטל, משה כהן, הראל לבובי, איתן בן ארצי



וְעַתָּה כְּתִבּוּ לָכֶם
אֶת־הַשִּׁירָה הַזֹּאת
וְלַמָּדָה אֶת־בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל
שִׁמְנָה בְּפִיהֶם
לְמַעַן תִּהְיֶה־לִּי
הַשִּׁירָה הַזֹּאת
לְעֵד בְּבִנֵי יִשְׂרָאֵל:
דְּבָרִים לֹא, יֵט

לעילוי נשמות
מורנו ורבנו הרב **הלל פלסר** זצ"ל
ב"ר יהודה זאב ואלישבע ע"ה

התמסר בכל לבבו, נפשו ומאודו
במשיך יובל
ליסודם ושכלולם של
תלמוד תורה מורשה
וישיבה קטנה מורשה
מבכ שליחותו של מו"ר הרצי"ה זצ"ל

רועה ורע נאמן ואוהב
לתינוקות של בית רבן
ולכל העוסקים במלאכתם באמונה

לעילוי נשמות
הבן יקיר לנו
סרן יהונתן נתנאל הי"ד

תלמיד לתורה הגואלת
השוזרת חוברות לימוד אלו
מבכ תורה זו מסר נפשו
על קידוש השם, העם והארץ

נתרם על ידי
אצילי רוח, נדיבי לב, עלומי שם.

תוכן העניינים

פרשת כי תצא

9	הקדמה לפרשת כי תצא
---	--------------------

פרק כא

11	דין אשת יפת תואר
19	זכותו של הבכור בירושה
21	בן סורר ומורה
25	תליית המומת על פי בית דין
28	רעיונות מרכזיים בפרק כא

פרק כב

31	השבת אבידה
35	הקמת בהמת חברו וטעינת משאה
36	בגדי איש ובגדי אישה
37	שילוח הקן
40	עשיית מעקה (פסוק ח)
41	איסורי כלאיים
43	מצוות ציצית
46	מוציא שם רע
51	אשת איש שנבעלה לאחר
51	אדם שלקח נערה מאורסה לאיש אחר
53	נערה פנויה שנלקחה לאונסה
55	רעיונות מרכזיים בפרק כב

פרק כג

58	איסור אשת אב
59	פסולי חיתון
66	קדושת מחנה ישראל

70	דין עבד שברח מאדוניו
71	איסור קדש וקדשה
72	איסור אתנן ומחיר כלב
73	איסור ריבית
77	תשלום נדרים
78	דין אכילת פועל
80	רעיונות מרכזיים בפרק כג

פרק כד

83	דיני גירושין
86	הנושא אישה חדשה
88	דיני משכון
89	גניבת נפש
89	דיני נגע צרעת
92	המשך דיני משכון
95	תשלום שכר שכיר בזמנו
97	הענשת החוטאים
98	משפט יתום ואלמנה
99	מתנות עניים
105	רעיונות מרכזיים בפרק כד

פרק כה

107	עונש מלקות
110	איסור חסימת שור בדישו
111	דיני ייבום וחליצה
113	תשלומי בושת
114	משקלות ומידות
116	מחיית זכר עמלק
121	רעיונות מרכזיים בפרק כה
123	סיכום פרשת כי תצא

הקדמה לפרשת כי תצא

הנושא המרכזי בפרשתנו הוא: המלחמה על ארץ ישראל. בפתח הפרשה נאמר: **"כִּי תֵצֵא לְמִלְחָמָה"**, בסופה נאמר: **"תִּתְּמָחָה אֶת זֵכֶר עַמְלֶק"**, ובאמצעה נאמר: **"כִּי ה' אֱלֹהֶיךָ מִתְּהַלֵּךְ בְּקֶרֶב מַחֲנֶיךָ לְהַצִּילְךָ וְלָתֵת אִיִּבְיֶיךָ לְפָנֶיךָ וְהָיָה מַחֲנֶיךָ קְדוֹשׁ"** (דברים כג, טו). בכך פרשתנו ממשיכה את פרשת שופטים שעסקה בתחילתה (עד סוף פרק יח) במערכות ההנהגה, סדרי המשפט וכינון מוסדות המדינה, ובהמשך, מפרק יט ואילך, בהשלכות המעשיות הנובעות ממערכות ההנהגה. וכך כתב **רבנו הרצי"ה** בשיחותיו (דברים עמ' 348):

"עניין המלחמה הינו המשך לפרשת 'שופטים' העוסקת בבנין כלל ישראל על יסוד ארבעת עמודיו: תורה ונבואה, כהונה ומלוכה. מלוכות כוללת את המלחמה, כהגדרת הרמב"ם: 'הלכות מלכים ומלחמותיהם'."

בהמשך דבריו כתב **רבנו הרצי"ה** (דברים עמ' 349):

"ענין המלחמה המוזכר בסוף פרשת שופטים מתפרט בפרשתנו למדרגותיו: יש הבחנה בין מלחמת רשות למלחמת מצוה."

דיני המלחמה שבפרשתנו חותמים את העיסוק בעניני הכלל שבהם עסקה פרשת שופטים. בחלקה השני של הפרשה יורדת התורה לפרטים המעשיים הנוגעים לכל יחיד בישראל, כדברי **רבנו הרצי"ה** בשיחותיו (דברים עמ' 345):

"אחרי ראה שופטים, זוג הפרשיות של המצוות, מגיעים ל'כי תצא', שם מופיעה הכלליות הגדולה ביותר: המלחמתיות. אחר כך, מן הכלל הזה נמשכים פרטי מצוות... משיא הכלליות לשיא ההתפרטות."

מתוך כך פרשת כי תצא מרובה במצוות מכל פרשה אחרת בתורה - לפי מנין המצוות של הרמב"ם מוזכרות בפרשתנו שבעים ושתיים מצוות (עשה ולא תעשה), והיא מקפלת עולם ומלואו: מצוות שבין אדם למקום ומצוות שבין אדם לחברו, מצוות שבין יחיד לאומה ומצוות שבין איש לאישה.

פרק כא

בחלק זה של פרקנו ארבעה נושאים עיקריים:

1. דין אשת יפת תואר
2. זכותו של הבכור בירושה
3. בן סורר ומורה
4. תליית המומת על פי בית דין

דין אשת יפת תואר (פסוקים י-יד)

פרשת כי תצא נפתחת בפרשיית 'אשת יפת תואר', העוסקת בהיתר נישואיו של ישראל עם אישה נוכרית שנשבתה במלחמה. לאחר העיסוק בניהול המלחמה בחלק השני של פרשת שופטים, באה פרשיית 'יפת תואר' ללמד אותנו כיצד להתמודד עם סיבוכי החיים שבאים בעקבות המלחמה, כמו המגע בין ישראל לאומות.

נאמר בפסוק י: **"כִּי תֵצֵא לַמִּלְחָמָה עַל אֹיְבֶיךָ וַנִּתְּנוּ ה' אֱלֹהֶיךָ בְּיָדְךָ וְשָׁבִיתָ שְׁבִי"**

בפסוק זה ישנו מעבר מלשון יחיד לרבים ומלשון רבים ליחיד. בתחילת הפסוק נאמר 'כי תצא' בלשון יחיד, באמצעו נאמר 'אויביך' בלשון רבים, ובהמשך הפסוק מדובר על האויבים בלשון יחיד - 'ונתנו', 'שביו'. על שינוי הלשון עמד האלשיך הקדוש, וכך כתב:

"כי תצא למלחמה על אויביך, על ידי אחדות לבבות שיש לכם, שתצאו באופן אייחם אתכם לאחדים לומר 'כי תצא' לשון יחיד -] ישראל נמצאים באחדות, כפי שמתבטא בשימוש הכתוב

כלפיהם בלשון יחיד], אני אעשה המוטל עלי, וזהו 'ונתנו ה' אלקיך בידך', כי יעשה מידה כנגד מידה אתם. עם היותכם רבים נעשים כאיש אחד, בן עם היותם 'אויבך', שהם רבים, יתנם בידך כאיש אחד".

כשעם ישראל מאוחד, ניצחונו מובטח גם אם אויביו רבים וחזקים. זהו הבסיס והיסוד שאליו רומזת התורה בבואה לעסוק בדיני מלחמה. וכך כתוב ב**ירושלמי** (פאה פ"א, ה"א):

"דורו של דוד כולם צדיקים היו ועל ידי שהיה להן דילטורים [-מלשינים, מספרי לשון הרע] היו יוצאים במלחמה והיו נופלים... אבל דורו של אחאב עובדי עבודה זרה היו ועל ידי שלא היה להן דילטורין היו יורדים למלחמה ונוצחים..."

בדורו של אחאב, אף על פי שהיו עובדי עבודה זרה, היו יוצאים למלחמה ומנצחים, מפני שהיו מאוחדים. כתב רש"י:

"במלחמת הרשות הכתוב מדבר, שבמלחמת ארץ ישראל אין לומר 'ושבית שבו', שהרי כבר נאמר: 'לא תחיה כל נשמה' (דברים כ, טז)".

ישנם שני סוגים של מלחמות ישראל עם העמים (ראה סוטה מד ע"ב) - מלחמת מצוה ומלחמת רשות.

מלחמת מצוה היא מלחמה שנצטוונו עליה, כגון מלחמת יהושע בשבעת העמים לצורך כיבוש הארץ או מלחמת עמלק שנצטוו ישראל למחות את זכרו. וכן בזמן שאויבי ישראל פותחים במלחמה על ישראל, חובה לצאת כנגדם ולהילחם בהם כדי להתגונן. במלחמה זו מוטלת חובה על כל אחד מישראל להשתתף, ואפילו חתן בחתונתו 'יוצא מחדרו' והולך ומצטרף עם חיל הלוחמים.

מלחמת הרשות, מטרתה להרחיב את גבולות הארץ או להרתיע את האויב ולצאת כנגדו ל'מלחמה מונעת' כדי להחלישו ולהתיש את כוחו בטרם יתעצם ויגדל, כמלחמות דוד המלך בזמנו. מלחמה זו זקוקה

להחלטת המלכות ואישור הסנהדרין, "אין מוציאין למלחמת הרשות, אלא על פי בית דין של שבעים ואחד" (סנהדרין פ"א, מ"ה).

מלחמת רשות אינה מלחמה שכל יחיד ויחיד יכול לבחור כרצונו אם להצטרף אליה או לא, כי החלטת הסנהדרין שיש לצאת למלחמה מחייבת את כלל העם. בכל זאת היא נקראת בשם 'רשות', כי היא מסורה לבית דין להכריע בשיקול דעתם, אם לצאת למלחמה זו או להימנע ממנה.

כאמור, דין אשת יפת תואר קיים במלחמת רשות. בנוסף למגבלה המציאותית שהזכיר רש"י, שבמלחמת מצוה אין מחיים כל נשמה, יש לדבר גם סיבה רוחנית. לעומת מלחמת מצוה בה קדושת המצוה מגינה על הלוחמים, במלחמת רשות קיים חשש גדול יותר לכישלון והדרדרות רוחנית, ולכן דווקא בה התורה מדריכה את היוצאים למלחמה כיצד להישמר ממכשלה, כדברי רבנו הרצי"ה בשיחותיו (דברים עמ' 357):

"למלחמת מצוה ככל מצוה דאורייתא יש קדושה אלקית... לעומת זאת, מלחמת רשות, שקיומה מותנה בהסכמת בית הדין הגדול... אין לה אותה קדושה כמו למלחמת מצוה, לכן עלולים להיות סיכויים רבים, כגון היתקלות עם גויה ומעשה יפת תואר... במלחמת מצוה אין מה לדבר על סיכויים כאלה, כי קדושת המצוה מגינה.... במלחמת רשות אנחנו מכניסים את עצמנו למצב הזה, ואין מצוה אשר תגן. לכן מופיעות סכנות מיוחדות של שליטת היצר הרע".

במלחמת רשות אין לנו את אותה רמה של שמירה אלקית שקיימת במלחמת מצוה, ולכן בתוך סערת המלחמה קיים חשש שבן ישראל יכשל ויצור קשר שאינו ראוי עם אישה גויה.

נאמר בפסוק יא: "וְרָאִיתָ בְּשִׁבְיָהּ אִשְׁתּוֹ יִפֶּת תּוֹאֵר וְחָשְׁקָהּ בָּהּ וְלָקַחְתָּ לָּךְ לְאִשָּׁה"

כתב רש"י:

"לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע, שאם אין הקב"ה מתירה, ישאנה באיסור".

איסור חיתון עם גויים הוא איסור חמור, אך במציאות קשה של מלחמה מול אומות העולם, חששה התורה שמא יהיו בין הלוחמים כאלה שיתקשו לעמוד במבחן ויפלו במלכודת היצר. לכן, במקום לאסור את הדבר באיסור חמור, הקלה התורה עם חייל זה מתוך התחשבות בהתמודדות הקשה הרובצת על הלוחמים. אולם התורה אינה מרוצה ממצב זה כלל. קשר עם אישה צריך להיות מתוך בנין של קדושה וטהרה ומידות טובות, ולא מתוך חולשה ותאוה. לכן מצד אחד התורה מתחשבת בחולשה שתקפה את הלוחם בסערת הקרב ומאפשרת לו להכניסה לביתו, ומצד שני מדריכה אותו לעשות מעשים שיגרמו לו להבין בעצמו כמה רע המעשה. וכך כתב בעל **העקידת יצחק** (שער צז):

"ולזה לא התירה הכתוב [את יפת התואר], רק לרצות את היצר הרע, כי ידוע לפניו יתעלה שאם לא יתירנה לו, ישאנה באיסור. אמנם סידר לו אופן לקחתה, בעניין שתגבר יד שכלו על יצרו חזונה ויכבש לפניו מעט מעט עד שימנע ממנה לגמרי, או אם יקחנה, יהיה בהסכמת השכל והדת כאחת הגיורות הצדקניות שבישראל".

בפסוקים הבאים מובאת הדרכת התורה, מה לעשות עם 'אשת יפת תואר'. מצוות התורה מכוונות את הלוחם להכריע הכרעה נכונה וראויה בנוגע ליפת התואר שפגש במלחמה, ומדריכות אותו מה לעשות כדי לא להימשך אחר יצרו וכדי שלא יצטער על מעשיו לאחר זמן. גם במצבים מורכבים ומסובכים, כשאדם מתגלה בחולשתו, התורה מדריכה אותו כיצד לנהוג ומלמדת אותו כיצד לבנות את אישיותו ולתקן את מידותיו.

מבט למורה

המצב הנורמלי הוא יחס של אמון מוחלט ביכולתם של ישראל להתגבר על חולשותיהם ולהידבק בטוב האלקי מתוך לימוד התורה וקיום מצוותיה. במצבים מסוימים, רגישים ומורכבים, התורה מתחשבת בחולשות בני האדם, וכך כתב רבנו הרצ"ה בשיחותיו (עמ' 358): "התורה הזאת היא תורת ה' יוצר האדם, מחנך האדם ומדריך האדם. לכן יש התחשבות בחולשות האדם".

ובהערה 137 שם מבואר: "דין אשת יפת תואר הוא דוגמא של התחשבות עם חולשות אנושיות. כל זה זמני לכמה אלפי שנים. אין כאן ויתור, אלא הדרכה וחינוך, ומתוך כך התקדמות... נפגשים בהנהגה האלקית הפועלת במכוני וסיבוכי הבריאה... מתגלה העומק בסדר החינוך האלקי בהתהלכות עם בני האדם... יש לפעמים צורך להתחשב בחולשות בני אדם, וגם זה משתלב במערכת התכנית האלקית".

דין אשת יפת תואר איננו ויתור אלקי, אלא הדרכה אלקית מחנכת, המבקשת לעזור לאדם, לקדם אותו, ולסייע לו להתגבר על קשייו וחולשותיו בהדרגה. וכך כתב בעל ספר החינוך (מצוה תקלג): "משרשי המצוה, ללמד נפשנו מידות טובות ויקרות".

נאמר בפסוקים יב-יג: "וַהֲבֵאתָהּ אֶל תּוֹךְ בֵּיתְךָ וְגִלְתָּהּ אֶת רֹאשָׁהּ וַעֲשֵׂתָהּ אֶת צַפְרָנֶיהָ. וְהִסִּידָהּ אֶת שְׂמֹלֶת שִׁבְיָהּ מֵעֲלֶיהָ וַיֵּשְׁבָה בְּבֵיתְךָ וּבִכְתָּהּ אֶת אֲבִיהָ וְאֶת אִמָּהּ יָרַח יָמֶיהָ..."

ארבעה הסברים עיקריים מוצאים אנו בדברי המפרשים בהסבר מגמת הציוויים המופיעים בפסוקים אלה:

א. לצנן את יצרו של הלוחם הישראלי שלא יקח אישה זו מתוך עיוורון של תאוה, אלא מתוך מחשבה נכונה על פי דרכה של תורה.

- ב. לגדור את האישה מפריצותה ולהכשיר אותה להיות שייכת לבית ישראל.
- ג. לאפשר לאישה תהליך של אבלות וניתוק מבית הוריה, עמה ואלוהיה.
- ד. להוציאה מן החול אל הקודש.

צינון יצרו של הלוחם

כתב רש"י: "וישבה בביתך - בבית שמשמש בו. נכנס ונתקל בה, יוצא ונתקל בה, רואה בבכיתה, רואה בניוולה, כדי שתתגנה עליו".

תהליך שלם נדרש מאדם שחפץ לקחת 'אשת יפת תואר' לאישה. בטרם יוכל לקחת את 'יפת התואר' לאישה, היא מסירה את שמלת שביה, מגלחת את שער ראשה כדי לאבד את תואר שערותיה, ומגדלת את ציפורניה כדי לנוול את תואר ידיה, והכל כדי להמאיסה בעיניו. וכך כתב האבן עזרא:

"והבאתה אל תוך ביתך ונלחה - יש אומרים שמא בעבור שערך חשק בה, על כן תנלח. ועשתה - תגדל, כדי להיותה מאוסה בעיניו. והסירה את שמלת שביה - שמא בעבור יופי מלבושה חשק בה. ובבתה - כדי להסיר שמחתו בה. ירח ימים - אולי יקל חשקו".

תהליך צינון זה, לא נעשה בבית אחר אלא בביתו, כדי שבכל פעם שהוא יוצא ונכנס הוא יתקל בה ויראה איך היופי והתואר שהיו לה בשעת המלחמה הולכים ונעלמים (רש"י), ומתוך כך יתגבר על חולשתו הרגעית, לא ירצה עוד להשהותה אצלו, וישלחנה בחזרה לארצה.

מבט לתלמיד

התורה אינה מתייאשת מאדם שהתגלה בחולשתו, אלא אדרבא מסייעת לו להתעלות ולהתגבר. וכך כתב בעל העקידת יצחק: "אמנם סידר לו אופן לקיחתה, בעניין שתגבר יד שכלו על יצרו הזונה ויכבש לפניו מעט מעט עד שימנע ממנה לגמרי".

לגדור את האישה מפריצותה ולחנכה לצניעות

רבי אברהם סבע בספרו **צרוך המור** מבאר, שמגמת הציוויים היא לגדור את האישה מדרכי הפריצות שאליהן חונכה, ולהרגיל אותה למנהגי הצניעות הנוהגים בבנות ישראל, וכך כתב:

"צריך שתעשה דברים רבים קודם שתבעלנה. האחד - ... לפי שבנות הגוים הם מופקרות... והולכות בשווקים וברחובות... לדבר עם האנשים. לזה אמר 'והבאתה אל תוך ביתך', שלא תהיה יצאנית אלא סוגרת ומסוגרת...

והשני - ... לפי שבנות הגוים מתקשמות... בשער מגולה... כנגד זה אמר בכאן 'וגלחה את ראשה', באופן שלא ישאר לה שער וקליעה ותדע דרכי הצניעות...

והשלישי - ... לפי שבנות הגוים מתקנים צפרניהם... וצובעים אותן במין צבע... לזה אמר 'ועשתה את צפרניה', שתגדלם בלי תיקון ובלי צבע.

והרביעי - ... לפי שבנות הערביים מתקנות עצמן כנגדי משי וארגמן שש ורקמה... לזה אמר 'והסירה את שמלת שביה' הנאים ותלבש בגדים אחרים מבלויי סחבות...

והוא הדין 'ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים', לפי שבנות הערביים רגילות בשחוק וקלות ראש שהוא סימן לערות. לזה אמר שצריכה לבכות ולהצטער".

מנהגי אבלות עם פרידתה ממשפחתה

הרמב"ן מבאר, שהתנהגות זו - הבכי, גילוח הראש, קציצת הציפורניים, הסרת שמלת השבי והשיבה בבית - הם מעין מנהגי אבלות על המת, להורות על ניתוק האישה מבית הוריה מעמה ומאלוהיה, וכך כתב:

"כל אלה משפטי אבלות... כי בן דרך האבלים... וזה מעם 'ובכתה את אביה ואת אמה', כי תעזוב את עמה ואת אלהיה, והוא מדרשו של רבי עקיבא, אין אביה אלא עבודת כוכבים...".

הרמב"ם (מורה נבוכים ג, מא) מבאר, שהאבלות נועדה לתת פנאי לאישה להצטער באופן טבעי על הוריה, וכך כתב: "ואין מונעין אותה מהתאבל... כי לבעלי האבל מנוחה בבכיה ועוררם אבלם... ומפני זה חמלה התורה עליה ושם הרשות בידה מכל זה עד שתלאה מן הבכי ומן האבל...". בהנהגה זו יש הארה חשובה על דרכה של תורה, המלמדת שיש לנהוג בחסד וברחמים גם כלפי השבויים שנפלו ביד ישראל בזמן מלחמה.

להוציאה מן החול אל הקודש

כתב **החזקוני** (פסוקים יב-יג): "וגלחה את ראשה - כדין מצורע, בדרך יוצאים מחול לקודש, כמו שעשו הלויים... והסירה את שמלת שביה - לפי שעבדה בהם עבודת כוכבים... וכל מה שאפשר להעביר מעליה מכל מה שהיה עליה בעוד שהיתה כנענית תעביר, כגון שיערה וצפרניה". לקראת כניסתה תחת כנפי השכינה, עליה לסלק מעליה כל סממן מסימני הטומאה שעליהם חונכה בהיותה גויה.

סופו של תהליך לקיחת אשת יפת תואר

נאמר **בהמשך פסוק יג**: "... ואחר כן תבוא אליה ובעלתה והיתה לך לאשה".

בסיום הימים האלה היא מותרת לו לנישואין לדור עמה כבעל ואישה, וזאת לאחר שתטבול לשם גרות ושיצוה עליה לשמור מעתה את מצוות התורה (רמב"ם הלכות מלכים ח, ה).

תוצאות לקיחת אשת יפת תואר עשויות להיות קשות, כפי שלמדו חז"ל מסמיכות הפרשיות, וכדברי **רש"י** (פסוק יא): "אם נשאה, סופו להיות שונאה, שנאמר אחריו: 'כי תהיין לאיש' וגו' (פסוק טו), וסופו להוליד ממנה בן סורר ומורה, לכך נסמכו פרשיות הללו". גם דבר זה מלמדנו שההיתר של פרשתנו אינו לכתחילה.

נאמר בפסוק יד: "וְהָיָה אִם לֹא חָפְצָתָּ בָּהּ וְשִׁלַּחְתָּהּ לְנַפְשָׁהּ וּמָכַר לָא תִמְכְּרָנָהּ בְּכֶסֶף לֹא תִתְּעַמֵּר בָּהּ תַּחַת אֲשֶׁר עָנִיתָה"

אם בסיום ימי בכיה וניווול, השתנה ליבו של הלוחם ואיננו חפץ בה עוד כאישה, עליו לשלח לנפשה, ואסור לו להתעמר בה ולהחזיקה כשפחה או למכור אותה לאחרים להיות להם לשפחה. גם כאן אנו נפגשים עם דרכה של תורה, המדריכה אותנו לנהוג במוסריות ובחסד כלפי שבויה שהשובה אותה מאס בה.

כתב האלשיך הקדוש (פסוק יד) שגם כאן, כמו בשאר מקומות, המילה "וְהָיָה" היא לשון שמחה, כי רצון ה' הוא, שיתחרט הלוחם ויחזור בו מרצונו לשאת את יפת התואר, ושמחה תהיה מלפניו אם בתום ימי הבכי והניווול לא יחפוץ עוד לקחתה לאישה.

זכותו של הבכור בירושה (פסוקים טו-יז)

נאמר בפסוקים טז-יז: "וְהָיָה בְּיוֹם הַנְּחִילוֹ אֶת בְּנֵי אֶת אֲשֶׁר יִהְיֶה לוֹ לֹא יוּכַל לְבַכֵּר אֶת בֶּן הָאֵהוּבָה עַל פְּנֵי בֶן הַשְּׁנוּאָה הַבֶּכֶר. כִּי אֶת הַבֶּכֶר בֶּן הַשְּׁנוּאָה יָבִיר לְתֶת לוֹ פִּי שְׁנַיִם בְּכָל אֲשֶׁר יִמָּצֵא לוֹ כִּי הוּא רִאשִׁית אָנֹכִי לוֹ מִשְׁפַּט הַבְּכֹרָה"

כשאב נפטר לעולמו, התורה קובעת שהבן הבכור יורש פי שתיים משאר הבנים. אין הכוונה שחלק הבכור כפול בשיעורו מחלקם של כל האחים יחד, אלא פי שניים מאח שאינו בכור, כגון שהיו שבעה אחים, מחלקים את כל הנחלה לשמונה חלקים; הוא נוטל שתי שמיניות, וכל אחד משאר האחים נוטל שמינית אחת, וכדברי רש"י: "פי שנים – כנגד שני אחים". לדוגמה, אם ישנם ארבעה בנים, הירושה תתחלק לחמישה חלקים, הבכור ייטול שני חלקים ואילו שאר האחים ייטלו כל אחד חלק אחד.

הבכור משמש דוגמה לאחיו הצעירים, ומסייע להוריו בהנחלת הדרך

והמורשת והטמעתה בקרב אחיו, ופעמים רבות בולטות אצלו יותר תכונות האופי של הוריו. מעמד זה מחייב את הבכור לשאת במידה רבה באחריות הגדולה על חינוך בני משפחתו ויחד עם זאת מקנה לו זכות כפולה בירושה. למעשה הבכור משמש מעין חוליה מחברת בין ההורים לבניהם בחייהם, ובמותם עליו לשאת באחריות הגדולה על המשכת הדרך שהנחילו ההורים, כדברי הרש"ר הירש (פסוק יז):

"הלכות אלה מורות שזה ייעודו של הבכור: הוא נוטל זכויות עדיפות בנכסים ומיד עם פטירת האב הרי הוא ממשיך את אישיותו בקרב הנותרים, ונמצא שהמשך ההנהגה האחריה של המשפחה לא יסבול זעזוע פתאומי קשה. עד כה התרכזה המשפחה והבית מסביב לאב; מכאן ואילך הם יתרכזו מסביב לבכור בעל הזכויות היתרות לנכסים".

התורה נוקטת כדוגמה דווקא בן בכור כזה שאינו אהוב על אביו יותר משאר אחיו, כדי להשמיענו שאין הדבר תלוי ברצון האב המוריש להוריש כאוות נפשו לכל אחד מן הבנים כמה שיחפוץ, אלא עליו להיות נאמן לחוקי הירושה על פי משפט התורה. אין כוח לאב להפקיע מבנו הבכור את הזכות ליטול חלק כפול בירושה, כמשפט התורה. ההורים מצווים להימנע מפגיעה בזכויותיו של אחד מבני המשפחה מכל סיבה שהיא. העדפה של אחד מהאחים על פני השני עלולה ליצור אוירה של תחרות, יריבות ואיבה במשפחה. וכבר אמרו חז"ל (שבת י"ב): "לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים, שבשביל משקל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו, נתקנאו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים".

מבט לתלמיד

סדר הירושה שקבעה התורה, מביא שלום ומישרים במשפחה. הדבר בולט יותר ודורש משנה זהירות כשמדובר באדם שיש לו שתי נשים, ובנים מזו ומזו.

מכל מקום, אם מעשי הבכור מקולקלים הם, אין האב חייב לתת לו פי שניים, ואף ראוי להעביר ממנו זכות זו, כדברי הספורנו:

"לא יעביר הבכורה מן הבן בשביל שנאת זו או אהבת זו, אבל אם יעשה זה בסיבת רשעת הבן הבכור, אז ראוי להעביר".

ואכן מוצאים אנו במספר מקומות בתורה שבכורות לא קיבלו את חלקם בשל מעשיהם הרעים. כך היה אצל קין והבל, וכן אצל בני נח - יפת הגדול נדחה ובמקומו זכה שם לכהונה, וכן מצינו אצל בני אברהם - יצחק נבחר במקום ישמעאל, אצל בני יצחק - יעקב נבחר במקום עשיו, ואצל בני יעקב - ראובן נדחה בגלל חטאו, והפסיד את הבכורה הכהונה והמלכות, וניתנו ליוסף, ללוי וליהודה.

בן סורר ומורה (פסוקים יח-כא)

ביסודה של פרשה זו עומדים שני עקרונות: א. עונש המיתה המוטל על בן סורר איננו תוצאה של חומרת מעשיו כעת ואיננו עונש על מעשיו, אלא מעין "הקדמת תרופה למכה", כי כבר עתה ניכר במעשיו שהוא עלול לצמוח לפרא אדם המסוכן לחיי הבריות. וכך כתב רש"י (פסוק יח):

"בן סורר ומורה נהרג על שם סופו, הניעה תורה לסוף דעתו, סוף שמכלה ממון אביו ומבקש לימודו ואינו מוצא, ועומד בפרשת דרכים ומלסטים את הבריות, אמרה תורה ימות זכאי ואל ימות חייב".

כעת ניתן עדיין להכיל את מעשיו של הבן, על אף שהוא מרבה באכילת בשר ובשתיית יין, אבל בעתיד הוא עלול להתדרדר וללסטים את הבריות. המעשים שהוא נוהג בהם עתה עדיין אינם חמורים דיים עד כדי עונש מיתה, אלא שאם לא נמיתהו עכשיו, סופו להתדרדר עד

שיעשה מעשים חמורים, לכן אמרה התורה: ימות עתה כשהוא זכאי, ולא לאחר זמן כשיהיה חייב.

ב. **הרמב"ן** מוסיף, שדין בן סורר "על שם סופו" אינו רק לטובת הבן, שלא יגיע לידי מעשים חמורים, אלא גם לטובת הציבור, וזו לשונו:

"וזה טעם 'וכל ישראל ישמעו ויראו', כי לא הומת בגדל חטאו, אלא ליסר בו את הרבים, ושלא יהיה תקלה לאחרים".

כלומר, דנים את הבן הסורר כבר עתה, "ליסר בו את הרבים", למען יראו וייראו. כאשר יראו הכל מה דינו של ילד סורר זה, יזהרו ההורים יותר בחינוך ילדיהם ויזהרו הילדים יותר שלא לסור מדרך התורה. וביתר הרחבה כתב **רבנו אפרים**:

"מיתת בן סורר ומורה יגיע לנו ממנו תועלת, שיוסרו הילדים וישמעו וייראו, בראותם בן שנים עשרה ותשעה חודשים נידון במיתה, ידעו ויבינו כי לא ירוחמו לקטנות שנותם, כל שכן אם היו גדולים ובסילים שיקרה להם רע מזה".

נאמר **בפסוק יח**: "כִּי יִהְיֶה לְאִישׁ בֶּן סוֹרֵר וּמוֹרֵה אֵינָנו שֹׁמֵעַ בְּקוֹל אָבִיו וּבְקוֹל אִמּוֹ וַיִּסְרוּ אוֹתוֹ וְלֹא יִשְׁמַע אֲלֵיהֶם"

הקלקול הראשון שהתורה מדגישה בנוגע לבן סורר ומורה הוא חוסר קבלת תוכחה ומרות, כפי שכתב **רבנו בחיי**: "סורר" - מלשון 'פְּפָרָה סוררה' (הושע ה, טז), שאינו מקבל תוכחה, ו'מורה' - שהוא ממרה בדבריו ועושה הפך רצון אביו". כשילד לא מסוגל או לא רוצה לקבל תוכחה מאחרים, סופו שהוא ממרה את פי הוריו ולא שומע בקולם, ומתוך כך הוא עלול להגיע למעשים חמורים.

הקלקול השני שהתורה (בפסוק כ) מדגישה בנוגע לבן סורר ומורה, הוא ההיגררות אחרי היצר והתאווה המושכים את האדם לחיי חומר חסרי גבולות: "זֶלֶל וְסָבָא". חז"ל מבארים שמדובר בבן הגונב מעות מאביו וקונה בהן בשר ויין, ואוכל ושותה אותם במידה גסה מחוץ לרשות אביו. על כך כתב בעל **ספר החינוך** (מצוה רמח):

"רוב חטאות בני אדם יעשו בסיבת ריבוי האכילה והשתיה... והענין הוא לפי שהמוזנות הם עיסת החומר, וההתבוננות במושכל וביראת אלקים ובמצוותיו היקרות היא עיסת הנפש, והנפש והחומר הפכים גמורים כמו שכתבתי בראש הספר, ועל כן בהתגבר עיסת החומר תחלש קצת עיסת הנפש... ועל כן תמנענו תורתנו השלימה למובתנו מהרבות באכילה ושתייה יותר מדי פן יתגבר החומר על הנפש הרבה עד שיחליאה ויאבד אותה לגמרי, ולכן להרחיק הענין עד תכלית הוזהרנו על זה בעונש חזק, והוא עונש המיתה".

מבט למורה

הרש"ר הירש לומד מפסוק זה על היסודות הבריאים בהקמת משפחה בישראל ובחינוך הילדים, וכך כתב:

"איננו שמע בקול אביו ובקול אמו. רק אם יש לילד גם אם וגם אם; ורק אם גם אביו וגם אמו הפעילו עליו את השפעתם המחנכת; ורק אם האב והאם מדברים בקול אחד, כאמור בפסוק ב', 'איננו שמע בקולנו'; ורק אם שניהם עומדים מול הילד באותה מידה של כובד ראש וכבוד; ומעל הכל, רק אם יש ביניהם אחדות דעים ורצון משותף - רק אז יכולים הם לומר לעצמם שלא הם אשמים בקלקלת בנם.

אם חסר אחד מכל אלה, ובייחוד אם אין הסכמה בין האב לבין האם ואין הם מחנכים בכיוון אחד, הרי קלקלת הילד עדיין איננה מוכיחה את ההשחתה המוסרית של טבעו. אילו נתחנך בהלכה על ידי אביו ואמו, אפשר שהיה מתפתח בדרך אחרת, ומה שעזות בידי החורים יכול לתקון על ידי החיים והנסיון.

ההסכמה הגמורה בין האב לבין האם היא התנאי הקודם לכל האמור כאן, ודבר זה משתמע גם מן ההלכות האמורות בהמשך".

נאמר בפסוק כא: "וְדַגְמָהּ כָּל אֲנָשִׁי עִירוֹ בְּאַבְנִים וּמַת וּבַעֲרַת הָרֶע מִקֶּרְבָּךְ וְכָל יִשְׂרָאֵל יִשְׁמְעוּ וִירְאוּ"

הבן הסורר נידון לסקילה, ומיתתו נעשית על ידי אנשי העיר, כדי שכולם יראו את העונש החמור ויתנו אל ליבם את חומרת הדבר, אך למעשה, רבו הפרטים והתנאים בדין בן סורר ומורה, עד שמילויים כמעט בלתי מעשי (כגון: שיהיו האב והאם שווים בקומה, בקול ובמראה, כלומר שיהיו בגובה זהה, שיהיה להם קול דומה ויהיו להם תווי פנים דומים). וכבר אמרו חז"ל (סנהדרין ע"א) שבן סורר ומורה "לא היה ולא עתיד להיות, ולמה נכתב - דרוש וקבל שכר". וכך ביאר זאת הכלי יקר (פסוק יח):

"ואולי... לא נכתבה הפרשה כי אם כדי שישמעו הבנים ויראו ולא יעשו כדבר הזה. ומה שאמר 'וכל ישראל ישמעו', היינו שישמעו פרשה זו ומשפט הכתוב בה ויראו הבנים מלחמדות עיני כבודם של אב ואם".

התורה מלמדת אותנו כי ילד הממרה את פי הוריו וסר מדרך התורה אפילו בדברים קטנים, עלול להתדרדר ולהגיע למעשים חמורים ביותר. אמנם למעשה דין 'בן סורר ומורה' רחוק מן המציאות, אך דינו החמור נועד להציב "דגל שחור" בפני הבנים, כדי שלא יבואו לידי כך, ויקפידו הקפדה יתרה לשמוע בקול הוריהם ולכבדם כמצוות התורה.

מבט לתלמיד

חטאיו של בן סורר ומורה, שמחמתם הוא נידון על שם סופו, שניים הם:

- א. היותו 'סורר ומורה', כלומר אי הקשבתו לדברי אביו ואמו.
- ב. היותו 'זולל וסובא', כלומר שקיעתו בתאוות באופן קיצוני ובלתי מבוקר.

מתיאור התנהגותו הרעה של בן זה ודינו החמור אנו לומדים מספר לימודים חשובים:

א. כמה חשובה ההקשבה לדברי ההורים ומה גדולה מעלת כיבודם.

ב. כמה חשובה דרישת התורה להתקדש על ידי התרחקות מתאוות ועל ידי אכילה בקדושה ובדרך נאותה.

ג. הצירוף של אי קבלת מרות עם מילוי תאוות בלתי מרוסן, עתיד לגדל פרא אדם שסכנתו עצומה, ולפיכך בן סורר ומורה נידון במיתה על שם סופו. מכאן אנו לומדים שאין להקל ראש בדברים קטנים, אלא לפעול לתקנם מיד, לפני שיתעצמו ויצאו מכלל שליטה.

ד. מתוך רחמים על אותו בן סורר שלא יגיע לידי מעשים חמורים יותר, ומתוך דאגה לכלל הציבור שלא יינזק ממנו, התורה קובעת את דינו למיתה בשלב מוקדם.

ה. התנאים הרבים, הכמעט בלתי אפשריים, הדרושים כדי להחיל דין בן סורר ומורה, מלמדים על הדאגה הרבה וההזדמנות החוזרת שמעניקה התורה לכל אחד מישראל לשוב ממעשיו הרעים ולחזור לדרך התורה.

תליית המומת על פי בית דין (פסוקים כב-כג)

בדין בן סורר ומורה למדנו על חשיבות ההרתעה מן החטא, וכעת בא ציווי על שמירת כבודו של אדם שהרשיע ונתחייב מיתה.

נאמר בפסוקים כב-כג: "וְכִי יִהְיֶה בְּאִישׁ חֹטֵא מִשְׁפָּט מוֹת וְהוֹמַת וְתִלִּית אֹתוֹ עַל עֵץ. לֹא תִלִּין נִבְלָתוֹ עַל הָעֵץ כִּי קָבוֹר תִּקְבְּרֶנּוּ בַּיּוֹם הַהוּא כִּי קָלִילַת אֱלֹקִים תִּלְוֶי..."

אדם שחטא בעבודה זרה או בקללת ה' חלילה (ולפי רש"י בכל חטא שמשפטו סקילה), לאחר שנשפט בבית דין והומת כדינו, תולים את גופתו על עץ. עם זאת, עושים זאת סמוך לשקיעה, ומזדרזים להורידה

מן העץ בסמוך, לפני שקיעת החמה, ולהביאה לקבורה בו ביום ורמב"ם הלכות סנהדרין טו, ז).

תליית גופת אדם, ובפרט אדם מישראל, יש בה משום זלזול בה', שכן האדם נברא בצלם אלקים וישראל נקראים בניו של מקום, כדברי רש"י:

"כי קללת אלקים תלוי - זלזולו של מלך הוא, שאדם עשוי בדמות דיוקנו וישראל הם בניו. משל לשני אחים תאומים שהיו דומין זה לזה, אחד נעשה מלך, ואחד נתפס ללסמיות ונתלה, כל הרואה אותו אומר המלך תלוי".

מבט לתלמיד

מכאן אנו לומדים על מדרגתו המיוחדת של האדם ביחס לשאר הברואים, ועל מעלתם המיוחדת של ישראל הנקראים בנים למקום. בפניו של כל אדם מישראל ניכר שם שמים, וכשהוא מקלקל את מעשיו הוא מחלל את השם. זכינו להימנות עם בניו של הקב"ה, וחובה גדולה מוטלת עלינו להיות ראויים לכך ולקדש את שמו ולרומם את כבודו ברבים.

אמנם מדובר באדם שחטא והומת בעונו, וניתן היה לחשוב שצריך לבזותו ולזלזל בו על כך שקלקל מעשיו, אך אין זו דרך התורה. גם אם עונו חמור ועונשו כבד, יש לנהוג כבוד בגופתו, מפני שצלם אלקים לא בטל ממנו ועדיין הוא נחשב בן למקום.

הרמב"ן מסביר, שהטעם לכך שאין משאירים את התלוי על העץ, הוא משום שהרואים ידברו על החטא שמחמתו נתלה אותו אדם - משום שקילל את ה' או משום שעבד עבודה זרה פלוגית, ודיבורים אלה מביאים לידי זלזול וביזוי כלפי שמיא.

טעם נוסף כתב **האברבנאל**: "כיון שהוא יתעלה נסתפק בתלייה לבד,

ולא גזר שיהיה לזמן רב, למה תרבה אתה ותוסיף בענשו בהתמידו על העין". כלומר הקב"ה ברוב רחמיו מעניש את החוטא לפי המידה הראויה לו כדי שיכופר לו, ואל לנו להוסיף על עונשו מעבר למידה. לכן אם נגזרה תלייה על האדם, אין להשהותו זמן רב אלא לתלותו סמוך לשקיעה ולהורידו מיד ללא שהות.

מבט לתלמיד

נסכם את הטעמים להורדת התלוי מן העץ במהרה:
 א. פרסום החטא מעבר לדרוש להרתעה יש בו חילול השם.
 ב. די לחוטא במה שנגזר עליו. גם את החוטא אין להעניש יתר על המידה.
 ג. אדם, אף שחטא, יש בו צלם אלקים והוא מבניו של מקום, ועל כן אין לזלזל בו.

רעיונות מרכזיים בפרק כא

דין אשת יפת תואר

- **מצוה מגינה** – במלחמת מצוה קדושת המצוה מגינה, ובמלחמת רשות קיים חשש גדול יותר לכישלון והדרדרות רוחנית, לכן דווקא במלחמת רשות התורה מדריכה את הלוחמים כיצד להישמר ממכשלה.
- **קדושת חיי המשפחה** – קשר עם אישה צריך להיות מתוך בנין של קדושה וטהרה ומידות טובות, ולא מתוך חולשה ותאוה. מצד אחד התורה מתחשבת בחולשה שתקפה את הלוחם בסערת הקרב ומאפשרת לו להכניסה לביתו, ומצד שני מדריכה אותו לעשות מעשים שיגרמו לו להבין בעצמו כמה רע המעשה.
- **כוחו של היצר הטוב** – הקב"ה נתן לאדם את הכוח והיכולת לבחור בטוב ולנצח את יצרו הרע. כל אדם מישראל מסוגל להתגבר על חולשותיו ולהיות אדם טוב וישר, ועליו לכוון את מעשיו על פי מצוות ה' המדריכות אותו לכך.
- **חינוך להתמודדות** – דין יפת תואר איננו ויתור אלקי, אלא הדרכה אלקית מחנכת, המבקשת לעזור לאדם, לקדם אותו, ולסייע לו להתגבר על קשייו וחולשותיו בהדרגה.
- **דיני יפת תואר** – ארבעה הסברים עיקריים מוצאים אנו בדברי המפרשים בהסבר מגמת הציוויים המוטלים על הלוחם ועל יפת התואר:

א. כדי לצנן את יצרו של הלוחם הישראלי שלא יקח אישה זו מתוך עיוורון ובדרך מקולקלת, אלא מתוך מחשבה נכונה על פי דרכה של תורה.

- ב. כדי לגדור את האישה מפריצותה ולהכשיר אותה להיות שייכת לבית ישראל.
- ג. כדי לנתק את האישה מבית הוריה. מנהגי האבלות שנוהגת, ירגילו אותה לכך שמנהגי הגויים שנהגה עד עתה אינם ראויים לה עוד.
- ד. כדי להוציא את האישה מן החול אל הקודש.

זכותו של הבכור בירושה

- **מעלת הבכור** – הבכור משמש דוגמה לאחיו הצעירים, ומסייע להוריו בהנחלת הדרך והמורשת והטמעתה בקרב אחיו, ופעמים רבות בולטות אצלו יותר תכונות האופי של הוריו. הבכור משמש מעין חוליה מחברת בין ההורים לבניהם בחייהם, ובמותם עליו לשאת באחריות הגדולה על המשכת הדרך שהנחילו ההורים.
- **מעלת השלום** – א. ההורים מצווים להימנע מפגיעה בזכויותיו של אחד מבני המשפחה מכל סיבה שהיא. העדפה של אחד מהאחים על פני השני עלולה ליצור אוירה של תחרות, יריבות ואיבה במשפחה.
- ב. סדר הירושה שקבעה התורה, מביא שלום ומישרים במשפחה. הדבר בולט יותר ודורש משנה זהירות כשמדובר באדם שיש לו שתי נשים, ובנים מזו ומזו.

בן סורר ומורה

- **קבלת תוכחה** – כשילד לא מוכן לקבל תוכחה מאחרים, סופו שהוא ממרה את פי הוריו ולא שומע בקולם, ומתוך כך הוא עלול להגיע למעשים חמורים.
- **כיבוד הורים** – מתיאור התנהגותו הרעה של בן זה ודינו החמור אנו למדים כמה חשובה ההקשבה לדברי ההורים ומה גדולה מעלת כיבודם.

- **נידון על שם סופו** – הצירוף של אי קבלת מרות עם מילוי תאוות בלתי מרוסן, עתיד לגדל פרא אדם שסכנתו עצומה, ולפיכך בן סורר ומורה נידון במיתה על שם סופו. מכאן אנו למדים שאין להקל ראש בדברים קטנים, אלא לפעול לתקנם מיד, לפני שיתעצמו ויצאו מכלל שליטה.
- **אהבת ה' לישראל** – התנאים הרבים, הכמעט בלתי אפשריים, הדרושים כדי להחיל דין בן סורר ומורה, מלמדים על הדאגה הרבה וההזדמנות החוזרת שמעניקה התורה לכל אחד מישראל לשוב ממעשיו הרעים ולחזור לדרך התורה.

תליית המומת על פי בית דין

- **מעלת האדם שנברא בצלם** – תליית גופת אדם, ובפרט אדם מישראל, יש בה משום זלזול בה', שכן האדם נברא בצלם אלקים וישראל נקראים בניו של מקום, לכן השארת גופתם על העץ יש בה משום ביזוי כלפי מעלה.
- **היחס אל החוטא** – גם אדם שחטא והומת בעונו, יש לנהוג כבוד בגופתו, מפני שצלם אלקים לא בטל ממנו ועדיין נחשב הוא בן למקום.
- **ענישה לפי המידה הראויה** – הקב"ה ברוב רחמיו מעניש את החוטא לפי המידה הראויה לו כדי שיכופר לו, ואל לנו להוסיף על עונשו מעבר למידה. לכן אם נגזרה תלייה על האדם, אין להשהותו זמן רב אלא לתלותו סמוך לשקיעה ומיד להורידו ללא שהות.

פרק כב

בפרקנו אחד עשר נושאים עיקריים:

1. השבת אבידה
2. הקמת בהמת חברו וטעינת משאה
3. בגדי איש ובגדי אישה
4. שילוח הקן
5. עשיית מעקה
6. איסורי כלאיים
7. מצוות ציצית
8. מוציא שם רע
9. אשת איש שנבעלה לאחר
10. נערה מאורסה שנלקחה לאיש אחר
11. נערה פנויה שנלקחה לאונסה

השבת אבידה (פסוקים א-ג)

במסגרת ההכנות לקראת כניסת בני ישראל לארצם, נדרשת הכנה לקראת חיים אזרחיים של משא ומתן המאפיינים אומה שאינה מיטלטלת בדרכים. כדי להקים חברה מתוקנת יש צורך בקביעת כללים חברתיים שביסודם עומדות דאגה ואכפתיות למצבו של הזולת.

נאמר בפסוק א: "לֹא תִרְאֶה אֶת שׂוֹר אֶחִיד אוֹ אֶת שִׁי נִדְחִים וְהִתְעַלְמָתָּ מֵהֶם הָשִׁב תְּשִׁיבֵם לְאֶחִיד" (מצוה פ):

בטעם מצוה זו כתב ספר החינוך (מצוה פ):

"משרשי המצוה, ללמד נפשנו במידת החמלה שהיא מידה משובחת, ואין צריך לומר שחובה עלינו לחמול על האיש המצטער בגופו, אלא אפילו המצטער באבדת ממונו מצוה עלינו לחמול עליו ולהצילו".

מידת החמלה אינה נוגעת רק לגופו של הזולת אלא גם לממונו. כשאדם מוצא מציאה, עליו לחשוב על צערו של המאבד ועל עוגמת הנפש שנגרמה לו בעקבות אבדן חפצו, ולטרוח להשיב לו את אבידתו. על מעלת המצוה וחשיבותה כתב האלשיך הקדוש:

"רצה הקב"ה לזכות את ישראל במצוות 'ואהבת לרעך כמוך' ולהשרישה בה קו לקו [- פרט לפרט], עם היות שקשה הדבר בעיני בני אדם לינע בעד זולתם, כי מי יראה אבדת אחיו, שורו או חמורו ויהיה מחמר אחריו עד גישתו עד אחיו, ויניח כל עסקיו?! על כן אמרה תורה: 'לא תראה את שורו או את שיו נידחים והתעלמת מהם' כמבעד, כי כן דרך בני אדם, כי אם 'השב תשיבם'".

הצלת אחרים מהפסד ממון דורשת השקעה ומוכנות ליתור למען האחר. אצל אומות העולם מדובר במעשה מוסרי הנובע מטוב לב ורצון טוב לעזור לזולת, אך אצל עם ישראל מדובר במצוה גמורה שציוותה עליה התורה, והתורה אף אוסרת על האדם להתעלם מכך כשנזדמן לו מקרה שביכולתו לעשות זאת.

מבט לתלמיד

יסודה של מצוות השבת אבידה הוא ערבות הדדית. אדם מישראל מחויב לדאוג לרעהו גם אם אינו מכירו ואינו יודע מי הוא וגם אם הדבר כרוך בטרחה מרובה. אסור למוצא אבידה להעלים עיניו ממנה ולאטום את ליבו, אלא אדרבא עליו לשמוח בכך שנזדמנה לו הזכות להציל את ממון חברו ולשמוחו. הדאגה לזולת מגבירה את השלום בין אדם לחברו,

ומביאה טובה וברכה לעולם. וכך כתב האברבנאל: "והכוונה באלו המצוות, לעורר הרחמים והחמלה לאחים והעזרה".
 ורבנו בחיי (בפסוק א) כתב: "וכל זה מדרכי החסד והרחמים, ללמד שכולנו עם אחד, ראויים שיהיה לנו אב אחד, ושירצה כל אחד בתועלת חברו, ושיחמול על ממונו".

כדוגמה לכך מצווה התורה להשיב בהמה תועה לבעליה, וכן הדין בכל חפץ שאבד לו.

את כפל הלשון, "הָשִׁיב תְּשִׁיבָם", מסביר האלשיך הקדוש כך:

"כלומר השב פעם אחת ואחר כך תשיב פעם אחרת אם יצטרך, כי בראשונה על הברכה צווי התורה, ואחר כך אתה תשיבם מעצמך, כל כך תחפוץ עשות רצוני כי עשיית המצוה פעם אחת תגורר להיטיב לבך לעשותה פעם שנית".

את ההשבה הראשונה יעשה אדם מכוח ציווי התורה, ו'מצוה גוררת מצוה' - מתוך כך יתמלא ליבו טוב, וירגיל נפשו להיטיב עם זולתו מתוך אהבה ואחוה ואת ההשבה השניה יעשה מרצונו.

נאמר בפסוק ב: "וְאִם לֹא קָרֹב אֲחִיד אֵלֶיךָ וְלֹא יִדְעָתוּ וְאִסְפָּתוּ אֶל תּוֹךְ בֵּיתְךָ וְהָיָה עִמָּךְ עַד דְּרַשׁ אֲחִיד אֹתוֹ וְהִשְׁבֹּתוֹ לוֹ"

גם אם נודע שהמאבד גר במקום רחוק אין זה פוטר את המוצא ממצוות ההשבה, ומצוה עליו להכניס את המציאה לרשותו עד שיבוא המאבד לדרוש את אבידתו. מלבד זאת, המוצא מציאה צריך לדאוג לשמירתה גם אם הדבר כרוך בטרחה ומאמץ, כלשון הרמב"ם (הלכות גזלה ואבדה יג, יא): "וצריך לבקר את האבדה ולבדקה כדי שלא תפסד ותאבד מאליה, שנאמר: 'והשבותו לו ראה היאך תשיבנו לו'".
 אמנם כתב רש"י:

"והשבותו לו - שתהא בו השבה, שלא יאכל בביתך כדי דמיו ותתבעם ממנו. מכאן אמרו, כל דבר שעושה ואוכל יעשה ויאכל, ושאינו עושה ואוכל, ימכר".

מכיון שמטרת המצוה היא שהמאבד לא יפסיד את ממונו, ומאידך ודאי שהמוצא לא צריך להוציא מממונו על הטיפול באבידה, במקרה שהאבידה דורשת טיפול והחזקה הכרוכים בהוצאה ממונית, כמו בעלי חיים הזקוקים להאכלה ולטיפול שוטף, אין המוצא צריך לטפל בה באופן שלא תהיה תועלת בהשבתה. במקרה שעלות המאכל והטיפול גדולים יותר משווייה של האבידה, ימכור המוצא את האבידה וישמור את המעות אצלו עד שיבואו הבעלים לקבלן.

מבט למורה

הגמרא **בתענית** (כה ע"א) מספרת על רבי חנינא בן דוסא שנהג לפנים משורת הדין והתמסר לטיפול באבדות חברו על אף ההוצאות והטרחה הרבה שהיו כרוכות בכך, וכך היה המעשה:

"מעשה ועבר אדם אחד על פתח ביתו והניח שם תרנגולין, ומצאתן אשתו של רבי חנינא בן דוסא, ואמר לה: אל תאכלי מביציהן. והרבו ביצים ותרנגולין, והיו מצעדין אותם, ומכרן, וקנה בדמיהן עזים. פעם אחת עבר אותו אדם שאבדו ממנו התרנגולין, ואמר לחבירו: בכאן הנחתי התרנגולין שלי. שמע רבי חנינא, אמר לו: יש לך בהן סימן? - אמר לו: הן. נתן לו סימן ונמל את העיזין".

הטיפול באבידה ודאי דרש מרבי חנינא וממשפחתו וטרחה מרובים, אולם הם עשו זאת ללא בקשת תמורה כדי למנוע הפסד מאדם מישראל.

נאמר **בפסוק ג'**: "וְכֵן תַּעֲשֶׂה לְחֻמְרוֹ וְכֵן תַּעֲשֶׂה לְשִׁמְלָתוֹ וְכֵן תַּעֲשֶׂה לְכָל אֲבֹת אֲחִיד אֲשֶׁר תֵּאֱבֹד מִמֶּנּוּ וּמִצֵּאתָהּ לֹא תוּכַל לְהַתְעַלֵּם"

כתב הרמב"ן (בפסוק א):

"ואמר 'וכן תעשה לחמורו' - שהוא בחמה טמאה, 'וכן תעשה לשמלתו' - אף על פי שאין השמלה חביבה על בעליה כבעלי החיים

ואין ההפסד בה מצוי כבהם שאפשר שימותו, 'וכן תעשה לכל אברת אחיד' - מכל כלי ביתו אף על פי שאינן חביבין כשמלתו אשר יכסה בה".

ניתן היה לחשוב שמצוות השבת אבידה נוהגת רק בדברים יקרים וחשובים. אולם התורה מלמדת שחובת ההשבה נוהגת בכל דבר. הדאגה לזולת צריכה להיות אפילו בדברים הקטנים ביותר.

הקמת בהמת חברו וטעינת משאה (פסוק ד)

נאמר בפסוק ד: "לא תראה את חמור אחיד או שורו נפלים בדרך והתעלמת מהם הקם תקים עמו"

אם נראה אחד מישראל שנפל חמורו או בהמה אחרת מכובד המשא או מסיבה אחרת, והוא זקוק לעזרה כדי להקים אותם ואת משאם מן הארץ, ולהטעינם שוב - אסור לנו להתעלם, אלא עלינו לעזור לו להקים את בהמתו מחדש ולהטעין את משאה, כדי שיוכל להמשיך בדרכו.

מבט לתלמיד

בדומה למצוות השבת אבידה, גם מצוה זו דורשת מוכנות לטרוח ולהקדיש זמן מתוך דאגה לזולת, ותחושת חמלה וערבות הדדית. וכך כתב בעל **ספר החינוך** (מצוה פ): "משרשי המצוה, ללמד נפשנו במידת החמלה, שהיא מידה משובחת, ואין צריך לומר שחובה עלינו לחמול על האיש המצטער בגופו, אלא אפילו המצטער באבדת ממונו, מצוה עלינו לחמול עליו ולהצילו".

מלבד הדאגה לזולתו, יש במצוה זו גם דאגה לצער הבהמה ומניעת 'צער בעלי חיים', כדברי הרש"ר הירש: "זו גם חובה כלפי הבהמה כדי למנוע צער בעלי חיים".

בגדי איש ובגדי אישה (פסוק ה)

נאמר בפסוק ה: "לא יהיה כלי גבר על אשה ולא ילבש גבר שמלת אשה
כי תועבת ה' אלקיך כל עשה אלה"

התורה אוסרת על אנשים ונשים ללבוש בגדים או לנהוג מנהגים
המיוחדים לבני המין השני. לכן אסור לאיש להתנאות בתכשיטי נשים,
ואסור לאישה ללבוש בגדי מלחמה. בכך תמנע תערובת שתביא לידי
מכשלה.

בטעם המצוה כתב בעל **ספר החינוך** (מצוה תקמב):

"משרשי המצוה, להרחיק מאומתנו הקדושה דבר ערוה וכל ענין
וכל צד שיהיה הכשלון באותו דבר מצוי מתוכו... ואין ספק כי
אם יהיו מלבושי האנשים והנשים שווים, יתערבו אלו עם אלו
תמיד ומלאה הארץ זמה".

עם ישראל נתייחד מן האומות במידת הטהרה והצניעות. בעוד
הגויים נוהגים בפריצות ובטומאה ואינם משגיחים על איסורי עריות,
עם ישראל קדוש וטהור ונוהג בעדינות תוך הקפדה על כללי הצניעות
המתבטאים גם בצורת הלבוש. "ישראל קדושים" ושומרים על טהרת
המחשבה, המעשים והמשפחה.

מבט למורה

איסור 'לא ילבש' איננו מצומצם רק לרובד החיצוני, לבישת
בגדי המין השני, אלא שורשו בהגדרת תפקידם של האיש
והאישה בבריאה, וכך כתב **מנחם מנדל קוק** (שמונה קבצים קובץ
א, תקיד):

"התכונה של הנבר היא בנויה לבא לאשרו על ידי הוספת
תרבות ושכלול מדעי ואומנותי, והתכונה של האשה היא
בנויה, להיות הולכת ומתפתחת דווקא מתוכיותה, בלא עמל

של ספרים, וכל המלמד את בתו תורה כאילו מלמדה תפלות.

כל קלקולי החיים באים, ועל כל פנים רבים מהם, מזה שהאיש רוצה ללבוש בגדי אשה, לגדל מאליו כצמח השדה, במובן הרוחני והמעשי, והאשה חפצה ללמוד ולכבוש. יבאו ימים ויכיר העולם את עוותתו, ויחזיק כל מין במידתו, ואז יהיה לנו מין אנושי, ממוזג, שהמבט הבריא כשהוא לעצמו, מצד האם, והופעת רוח הפועל והמחפש מצד האב, שניהם כללו את יופיו".

שילוח הקן (פסוקים ו-ז)

נאמר בפסוקים ו-ז: "כִּי יִקְרָא קֶן צִפּוֹר לְפָנָיו בַּדֶּרֶךְ בְּכָל עֵץ אוֹ עַל הָאָרֶץ אֲפֻרָּחִים אוֹ בִּיצִים וְהָאֵם רֹבֶצֶת עַל הָאֲפֻרָּחִים אוֹ עַל הַבִּיצִים לֹא תִקַּח הָאֵם עַל הַבָּנִים. שְׁלַח תִּשְׁלַח אֶת הָאֵם וְאֶת הַבָּנִים תִּקַּח לָךְ..."

אדם שמוצא קן שאין לו בעלים ובו ציפור הרובצת על אפרוחים או ביצים, התורה אוסרת עליו לקחת את הציפור עם האפרוחים או הביצים. הרוצה לקחת את האפרוחים או את הביצים, חייב לשלח לפני כן את האם מן הקן, ואם היא שבה, עליו לשלחה שוב ושוב, אפילו מאה פעמים, ורק אז מותר לו לקחת את האפרוחים או הביצים.

שני טעמים עיקריים שניתנו למצוה זו מוזכרים **ברמב"ן** (פסוק ו): **האחד** - לחזק בליבנו את מידת הרחמנות, שלא ניטול את האם מעל גוזליה, אלא קודם נשלחנה לחופשי, ורק לאחר שתתרחק מן הקן, ניטול את גוזליה. **והשני** - אף שהתורה התירה לאדם להשתמש לצרכיו בבעלי חיים, ואף ליטול את חיהם, היא לא התירה לו להכחיד מינים של בעלי חיים, ולכן היא אסרה עליו איסורים מסוימים כדי להרחיקו מכך. וכך כתב **הרמב"ן** (בהמשך שם):

"שלא יתיר הכתוב לעשות השחתה לעקור המין אף על פי שהתיר השחיטה במין החוא, והנה התורג האם והבנים ביום אחד או לוקח אותם בחיות להם דרור לעוף כאילו יכרית המין החוא".

מבט למורה

המשנה בברכות (פ"ה, מ"ג) כותבת: "האומר על קן ציפור יגיעו רחמיה ועל טוב יזכר שמך... משתקין אותו".

הרמב"ם (מורה נבוכים ג, מח), שביאר שטעם מצוות שילוח הקן הוא הרחמים על הציפור, כותב כי ישנה מחלוקת האם מותר לדרוש טעמי מצוות, והמשנה סוברת שהדבר אסור, ואילו הוא נקט כדעה המתירה.

הרמב"ן (פסוק ו) הסכים עם הרמב"ם שיש למצוות טעמים, אולם דייק שהטעם של מצוות שילוח הקן הוא להקנות לנו רחמנות, ולכן המשנה אמרה שאין לייחס לקדוש ברוך הוא רחמים.

המהר"ל (תפארת ישראל פרק ו) חלק על גישות אלו. לדבריו אין לייחס לבורא מחשבות וכוונות אנושיות, והמצוות הן "גזרת מלך", ואין יכולת בדעת אנוש להבינן.

רבי מנחם רקאנטי, מן הראשונים, כותב בהקדמת ספרו 'טעמי מצוות', כי מכיון שהתורה היא מקור החכמה והטוב, כל הטעמים המגדילים ומאדירים את המצוה כלולים בה. עם זאת, אין בטעמים האנושיים כדי למצות את כל הכוונה האלקית שבמצוה. לכן חלילה מלהורות הלכה לפי טעמי המצוות. לפי דבריו פירוש דברי המשנה הוא, שאף אם במצוה כלולה רחמנות, אין לעשות את הרחמנות ליסוד המצוה.

באותו כיוון ביאר את המשנה **רבנו הרצי"ה** בשיחותיו (דברים עמ' 320). לדבריו, מידת הרחמים היא מידה טובה הנמנית בין מאפייניה היסודיים של האומה הישראלית, אבל הניסיון להקיש ממידות האדם למידות האלקיות מוטעה מיסודו. איננו 'מדריכים' את ריבונו של עולם ו'מחנכים'

אותו כיצד לנהוג על פי אמות המידה המוסריות שלנו, אלא בונים אנו את עולם הערכים ואת בנין המוסר שלנו מתוך התבוננות במוסר האלקי העליון.

נאמר **בהמשך פסוק ז': "...למען ייטב לך והארבת ימים"** מעטות המצוות ששכרן מוזכר בפירוש. מה ראתה התורה לפרש במצוה זו את מתן שכרה?

דרשו חז"ל (מדרש תנחומא כי תצא ב):

"אין לך מצוה קלה בכל המצוות יותר משילוח הקן, ומה שכרה, 'למען ייטב לך והארבת ימים'. משל למה הדבר דומה, למלך שהכנים פועלים לשדרו לנמוע ולא גילה להם שכר נטיעתן, לערב כל מי שנמטע אילן אחד נתן לו זהוב אחד. התחילו הכל תמהין ואומרים, ומה זה שלא נמטע אלא אילן אחד קל ופחות נתן לו זהוב אחד, אנו שנמטענו הרבה על אחת כמה וכמה, ומה שכר שילוח הקן שכרה אריכות ימים, שכר מצוות שיש בהן חיסרון ומורח והחייאת נפשו על אחת כמה וכמה".

מצוות שילוח הקן היא 'מצוה קלה'. כדי לקיימה דרושה פעולה קלה שאינה כרוכה בכל קושי ואין בה שום חסרון כיס. ואם במצוה קלה כזאת השכר הוא עצום, ומקיימה זוכה לאריכות ימים ושנים, קל וחומר בשאר מצוות שהן חמורות וקשות יותר, ששכרן יהיה גדול. עם זאת, אין הכוונה שנקיים את המצוות כדי לקבל שכר, כפי שממשיך המדרש:

"לפיכך לא פירש הקדוש ברוך הוא שכר עושי מצוה בתורה, שיהיו ישראל עושין אותן מעצמן להרבות שכר, שכך שנינו אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס אלא הוו כעבדים המשמשין את הרב שלא על מנת לקבל פרס".

המעלה הגבוהה היא לקיים את המצוות לא כדי לקבל את שכרן אלא

כדי לעשות את רצון ה'. אך התורה רצתה להראות לנו מה רב ערכה של כל מצוה.

מבט לתלמיד

השכר הגדול של מצוה קלה זאת מלמדנו מה רב ערכן של מצוות ה', ובפרט למי שמקיים אותן לשם שמים.

עשיית מעקה (פסוק ח)

נאמר בפסוק ח: "כִּי תִבְנֶה בֵּית חֹדֶשׁ וְעָשִׂיתָ מַעְקָה לְגִגְדֹּךָ וְלֹא תִשֶּׂים דָּמִים בְּבֵיתְךָ כִּי יִפֹּל הַנֶּפֶל מִמֶּנּוּ"

אדם מצווה לעשות מעקה לגגו ולכל מקום ברשותו שאפשר ליפול ממנו ולבוא לידי סכנת נפשות, כגון באר או בור שבחצרו. מצוה זו מלמדת על האחריות הגדולה המוטלת על האדם לדאוג לכך שלא יפגע אדם אחר, גם אם מדובר ברשות הפרטית שלו. וכך כתב הרש"ר הירש:

"האדם הבונה את ביתו חייב להתחשב מראש בכל רעיו ובני ביתו המצויים בביתו, אל יקיים דבר שיוכל להסב נזק לאחר".

מבט לתלמיד

על כל אדם מוטלות חובת הזהירות והאחריות לעשות בתחומו את כל הדרוש כדי שאדם אחר לא יפגע חלילה.

איסורי כלאיים (פסוקים ט-יא)

השם "כְּלָאִים" הוא שם כולל למצוות לא תעשה שעניינן לאסור ערוב מינים שונים מן הצומח והחי.

על משמעות השם "כלאיים" כותב רבי יעקב צבי מקלנבורג, בעל הכתב והקבלה:

"כלאים - שורש המילה כל"א, לפי שהמחבר שני דברים שלא יתבנו להיות מחוברים הרי הם על דרך משל ככלואים בעל כרחם. ויש אומרים, שענינו מן 'ויכלא חגשם', לשון מניעה ועצירה, כי ערוב המין באינו מינו הוא מעצר לו כמו 'עצור האסור', בדרך משל מין אחד מתבשל מאחר ועומד לקצור וחברו עדיין לא נתבשל, ומכל שכן כלאים בעלי חיים שנמנעים מעשות פרי, רוצה לומר לא יולידו".

חיבור מעושה ולא נכון של כוחות שונים כופה על כל אחד מן הכוחות להתנהג בשונה מטבעו, ולא זו בלבד - הוא עשוי למנוע מהם תפקודים חיוניים, כגון הולדה, שהרי פרדים הנולדים מהכלאת סוס וחמור אינם מולידים.

בדומה לכך כתב הרש"ר הירש:

"בחוקי 'למינו' הוא [-ה'] קבע לכל מין ממיני היצורים את המסלול המתאים לייחודו, וכל מין יפתח במסלול הזה את הווייתו ואת חייו".

העירוב בין המינים קורא תיגר על היסודות שטבע ה' במעשה בראשית.

כלאי הכרם

נאמר בפסוק ט: "לֹא תִזְרַע כְּרָמְךָ כְּלָאִים פֶּן תִּקְדַּשׁ הַמְּלֵאָה הַזֶּרַע אֲשֶׁר תִּזְרַע וּתְבוֹאֶת הַכֶּרֶם"

בנוסף לאיסור המוזכר בפרשת קדושים לזרוע שני מיני זרעים יחד, בפסוק זה מלמדת התורה שאסור לזרוע זרעים בסמוך לגפנים. ולא עוד אלא שאם עשה זאת, נאסרו כל הגידולים באכילה ובהנאה. בכך שונה דין הגפן מדין שאר אילנות שאין בהם דין כלאים. מן התורה אין איסור זריעת כלאים נוהג אלא בארץ ישראל בלבד. **הרש"ר הירש** מבאר, שמשום כך היא נשנתה כאן: "מצוה זו נובעת מקדושת ארץ ישראל שהיא אדמת תורת ה', ולפיכך היא כלולה בספר הזה, שהוא קובץ לצורך באי הארץ".

כלאים בעבודה עם בהמות

נאמר בפסוק י: "לא תִּהְיֶה בְּשׁוֹר וּבַחֲמֹר יַחְדָּו"

האיסור לחרוש בשור וחמור יחדיו אינו בשור ובחמור בלבד אלא גם בכל שאר מיני בהמות וחיות, ולא בחרושה בלבד אלא בכל עשיית מלאכה כאשר בהמות משני מינים שונים נושאות יחד בעול.

בסיבת האיסור נאמרו שלושה טעמים עיקריים:

האבן עזרא כתב: "כי אין כח החמור ככח השור".

בהדר זקנים מבואר: "לפי שהשור מעלה גרה והחמור אינו מעלה גרה, וסבור החמור שהשור אוכל תמיד כשהוא חורש עמו, ויש צער בעלי חיים". **רבנו בחיי** כתב (בדומה לדברי הרמב"ן): "עיקר הטעם במצוה זו, משום חשש כלאים, כי שמא יבואו להרבעה, ודרך עובד אדמה להביא צמדו אל הרפת ואולי יבאו להרבעה ויעשו ולדות משונים, ולהכחיש מעשה בראשית".

כלאי בגדים

נאמר בפסוק יא: "לא תִּלְבַּשׁ שְׂעִטָּנוּ צֶמֶר וּפְשָׁתִּים יַחְדָּו"

אסור ללבוש בגדים שעשויים מצמר ופשתן יחד, ואף אסור להעלותם על הגוף דרך כיסוי ועטיפה. כמו כן, נאסר אפילו לשבת או לשכב על מצע העשוי כלאיים.

מצוות ציצית (פסוק יב)

נאמר בפסוק יב: "גְּדִלִים תַּעֲשֶׂה לָךְ עַל אַרְבַּע כְּנָפוֹת כְּסוּתְךָ אֲשֶׁר תִּכְסֶּה בָּהּ"

כמבואר בספר במדבר, מצוות ציצית מרוממת את ישראל וקושרת אותם עם התורה ומצוותיה. הציצית מזכירה לאדם את קרבתו להקב"ה ואת הזכות הגדולה שבקיום מצוותיו, כדברי בעל **ספר החינוך** (מצוה שפו) שמצוות ציצית "היא למען נזכור כל מצוות ה' תמיד, ואין דבר בעולם יותר טוב לזיכרון כמו נושא חותם אדוניו קבוע בכסותו אשר יכסה בו תמיד, ועיניו וליבו עליו כל היום".

בחזרה על מצוות ציצית בפרשתנו התחדשו בה מספר דינים, וכך כתב **האברבנאל**:

"כבר נזכרה גם כן מצוות הציצית [בפרשת שלח] בשלמות, אבל ביאר בה הנה ב' דברים: האחת - באמרו 'על ארבע כנפות כסותך', להגיד כי אף על פי שהיה הלבוש מכנפים הרבה לא יחוייב בציצית כי אם בבעל ד' כנפות, והביאור השני - אמרו 'אשר תכסה בה', להגיד שאם אין הלבוש כדי לכסות בו אינו חייב בציצית".

במצוות ציצית האמורה בספר במדבר, לא פרש הכתוב את מספר כנפות הבגד שיתחייב בציצית, וכאן במילים 'ארבע כנפות כסותך' בא הכתוב למעט בגד בעל שלוש או חמש כנפות. ועוד נתחדש בפרשתנו, שדווקא כסות המשמשת ללבישה מחויבת בציצית. גם את מנין החוטים למדו חז"ל מן הכתוב בפרשתנו - "גְּדִלִים תַּעֲשֶׂה לָךְ עַל אַרְבַּע כְּנָפוֹת כְּסוּתְךָ אֲשֶׁר תִּכְסֶּה בָּהּ". 'גדיל' פירושו שני חוטים שזורים יחד, ו'גדילים' הם שני זוגות חוטים.

על כך כתב **רבנו הרצי"ה** בשיחותיו (דברים עמ' 317):

"זו דוגמא של מצוה שאינה מחודשת בעצם מציאותה, אבל משתלמת ומשתכללת בפרטי הפרטים של קיומה. זה הסגנון של

'משנה תורה'. קודם הופיע היסוד, ועכשיו ההתפרטות המעשית, קידוש השם הגדול שבריאליזציה בתחתיות ארץ, שמופיע מעט לפני הכניסה לארץ. הארץ זו הממשות של כל התורה כולה".

החזרה על המצוות בספר משנה תורה לא תמיד נועדה לחדש דברים הנוהגים דווקא בארץ ישראל, מכל מקום גם הוספת פרטי קיום המצוות מתאימה למגמתה של הכניסה לארץ, שנועדה לתת מקום לתורה העליונה והנשגבה בעולם הזה, הנמוך והשפל, ובכך לקדש את השם בעולם ולהעלותו.

מבט למורה

זירוז לקיום מצוה זו וחינוך הילדים לקיומה מגיל צעיר מוצאים אנו באגרת מאת **מֶרֶן הַרֵב קוֹק** ל"הנהלה המרכזית של יתומי ארץ ישראל" (מובאת בשיחות הרצ"ה דברים עמ' 331), וזו לשונה:

"מה שנוגע לחינוך המעשי של הדת, הנני מוצא להעיר על פרט אחד אשר שמעתי שהוא חסר בבתי החינוך שלהם, והיא: תלבושת הציצית. זאת המצוה החביבה התדירית, המקושרת עם נוסח הברכה שלה, אסורה להיות חסרה אצל החינוך המעשי הדתי של הילדים, והנני בטוח בישרת נפשם שיהיו מזורזים לתקן את הפרט הזה... ויתרגלו לדרך על הציצית יום יום, למען ידעו שהם יהודים נאמנים לעמם ולדתם, אשר אך בחינוך שלם כזה נוכל לקוות שיהיו לברכה ולתפארת לישראל כאשר יגדלו ויהיו לאנשים...".

הקשר בין המצוות

בשנים עשר הפסוקים הללו ישנן מצוות רבות העוסקות במגוון נושאים: שמירה על חיי האדם [מעקה] ועל חיי הבהמה [שילוח הקן], צער בעלי חיים ועזרה לזולת [פריקה וטעינה], דאגה לרכוש הזולת [השבת אבדה], צניעות [לא ילבש], שמירה על סדרי בראשית [כלאיים].

מצוות אלו נוהגות במגוון תחומים: הלבוש, הבית והשדה. המפרשים מצאו קשר בין מצוה לסמוכה לה, וחז"ל למדו מן הסמיכות דינים [כגון שמצוות ציצית דוחה את איסור כלאיים], אולם לא מצינו מבנה ברור המבאר באופן כולל את סדר המצוות בפרשה. עם זאת ניתן לומר, שברבות מהן בולטת הרגישות שאדם נדרש לה כלפי בריותיו הקדוש ברוך הוא, שלא תפגענה לא הן ולא צביוןן, ואדרבה – עליו להשתדל לסייע להן.

אמנם חז"ל חיברו בין המצוות השונות [כשם שעשו בתחילת הפרשה], כדברי רש"י:

"אם קיימת מצוות שילוח הקן, סופך לבנות בית חדש ותקיים מצוות מעקה, שמצוה גוררת מצוה, ותניע לברם ושדה ולבגדים נאים. לבך נסמכו פרשיות הללו".

סמיכות הפרשיות מלמדת שהן כרוכות זו בזו ו'מצוה גוררת מצוה'. כשאדם מקיים מצוה ומואר באורה המיוחד, הוא זוכה לקרבת ה' גדולה ואז מתעורר בו הרצון לקיים מצוות נוספות, וכדברי רבנו יונה בפירושו למסכת אבות (פ"ד, מ"ב):

"מצוה גוררת מצוה, מכח הטבע כי הוא זה, כי בעשות האדם מצוה קטנה פעם אחת הוא מתקרב את השם ומרגיל את רוחו לעבודתו ונקלה בעיניו לעשות מצוה אחרת שיש בה מורח כנגד הראשונה או יותר מעט, מפני שכבר הורגל מבעו למלאכת המצוה. וכי יעשה שניה ושלישי אף כי תהיה עליו למורח הרבה מן הראשונות יעשנה מהרה, כי כבר הרגל שולט עליו הרבה עד כי ישלום עליו עד מאד ויעשה כל המצוות בולין".

מבט לתלמיד

"מצוה גוררת מצוה" – כל מצוה שאדם מקיים, ולו הקלה שבקלות, משפיעה השפעה רחבה על אישיותו ומביאה אותו לקיום מצוות נוספות.

מוציא שם רע (פסוקים יג-כא)

עד עתה עסקנו בגדרים הנוגעים לצורת החיים הטבעית. כעת אנו פונים לעסוק בתחום שבין איש לאשתו.

נאמר בפסוק יג: "כִּי יִקַּח אִישׁ אִשָּׁה וְבָא אֵלֶיהָ וְשָׁנְאָה"

החיבור בין בני זוג נעשה בשני שלבים: קידושין ונישואין. השלב הראשון הוא שלב **הקידושין**, ומהותו היא קניינית - החתן נותן לכלה טבעת ואומר לה: "הרי את מקודשת לי". מכאן ואילך האישה נחשבת לאשת איש, ואם היא נכשלת ח"ו עם אדם אחר - היא והוא חייבים מיתה, אף על פי שעדיין אינם חיים יחדיו. השלב השני הוא שלב ה**נישואין**, שבמרכזו עומדת הכניסה לחופה. משלב זה ואילך בני הזוג חיים יחדיו כדרכם של בעל ואשתו. [כיום נהוג לעשות את שני השלבים יחד תחת החופה. המושג 'אירוסין', שבלשון התורה וחז"ל מתייחס לקידושין, מציין בימינו רק החלטה להתחתן, שאין לה תוקף הלכתי]. כאן עוסקת התורה באדם שאירס - קידש - נערה, ולאחר שנשא אותה, הוא טוען שבזמן אירוסיה - בזמן בו היתה מקודשת לו אך עדיין לא נשואה לו - היא נכשלה עם אחר. אם דבריו אמת, הרי שהיא חייבת מיתה חמורה של סקילה. אולם כאן מדובר בטוען טענת שקר [למשל, כי אינו רוצה לשלם לה את דמי כתובתה].

כתב המלבי"ם (פסוק יג, אות פז):

"ושנאה - הלא יצויר ששם לה עלילות דברים שלא מחמת שנאה, רק שנשתנה דעתו להעליל עליה כדי שיקח אחרת נאה או עשירה ממנה, רק הכתוב מלמדנו שעברה גוררת עברה, ושיצא מגדר התורה והמוסר כל כך עד שירצה לשפוך דמה, לזה יקדם על הרוב עברה אחרת קלה שהיא מביאתו לידי שפיכות דמים".

לעיתים אדם מרשה לעצמו לעשות חטא שנראה בעיניו קל, למשל לשקר כדי להרויח רווח מסוים, אולם הדבר עלול לסבך אותו בחטאים קשים הרבה יותר. כמה זהירות דרושה בכל מצוה של תורה!

נאמר בפסוק יד: "וְשֵׁם לָהּ עֲלִילַת דְּבָרִים וְהוֹצֵא עָלֶיהָ שֵׁם רָע וְאָמַר אֶת הָאִשָּׁה הַזֹּאת לְקַחְתִּי וְאֶקְרַב אֵלֶיהָ וְלֹא מִצְאָתִי לָהּ בְּתוּלִים"
 "לֹא מִצְאָתִי לָהּ בְּתוּלִים" - לא מצאתי שהיא בתולה, כלומר שאחרי אירוסייה היא היתה עם איש אחר כדרך איש ואשתו.

נאמר בפסוקים טו-יז: "וְלָקַח אָבִי הַנַּעֲרָ וְאָמָהּ וְהוֹצִיאוּ אֶת בְּתוּלֵי הַנַּעֲרָ אֶל זִקְנֵי הָעִיר הַשְּׁעֵרָה. וְאָמַר אָבִי הַנַּעֲרָ אֶל הַזִּקְנִים אֶת בְּתִי נָתַתִּי לְאִישׁ הַזֶּה לְאִשָּׁה וַיִּשְׁנֶאָה. וְהִנֵּה הוּא שֵׁם עֲלִילַת דְּבָרִים לֵאמֹר לֹא מִצְאָתִי לְבִתִּי בְּתוּלִים וְאֵלֶּה בְּתוּלֵי בְּתִי וּפְרָשׁוֹ הַשְּׁמֵלָה לִפְנֵי זִקְנֵי הָעִיר"

חז"ל מסבירים שהדברים האמורים כאן אינם כפשוטם, אלא הדיון הוא משפטי: הבעל מביא עדים לאשש את טענתו, והאישה ומשפחתה מביאים עדים להזים את העדות הראשונה. וכך כתב רש"י: "ופרשו השמלה - הרי זה משל, מחוורין הדברים כשמלה".

נאמר בפסוקים יח-יט: "וְלָקַחוּ זִקְנֵי הָעִיר הַהוּא אֶת הָאִישׁ וַיִּסְרוּ אֹתוֹ. וַעֲנִשׁוּ אֹתוֹ מָאָה כֶּסֶף וְנָתְנוּ לְאָבִי הַנַּעֲרָה כִּי הוֹצִיא שֵׁם רָע עַל בְּתוּלַת יִשְׂרָאֵל וְלֹא תִהְיֶה לְאִשָּׁה לֹא יוּכַל לְשַׁלְּחָה כָּל יָמָיו"
 אם התברר בדרישה וחקירה שדברי הבעל לא היו אלא עלילת שקר והוצאת שם רע על בתולת ישראל, הבעל נענש בשלושה עונשים:
 א. מלקות - שליח בית דין מכה את הרשע ארבעים מלקות, שנאמר: "וַיִּסְרוּ אֹתוֹ".

ב. קונסים אותו לשלם לאבי הנערה מאה שקל כסף, שנאמר: "וַעֲנִשׁוּ אֹתוֹ מָאָה כֶּסֶף וְנָתְנוּ לְאָבִי הַנַּעֲרָה".
 ג. אסור לו לגרשה אלא אם כן היא חפצה בכך, שנאמר: "וְלֹא תִהְיֶה לְאִשָּׁה לֹא יוּכַל לְשַׁלְּחָה כָּל יָמָיו".

בטעם עונשו של מוציא שם רע, כתב האברבנאל:

"לפי שהאיש הזה חשב לעשות קלון וחרפה רבה לאבי הנערה ואמה באומרו שזנתה בביתם, וחשב לפטרה מבלי כתובה,

ושישלחה מביתו בידיים ריקניות, לכן גזרה עליו התורה שלשה מיני עונשים וכולם מדה כנגד מדה.

הראשון - כנגד חשיבתו לעשות קלון וחרפה לקרובי אשתו, יהיה עונשו 'ויסרו אותו', רוצה לומר: שבית הדין יענישוהו במלקות ברצועה, כדי שיפחתו מעלתו וחרפתו לא תמחה.

השני - כנגד המוהר שחשב להפסידה ולגזלה ממנה, שהוא חמישים כסף, יהיה עונשו מאה כסף, שהוא כפל המוהר. ויתנו אותם לאבי הנערה, לא לנערה עצמה, לפי שהיא ברשותו, ותיקחם אחרי כן.

השלישי - כנגד מה שחשב לפטרה ולהסירה מעליו, אמר: 'ולו תהיה לאשה לא יוכל לשלחה כל ימיו', כי עם היות לו רשות לגרש את אשתו כשירצה, עתה לא יגרשה כל ימי חייו".

הנהגת ה' בעולם, היא לתת לכל חוטא כפי מידתו, מידה כנגד מידה, ובכך לתקן את דרכיו ולכוון אותו אל דרך ה' הטובה והישרה.

"כִּי הוּצֵא שֵׁם רָע עַל בְּתוּלַת יִשְׂרָאֵל"

מדוע התורה מדגישה את העובדה שהבעל הוציא שם רע על אשתו ובייש אותה, לכאורה ראוי היה לציין שמחמת עלילתו היא היתה עלולה להתחייב מיתה?

על שאלה זו משיב **רבנו יונה בספר שערי תשובה** (שער ג, אות קיא):

"נאמר: 'וענשו אותו מאה כסף ונתנו לאבי הנערה כי הוציא שם רע' וגו' (דברים כב, יט), הנה לא הזכיר הכתוב חטאו על אשר היה מבקש נפש האשה ומסבב להמיתה בבית דין בעדי שקר אשר הביא על זנותה, והזכיר עוון הוצאת שם רע, כי הוא העוון הגדול יותר מן המבקש נפש לספותה, כי צער הכלימה מר ממוות.

וכן אמרו רבותינו זכרונם לברכה (כתובות מו ע"א): על הוצאת שם רע חייבו הכתוב מלקות וממון, לא על דבר אשר ביקש להמיתה".

הבושה הגדולה שגרם הבעל חמורה יותר מכוונתו להמיתה.
 וכן כתב **החפץ חיים** (פתיחה עשין יג): "עונשו [של מוציא שם רע] חמור הרבה יותר מסתם לשון הרע ורבילות".
 בדומה לכך אומרים **חז"ל** (ערכין טו ע"א): "האומר בפיו חמור מן העושה מעשה", לאמור: מוציא שם רע חייב בקנס של מאה כסף וגם סופג מלקות, ואילו אונס ומפתה חייבים רק חמישים שקלים ואינם חייבים מלקות.
 מכאן אנו לומדים כמה צריך להיזהר מלגרום בושה לזולת, שכן "צער הכלימה - מר ממוות".

מבט למורה

לימוד נוסף מלמדנו **הרש"ר הירש** (פסוק יח) מתוך בירור עניינו של הקנס שבו מתחייב הבעל, וכך כתב:

"מאת השקל המשתלמים על ידי הבעל אינם פיצוי לאשה הצעירה על נסיון ההאשמה המחללת את כבודה, אלא ישראל, כבוד האומה בכללותה, הוא שנפגע על ידי ההאשמה הזאת המחללת את כבודה של בת ישראל. לפיכך הכסף הזה הוא קנס המשתלם במישרין אל כלל האומה. לא נאמר כאן: 'זשתו עליו מאה כסף לתת לאבי הנערה כי הוציא שם רע על בתו', אלא: 'וענשו אתו' וגו', האומה היא התובעת את הכסף הזה כקנס משום שבזזה את אחת מכנותיה, ומידי האומה ייטול האב את הסכום שנשתלם על ידי הבעל 'כי הוציא שם רע על בתולת ישראל'.

כל אב הוא שליח האומה, ובטוהרה המוסרית של בנותיו הופקד בידיו היקר שבאוצרות אומתו. כאשר ייטול האב מידי נציגות האומה את הקנס ששולם על ידי מוציא דיבת בתו, הרי זו ההכרה המתבטאת בכך: צניעות הבת שנתגלתה בתומתה היא בראש ובראשונה זכותו של האב, זכותו של הבית שהשכיל לחנך ולטפח בביתו את פנינת העושר הלאומי היהודי, את צניעות האשה".

נאמר בפסוקים כ-כא: "וְאִם אָמַת הָיָה הַדֹּבֵר הַזֶּה לֹא נִמְצְאוּ בְּתוֹלִים לְנַעֲרָה. וְהוֹצִיאוּ אֶת הַנַּעֲרָה אֶל פֶּתַח בֵּית אָבִיהָ וְסִקְלוּהָ אִנְשֵׁי עִירָהּ בְּאֲבָנִים וּמָתָה כִּי עָשְׂתָה נִבְלָה בְּיִשְׂרָאֵל לְזָנוֹת בֵּית אָבִיהָ וּבַעֲרַת הָרַע מִקֶּרְבָּךְ"

אם התברר בבית הדין שהבעל צדק בטענתו והנערה נכשלה לאחר אירוסיה עם איש אחר ולא היתה בתולה בנישואיה, מוציאים אותה מבית הדין ומולכים אותה אל בית מגורי הוריה, ושם בפתח הבית ממיתים אותה בסקילה. לא די שיהיה הדבר במעמד אביה ואימה, אלא יש להביאה אל פתח בית אביה ממש. אבי הנערה ואמה, שחינוכה מוטל עליהם, נושאים באחריות על מעשיה, וכדברי רש"י: "אבי הנערה ואמה - מי שגידלו גידולים הרעים, יתבזו עליה".

"עֲשֵׂתָה נִבְלָה בְּיִשְׂרָאֵל"

כתב האברבנאל:

"והנבלה שעשתה היא הזנות בהיותה מאורסה לאיש, ועם היותה מזרע ישראל עם קדוש לה', השחיתה עלילה כזאת... לא חששה אל כבוד אביה ובעלה, ולא לכבוד עמה וזרעה".

עם ישראל הוא עם קדוש לה', וכשבת ישראל נכשלת ופוגעת בקדושת המשפחה בישראל, אין מדובר בנפילה פרטית, אלא בפגיעה בכבוד הוריה, בעלה ובני עמה הקדושים, ומכאן חומרת עונשה. וכך כתב הרש"ר הירש (פסוק כא):

"פריצות האשה הצעירה נזקפת לחובת החינוך שקיבלה בבית הוריה, והיא ממיטה קלון על האומה כולה: כי עשתה נבלה בישראל, לא עצמה בלבד ניוולה אלא כל בתולות ישראל (ספרי)".

מבט לתלמיד

קדושת המשפחה היא ערך חשוב בעם ישראל, משום שהמשפחה הנאמנה היא יסוד חיי העם.

אשת איש שנבעלה לאחר (פסוק כב)

נאמר בפסוק כב: "כִּי יִמָּצָא אִישׁ שֹׁכֵב עִם אִשָּׁה בְּעֶלְתָּהּ וּמָתוּ גַם שְׁנֵיהֶם הָאִישׁ הַשֹּׁכֵב עִם הָאִשָּׁה וְהָאִשָּׁה וּבְעֶרְתָּ הָרַע מִיִּשְׂרָאֵל"

לעומת הפסוקים הקודמים, בהם מדובר על נערה מאורסה הנמצאת עדיין בבית אביה, כאן עוסקת התורה באיש שנכשל עם אישה נשואה החיה עם בעלה. במצב זה, נענשים האיש והאישה במיתת חנק, ואילו הורי האישה אינם נושאים באחריות לחטא.

אדם שלקח נערה מאורסה לאיש אחר

(פסוקים כג-כז)

נאמר בפסוקים כג-כז: "כִּי יִהְיֶה נָעֵר בְּתוּלָה מֵאִרְשָׁה לְאִישׁ וּמִצָּאָהּ אִישׁ בָּעֵיר וְשָׁכַב עִמָּהּ. וְהוֹצֵאתָם אֶת שְׁנֵיהֶם אֶל שַׁעַר הָעִיר הַהוּא וְסָקַלְתָם אֹתָם בָּאֲבָנִים וּמָתוּ אֶת הַנָּעֵר עַל דְּבַר אֲשֶׁר לֹא צִעָקָה בָּעֵיר וְאֶת הָאִישׁ עַל דְּבַר אֲשֶׁר עָנָה אֶת אִשְׁתּוֹ וּבְעֶרְתָּ הָרַע מִקִּרְבְּךָ"

אדם שנהג עם נערה המאורסה לאחר כדרך איש ואשתו, והנערה לא הביעה התנגדות לכך, סוקלים את שניהם על פי בית דין [אם יש עדים והתראה] בשערי העיר שבה עברו על האיסור. גם אם האיש הוא שיזם את המעשה ופעל בו, מכיון שהנערה לא התנגדה ולא צעקה לעזרה, הרי שהיה לה נוח בכך והיתה שותפה לעבירה, ולכן גם היא חייבת מיתה. וכדברי הרמב"ן: "יתחייבו שניהם סקילה, שגם האשה בחזקת מזנה לדעת, כיון שלא צעקה כלל, כי דרך כל אנוסה לצעוק בעיר להושיעה ולהצילה".

מבט לתלמיד

לא רק מי שיזם את החטא ופעל בו נענש עליו; גם מי שלא יזם את החטא אלא רק נגרר אליו, וגם מי שהשתתף במעשה רק באופן פאסיבי, נוטל חלק בחטא. אחריות גדולה מוטלת על אדם שלא ייגרר חס ושלום לחטא, ואם נקלע לחטא בעל כורחו, עליו לעשות כל שביכולתו כדי להינצל מן החטא ולהפסיקו.

על חומרת עונשה של נערה מאורסה יותר מאישה נשואה כתב רש"י (סנהדרין נ ע"א ד"ה על): "ארוסה חמורה מנשואה, שרעה לשמים ולבריות ולעצמה, שפונמת כבודה ומשפחתה ואיבא קלון טפי מנשואה". מעמד הביניים של נערה מאורסה - בין קטנות לבגרות ובין היותה פנויה לנשואה - גורם לכך שחטאה גורם בוסה גדולה לאנשים רבים ואף מסכל מראש את חיי הנישואין שלה - דבר שגם היה אמור לסייע לה שלא להיכשל.

נאמר בפסוקים כה-כז: "וְאִם בַּשָּׂדֶה יִמָּצָא הָאִישׁ אֶת הַנַּעֲרָה הַמְאֻרָשָׁה וְהִחְזִיק בָּהּ הָאִישׁ וְשָׁכַב עִמָּהּ וּמֵת הָאִישׁ אֲשֶׁר שָׁכַב עִמָּהּ לְבָדּוֹ. וְלַנַּעֲרָה לֹא תַעֲשֶׂה דָּבָר אֵין לַנַּעֲרָה חֵטָא מוֹת כִּי כַּאֲשֶׁר יָקוּם אִישׁ עַל רָעָהּ וּרְצָחוֹ נָפֶשׁ בֶּן הַדָּבָר הַזֶּה. כִּי בַשָּׂדֶה מִצָּאָהּ צִעָקָה הַנַּעֲרָה הַמְאֻרָשָׁה וְאֵין מוֹשִׁיעַ לָהּ"

אם האיש והנערה המאורסה היו בשדה, במקום ש"אין מושיע לה", העונש מוטל על האיש החוטא לבדו. זאת משום שאנו מניחים שהנערה לא הסכימה למעשה - "צִעָקָה הַנַּעֲרָה הַמְאֻרָשָׁה". גם אם ידוע כי הנערה לא צעקה, אנו תולים שידעה מראש שגם אם תצעק לא יהיה לה מושיע, ולכן נמנעה מלצעק (רמב"ן).

מן המילים "וְאֵין מוֹשִׁיעַ לָהּ" למדו חכמים (סנהדרין עג ע"א), שאם יש לה מושיע - אם יש אדם שיש בידו להושיע, עליו לעשות זאת "בכל דבר שיכול להושיע", כולל בהריגתו של התופס (ואם אין אפשרות אחרת).

חומרת המעשה - "כַּאֲשֶׁר יָקוּם אִישׁ עַל רֵעֵהוּ וְרֵצְחוֹ נָפֵשׁ" - גורמת לכך שיש למנוע אותו בכל דרך. התורה נותנת רשות ביד כל אדם למנוע מחברו עבירות חמורות הפוגעות בזולת, אפילו באמצעות הריגת החוטא בטרם יבצע את זממו.

מן המילים "וְלֹנֶעֱךָ לֹא תַעֲשֶׂה דְבָר" לומדים חז"ל (נדרים כז ע"א) עקרון הנוגע לכל התורה כולה: "אנוס רחמנא פטריה". כלומר, לעולם אין לחייב אדם על שום עבירה במידה והיא נכפתה עליו, כי עיקר חיוב האדם על העבירה תלוי ברצון שהתלווה לעשיית המעשה.

מבט לתלמיד

הרצון הוא הקובע אם המעשה יהיה מעשה עבירה שעונשו חמור, או מעשה סתמי שאין נענשים עליו. וכשם שהרצון קובע את דרגת החומרה לגבי האדם החוטא, כך הרצון קובע את מעלת האדם כאשר הוא זוכה לקיים מצוות מתוך כוונה טהורה ולב שלם.

נערה פנויה שנלקחה לאונסה (פסוקים כח-כט)

נאמר בפסוקים כח-כט: "כִּי יִמָּצָא אִישׁ נָעֵר בְּתוּלָה אֲשֶׁר לֹא אִרְשָׁה וּתְפֹשֶׁה וְשָׁכַב עִמָּה וְנִמְצָאוּ. וְנָתַן הָאִישׁ הַשֹּׁכֵב עִמָּהּ לְאָבִי הַנָּעֵר חֲמִשִּׁים כֶּסֶף וְלֹא תִהְיֶה לְאִשָּׁה תַּחַת אֲשֶׁר עָנָה לֹא יוּכַל שְׁלִיחָה כָּל יָמָיו"

האונס נערה בתולה שאינה מאורסת, בעדים והתראה, הדיינים קונסים אותו לשלם לאביה חמישים שקל כסף. ובדומה ל'מוציא שם רע', אף הוא מחויב לשאת אותה לאישה אלא אם כן היא או אביה אינם רוצים שתינשא לו.

וכתב בעל ספר החינוך (מצוה תקנז) בטעם מצוה זו:

"כדי לייסר הנבלים מן המעשה הרע הזה, ושלא יהיו בנות ישראל כהפקר, שאם יחשוב האונס למלאות נפשו בה וילך לו - יקל

בעיניו לעשות כן הרבה, אבל אם ידע שתהיה קשורה עמו ומוטלת עליו כל ימיו לחיוב שאר כסות ועונה, ואפילו אם יקוץ בה - לא יהיה לו רשות לגרשה לעולם, ושיתחייב לתן לאביה חמשים כסף מיד - באמת יכבוש יצרו וימנע מעשות הנבלה עם הקנם הזה.

וגם יש בזה קצת תנחומים אל הענייה המבוישת שתישאר עמו לעולם, פן יביישנה איש אחר בדבר הרע שאירע לה, ו'פקודי ה' ישרים משמחי לב' (תהלים יט, יט).

מבט למורה

יסודות אלה, של שמירת טהרת הבית בישראל והזהירות מפגיעה בזולת, מובלטים בסדר המצוות שבפרשתנו, כחלק מההכנה לקראת הכניסה לארץ ישראל, בה מצווים אנו לגלות את שלמות האדם שבנו.

רעיונות מרכזיים בפרק כב

השבת אבידה

- **עזרה לזולת** – הצלת אחרים מהפסד ממון דורשת השקעה ומוכנות לויתור למען האחר. אצל אומות העולם מדובר במעשה מוסרי הנובע מטוב לב ורצון טוב לעזור לזולת, אך אצל עם ישראל מדובר במצוה גמורה שציוותה עליה התורה.
- **מידת החמלה** – מידת החמלה אינה נוגעת רק לגופו של הזולת אלא גם לממונו. כשאדם מוצא מציאה, עליו לחשוב על צערו של המאבד ועל עוגמת הנפש שנגרמה לו בעקבות אבדן חפצו, ולטרוח להשיב לו את אבידתו.
- **ערבות הדדית** – יסודה של מצוות השבת אבידה הוא בערבות הדדית. אדם מישראל מחויב לדאוג לרעהו גם אם אינו מכירו ואינו יודע מי הוא וגם אם הדבר כרוך בטרחה מרובה.
- **מעלת השלום** – הדאגה לזולת מגבירה את השלום בין אדם לחברו, ומביאה טובה וברכה לעולם.

שילוח הקן

- **רחמנות ואחריות על הבריאה** – אף שהתורה מתירה לאדם להשתמש בבעלי חיים, עליו להזהר מנפילה לאכזריות, וכן לשאת באחריות לקיום העולם.
- **טעמי המצוות** – העיסוק בטעמי המצוות יכול לשמח את נפשותינו ולזרזנו בקיום המצוות. לכן נכון וראוי לעסוק בטעמי המצוות, ועל ידי כך להוסיף משמעות ושמחה בעת קיום המצוות. עם זאת, יש

לדעת שהטעמים שאנו משיגים בשכלנו אינם ממצים את החכמה האלקית שבמצוות.

מצוות מעקה

- **זהירות ואחריות** – חובת הזהירות והאחריות מוטלת על האדם בכל מעשה שעושה. כשאדם רואה דבר סכנה, לא יתעלם ולא יטיל את החובה על אחרים, אלא יעשה כל שביכולתו לסלק את הסכנה.
- **מצוה גוררת מצוה** – כל מצוה שאדם מקיים, ולו הקלה שבקלות, משפיעה השפעה רחבה על אישיותו ומביאה אותו לקיום מצוות נוספות.

איסורי כלאיים

- **מצוות הארץ** – קדושת הארץ מחייבת הכנה ראויה ומתאימה לפירותיה. כיון שארץ ישראל מעידה על שלמות כוחות הבריאה, חומרת איסור כלאיים בארץ ישראל גדולה יותר.
- **טעמי המצוות** – סודן של מצוות ה' נסתר מעיני אדם וגלוי לפני ה' לבדו, כי מצוות ה' מיוסדות על חכמתו יתברך, חכמה שאין לנו בה תפיסה.

מצוות ציצית

- **קרבת ה'** – מצוות ציצית מרוממת את ישראל וקושרת אותם עם התורה ומצוותיה. הציצית מזכירה לאדם את קרבתו להקב"ה ואת הזכות הגדולה שבקיום מצוותיו.
- **המדים של עם ישראל** – עם ישראל הוא עם קדוש ומתוך כך הוא זכאי ללבוש מיוחד, לבוש בעל משמעות רוחנית הרומזת למצוות התורה.

מוציא שם רע

- **מידה כנגד מידה** – ה' יתברך נותן לכל חוטא כפי מידתו, כדי לתקן את דרכיו ולכוון אותו אל דרך ה' הטובה והישרה. כנגד הלעז והחרפה שביקש להטיל על האישה ועל משפחתה – הוא לוקה בגופו בבושת פנים, כנגד הממון שביקש להפסידה במרמה – עליו לשלם קנס כפול, וכנגד רצונו לסלקה מעליו ולהטיל עליה עונש מיתה – נמנעת ממנו היכולת לגרשה על פי רצונו, ואם חפץ לגרשה עליו לקבל את הסכמתה.
- **אחריות חינוכית** – אבי הנערה ואמה, שחינוכה מוטל עליהם, נושאים באחריות למעשיה.
- **החוטא פוגע בכלל האומה** – עם ישראל הוא עם קדוש לה', וכשבת ישראל נכשלת ופוגעת בקדושת המשפחה בישראל, אין מדובר בנפילה פרטית, אלא בפגיעה בכבוד הוריה, בעלה ובני עמה הקדושים, ומכאן חומרת עונשה.

נערה מאורסה שנלקחה לאיש אחר

- **אחריות** – אחריות גדולה מוטלת על האדם לדאוג שלא ייגרר חס ושלוש לחטא, ואם הסיתו אותו לכך בעל כורחו, עליו לעשות כל שביכולתו כדי להינצל מן החטא, ואם לא התאמץ בדבר, נעשה שותף לעבירה ונענש בחומרה.
- **הצלה בנפשו** – בעבירות חמורות הפוגעות בזולת – עריות, רציחה – מותר למנוע את העבירה אפילו באמצעות הריגת החוטא לפני שיבצע את זממו.
- **מעלת הרצון** – לעולם אין לחייב אדם על שום עבירה במידה ונכפתה עליו, כי עיקר חיוב האדם על העבירה תלוי ברצון שהתלווה לעשיית המעשה, ודרגת העונש נקבעת בהתאם לרמת הרצון וההכרה של האדם במעשיו.

פרק כג

בפרקנו תשעה נושאים עיקריים:

1. איסור אשת אב
2. פסולי חיתון
3. קדושת מחנה ישראל
4. דין עבד גוי שברח מאדוניו
5. איסור קדש וקדשה
6. איסור אתנן
7. איסור ריבית
8. תשלום נדרים
9. דין אכילת פועל

איסור אשת אב (פסוק א)

משפחה מתוקנת מהווה תשתית חשובה לעתידה של האומה. בפרקנו באות מצוות שונות הנוגעות לדרך הראויה להקמת בית ישראל.

נאמר בפסוק א: "לא יקח איש את אשת אביו ולא יגלה בְּנֵה אָבִיו"

אסור לאדם להתחתן עם אשת אביו, והדברים אמורים גם אם היא איננה אימו הביולוגית (כגון שאימו מתה ונשא אביו אישה אחרת, או שמלבד אימו מולידתו יש לאביו גם אישה אחרת). איסור זה הוא מחמת קרבת משפחה, ולכן הוא נוהג גם לאחר מות אביו, כשהאישה כבר איננה אשת אביו בפועל.

נשיאת הבן את האישה שעימה חי אביו את חייו, יש בה משום חוסר

כבוד לאביו, כדברי הרמב"ן (להלן כז, כ): "כי אין ראוי לגלות כנפו אשר פרש על אשה דרך חופה".

פסולי חיתון (פסוקים ב-ט)

מחמת מום בגופם

נאמר בפסוק ב: "לא יבא פצוע דכא וכרות שפכה בקהל ה'"

גבר שנחבל בגופו באיברי ההולדה עד שאינו יכול להוליד, אסור לו לשאת אישה בת ישראל [אך מותר לו לשאת גיורת]. זאת משום שהקשר הזוגי בישראל נועד להקמת משפחה שהיא חלק משרשרת הדורות.

ממזר

נאמר בפסוק ג: "לא יבא ממזר בקהל ה' גם דור עשירי לא יבא לו בקהל ה'"

'ממזר' הוא הנולד מקשר אסור בין איש לאישה, שעונשו כרת או מיתה, כגון אשת איש או לאחת מהעריות המנויות בפרשת אחרי מות (יח, ו-כט).

ממזר אסור לשאת אישה ישראלית, וממזרת אסורה להינשא לישראל. אמנם ממזרים מותרים לשאת זה את זה, וכן מותרים להינשא לגר או לגיורת (ראה רמב"ם הלכות איסורי ביאה טו, א-ב).

פסול הממזרות נמשך לדורות רבים - "גם דור עשירי לא יבא לו בקהל ה'", כלומר גם בני בניו ובנותיו של הממזר אסורים להינשא לישראל. גם כאשר הם נולדו מנישואי היתר כגון ממזר נשא גיורת או שהממזרת נישאת לגר, ילדיהם ממזרים הם. וכך אמרו חז"ל (חגיגה פ"א, מ"ז):

"איזהו מעוות שאינו יכול לתקון? זה הבא על הערוה והוליד ממנה ממזר".

חיי המשפחה בישראל אינם מיועדים לענות רק על צורך טבעי, אלא

יש בהם קדושה והם מסודרים מאת ה'. אם הם מושתתים על קשר פסול ומעוות על פי התורה, הם פוגעים לא רק בנפש החוטאים אלא גם בדור ההמשך, ומביאים תקלה שאין לה תקנה.

מבט למורה

על אף איסורו לבוא בקהל, ביכולתו של ממזר להגיע למעלות גבוהות ביותר של קדושה. חז"ל (הוריות פ"ג, מ"ח) אף הפליגו ואמרו: "ממזר תלמיד חכם קודם לבחן גדול עם הארץ".

עמוני ומואבי

נאמר בפסוקים ד-ה: "לא יבא עמוני ומואבי בקהל ה'... על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור מפתור ארם נהרים לקללך"

התורה מתייחסת לכפיות טובה בחומרה. העמונים והמואבים הם אומות שיצאו מלוט, ומצופה היה שיחזירו טובה לזרע אברהם על שבזכותו ניצלו חיי אביהם ואמם, לוט ואשתו, פעמיים. בפעם הראשונה סיכן אברהם את חייו להצילם מן החרב ומן השבי, שנאמר: "וישמע אברהם כי נשבה אחיו וירק את חניכיו ולידי ביתו שמנה עשר ושלוש מאות וירדה עד דן. ויחלק עליהם לילה הוא ועבדיו ויבס וירדפם עד חובה אשר משמאל לדמשק. וישב את כל הרקש וגם את לוט אחיו ורכשו השיב..." (בראשית יד, יד-טז). ובפעם השניה, בזכות אברהם הם ניצלו מן ההפכה בסדום, שנאמר: "ויהי בשחת אלקים את ערי הכפר ויזכר אלקים את אברהם וישלח את לוט מתוך ההפכה בהפך את הערים אשר ישב בהן לוט" (בראשית יט, כט).

אף על פי כן, צאצאי לוט, בני עמון ומואב, נהגו פעמיים בכפיות טובה כלפי בני ישראל, צאצאי אברהם: העמונים לא קידמו את בני ישראל בלחם ובמים, אפילו בשכר, כאשר הגיעו לגבולם יגעים ועייפים מן הדרך הקשה בחום המדבר. והמואבים, אמנם נאותו לתת להם לחם

ומים בשכר כאשר קרבו לגבולם, אך לא קדמו אותם (וראה דברים ב, כט וראב"ע ורא"ם שם), שהרי כדברי רבנו בחיי, "דרך ארץ הוא לקדם את הבאים בדרך במאכל ובמשתה, לא שהיו ישראל חסרים במדבר, שהרי המן יורד להם והבאר הולך עמם", וכן שכרו את בלעם לקללם, למרות ידיעתם שלא ילחמו בהם ולא יכבשו את ארצם.

מידה כנגד מידה, הרחיקה התורה את שתי האומות הללו הרחקה עולמית מעל עם ישראל, וכך כתב בעל ספר החינוך (מצוה תקסא):

"והודיענו הכתוב מזה גודל מעלת גמילות חסדים והרחקת מידת הנבלה והכילות, ועל כן ציונו לקבוע שנאה עמהם שהשחיתו והתעיבו להראות תכלית רשעם ונבלותם שלא לחקדים אפילו בלחם ובמים קהל גדול עייפי הדרך העוברים בגבולם, ואשר שכרו עליהם מואב את בלעם לקללם".

מבט לתלמיד

כמה מגונה כפיות הטובה, שבגללה מוטל על עמון ומואב עונש לדורות עולם בשל מידה זו שקיימת בהם.

איסור עמוני ומואבי לבוא בקהל מוגבל לזכרים שבהם, וכך דרשו חז"ל (ויבמות עו"ב):

"עמוני - ולא עמונית, מואבי - ולא מואבית".

טעם הדבר הוא, מפני שהאיש דרכו לצאת מביתו ולקדם את האורחים בלחם ומים מחוץ לגבול ארצו, דבר שלא עשו הזכרים העמונים והמואבים לבני ישראל, ואילו האישה אין דרכה לעשות כן משום צניעות (ושם). מכיוון שמידת כפיות הטובה לא נמצאה בנשים העמוניות והמואביות, לא אסרה אותן התורה לבוא בקהל ה'.

מבט למורה

דין זה לא היה ברור לכל לאורך הדורות, ומתוך כך התעוררה שאלה לגבי ההיתר של רות המואביה להינשא לישראל. במגילת רות מסופר כי ה"גואל" הקרוב מאן לייבם את רות משום שלא ידע הלכה זו (רש"י רות ד, ו), ובוועז שידע את ההלכה ייבם את רות (ראה רות רבה ז, ז).

דיון נוסף בשאלה זו התעורר כשדואג האדומי ערער על כשרותו של דוד וטען שאינו ראוי לבוא בקהל ה' עקב היותו נינה של רות המואביה, עד שהעידו בשם בית דינו של שמואל הנביא, שרק הגברים המואבים נאסרו ולא הנשים (ראה יבמות עו ע"ב).

נאמר בפסוק ו: "וְלֹא אָבָה ה' אֱלֹקֶיךָ לְשִׁמְעַת אֶל בִּלְעָם וַיַּהֲפֹךְ ה' אֱלֹקֶיךָ לְךָ אֶת הַקְּלָלָה לְבִרְכָּה בִּי אֶהְיֶה ה' אֱלֹקֶיךָ"

לא זו בלבד שה' לא שמע לבלעם ולא נתן לו לקלל את ישראל, אלא שהפך ה' בפי בלעם את הקללה לברכה, וכך יצאו ישראל נשכרים מן הרצון הרע של העמונים והמואבים.

כל זאת על אף שמצד הדין לא היינו ראויים לברכות, וזכינו בהן רק "בִּי אֶהְיֶה ה' אֱלֹקֶיךָ" - בגלל אהבתו הגדולה לישראל, וכך כתב **אור החיים הקדוש:**

"פירוש, הגם שהיה מקום לשמוע מצד ענפי החטא שהיה בלעם נאחו בהם, אף על פי כן נתרצה ה' בלא טעם ולא שמע וגו', ונתן הטעם 'כי אהבך ה', פירוש לא לצד שהיית ראוי לדבר זה".

מבט לתלמיד

אהבת ה' לישראל היא אהבה שאינה תלויה בדבר, וכך קבעו חז"ל בנוסח תפילת החגים: **"אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו",** ורק אחר כך **"וקידשתנו במצוותיך".**

נאמר בפסוק ז: "לא תִדְרֹשׁ שְׁלָמָם וְטַבָּתָם כָּל יָמֶיךָ לְעוֹלָם"

אמנם נאסר על ישראל להילחם בשתי אומות אלו כדי לכבוש את ארצם (ראה דברים ב, טו-יט), אך כוונת הכתוב היא, כדברי הרמב"ן, ש"אם נלחם עליהם בעיר שכבשו הם מן העמים שלא נקרא להם לשלום. וכן אם יבואו הם להלחם בארצנו, מותר לנו לרדוף אחריהם ולכבוש מהם המדינות להכות יושבי הערים שעשו עמנו הרעה... ואז לא נצטרך לקרא בשלום, ונכה בנלחמים בנו כל עיר מתים הנשים והטף אם נרצה" - כשאנו נלחמים בהם בשטח שכבשו הם מעם אחר, איננו צריכים לקרוא להם לשלום. וכן אם הם באים להילחם בנו, מותר לנו לרדוף אחריהם לתוך ארצם ולהכות בהם כרצוננו.

ועוד כתב הרמב"ן:

"ועל דרך הפשט, מעם 'לא תדרוש שלומם וטובתם', כאומר אף על פי שהם בני משפחתכם ואברהם אביכם אהב את אביהם כאח לו יונק שדי אמו, לא תהיו אתם לו כאחים דורשי שלום וטובה, כי הם הפרו ברית אחוה ותהיה מופרת לעולם".

בהתנהגותם הבזויה כלפי בני ישראל הפרו עמון ומואב את ברית האחוה שהיתה בין לוט אביהם לאברהם אבינו, ולכן ברית האחוה הופרה לעולם.

אדומי ומצרי

נאמר בפסוקים ח-ט: "לא תתעב אדמי כי אחיך הוא לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו. בנים אשר יולדו להם דור שלישי יבא להם בקהל ה'"

גם אדום, צאצאי עשיו, הרעו לישראל. כשבני ישראל ביקשו מהם לעבור בארצם (ראה במדבר כ, כ), הם לא התנהגו אתם כבני משפחה, אלא יצאו לקראתם למלחמה בעם כבד וביד חזקה. וגם המצרים הרעו לישראל, כידוע, כאשר השתעבדו בהם במשך שנים רבות.

בשונה מעמון ומואב שאיסורם איסור עולם, בני אדום ומצרים רשאים להתחתן עם ישראלים מדור שלישי ואילך. כלומר אדומי

שהתגייר ונשא גיורת המותרת לו, הבן הנולד מהם הוא אדומי שני, ועדיין חל עליו האיסור לבוא בקהל ה'. לאחר שנשא גם הוא גיורת והוליד בן, הרי בן זה הוא דור שלישי, והוא מותר לשאת ישראלית. וכן הדבר במצרי.

מדוע הקלה התורה בעונשם של האדומים והמצרים ביחס לעונשם של עמון ומואב, ולא ציוותה לתעבם לעולם?

על אדום משיבה התורה "כִּי אֶחֱידָהּ הוּא" - בני אדום הם צאצאים של יצחק אבינו, ואף שהם פגמו את האחוה, הפגם איננו בשורש. על מצרים משיבה התורה "כִּי גֵר הָיִיתָ בְּאֶרֶצוֹ" - המצרים סיפקו לנו מקום מגורים ומחיה בימי הרעב. לכן אף על פי שאסרה התורה להתחתן אתם אפילו אם נתגיירו, מחמת העוולות שעשו לנו, היא לא הרחיקה אותם לעולם, אלא דור שלישי של גר אדומי או מצרי מותרים לבוא בקהל ה'. וכך כתב רש"י:

"לא תתעב מצרי - מכל וכל אף על פי שזרקו זכריכם לואור. מה מעם, שהיו לכם אכסניא בשעת הדחק".

והרמב"ם (מורה נבוכים ג, מב) כתב:

"ולמדנו אותנו תורה במידה הזו הפלגה גדולה מאד, והוא שראוי לו לאדם לקרב את קרוביו... ואפילו הרע לו קרובו ועשקו, ואפילו היה אותו הקרוב בתכלית השחיתות, הברחי שיביט הקרוב על המשפחה בעין החמלה, אמר יתעלה 'לא תתעב אדומי כי אחיך הוא'. וכן כל מי שנוקטת לו אי פעם וכל מי שנהנית ממנו, ובאה עליו עת רעה, ואפילו הרע לך אחרי כן, חובה לו לגמול לו זכותו על מה שקדם, אמר יתעלה לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו, וכבר ידוע עד כמה הרעו לנו המצרים אחרי כן, הבט נא כמה מידות נעלות אנו למדים מן המצוות הללו".

והנצי"ב כתב:

"כי אחיך הוא - רצה הקדוש ברוך הוא להרגיל את ישראל במעלת

הנפש, וכל שהנפש גבוה יותר מקרב את קרוביו, על כן ציוה אותו לזכור אחזה לבני אדם.

כי גר היית בארצו - גם זה מתכונת הנפש המעלה לגמול טובה ולא להיות כפוי טובה ונקרא נבל, על כן הרגיל הקדוש ברוך הוא אותנו במצוה זו".

מצוה זאת מלמדת ומחנכת את האומה הישראלית לגלות אצילות נפש ולהכיר טובה לזולתנו גם אם לצד הטובה גמלו אתנו רעה. על השוני בין המצרים לבין העמונים והמואבים כתב **ספר החינוך** (מצוה תקסא):

"ואף על פי שמצריים שעבדו בנו וצערנו זמן רב לא נדרחקנו מהם כי אם עד דור שלישי, וידענו בזה שיפה לו לאדם לעשות כמה חטאים ולא נבלה אחת גדולה, כי בהסכמתו בעשיית הנבלה המכוערת ולא יחוש לגלות דעתו ובושתו נגד עמים רבים מראה בזה רוע מזגו ותכלית פחיתותו, וכי אין בו עוד תקנה להכשיר עצמו ולהטיב מעשהו ונתחזק עוותו עד שלא יוכל לתקן, ואיש כמוהו איננו ראוי להתערב בעם הקודש המבורך".

האדומים והמצרים הרשיעו, אך יש בידם לתקן, ולעומתם עמון ומואב הראו שהם מקולקלים מן השורש, ולכן איסורם לבוא בקהל איננו זמני. זאת משום שכפיות טובה המושרשת באדם, גרועה מכישלונות ומעידות ברשע. סירובם של עמון ומואב לדאוג לצורכיהם של בני ישראל שהיו עייפים ויגיעים מן הדרך העיד על פחיתותם ורוע מזגם וחשף את הקלקול המוסרי שבהם.

מבט למורה

רש"י מבאר, שהסיבה להרחקת עמון ומואב מעם ישראל לעולם, שלא כאדום ומצרים שהורחקו רק שני דורות אף על פי שאדום ומצרים עמדו להורגם, היא מפני שעמון ומואב החטיאו את עם ישראל בזנות (ראה במדבר רבה כא, ד, שגם עמון השתתפו בהכשלת בני ישראל בחטא של בנות מואב), וכך כתב:

"הא למדת שהמחטיא לאדם קשה לו מן ההורגו, שההורגו הורגו בעולם הזה, והמחטיאו מוציאו מן העולם הזה ומן העולם הבא, לפיכך אדום שקדמם בחרב לא נתעב וכן מצרים שמבעום, ואלו שהחטיאום נתעבו".

מכאן אנו לומדים עד כמה חמור הכישלון בחטא, המוציא את האדם משני עולמות.

קדושת מחנה ישראל (פסוקים י-טו)

צבא ישראל שונה מצבאות העמים בתכלית השינוי. עוצמתו של עם ישראל נובעת בראש ובראשונה מקדושתו ומהשכינה השורה בו. בעוד אומות העולם זוקפות את ניצחונן במלחמה לכוחן ולעוצם ידן, עם ישראל זוכר כי ה' אלקיו הוא הנותן לו כח. לכן, דווקא בשעת מלחמה, שבה מתחוללת סערה והגדרים המוסריים עלולים להיפרץ, נדרש ממחנה ישראל להתנהל בקדושה ובצניעות ביתר שאת.

נאמר בפסוק י: "כִּי תֵצֵא מַחֲנֶה עַל אֹיְבֶיךָ וְנִשְׁמַרְתָּ מִכָּל דְּבַר רָע" היציאה למלחמה דורשת התארגנות מעשית נרחבת, כפי שכתב המלבי"ם: "כי תצא מחנה - תיבת 'מחנה' מיותר, ודריש בספרי שרוצה

לומר, שתצא בסדרים ובעם רב שנקרא 'מחנה' ולא תסמוך על הנם לילך בלא סדרים ובעם מועט".

כחלק מסדרי המחנה, יש להקפיד הקפדה יתרה על קדושת המחנה בשעת המלחמה, משני טעמים:

א. בשעת סכנה השטן מקטרג, וחטאים שבשאר זמנים אינם מסכנים את היחיד ואת הכלל, עלולים לסכן אותם בשעת מלחמה, וכדברי רש"י: "כי תצא וגו' ונשמרת - שהשטן מקטרג בשעת סכנה".

ב. בשעת מלחמה החטא מצוי יותר, שכן דרך העולם היא, שהמשמעת הרוחנית מתרופפת במחנה היוצא למלחמה, והמחסומים נפרצים בכל התחומים, וכדברי הרמב"ן: "והנכון בעיני בענין המצוה הזאת, כי הכתוב יזהיר בעת אשר החטא מצוי בו. והידוע במנהגי המחנות היוצאות למלחמה, כי יאכלו כל תועבה, יגולו ויחמסו ולא יתבוששו אפילו בניאוף וכל נבלה, הישר בבני אדם בטבעו יתלבש אכזריות וחמה בצאת מחנה על אויב. ועל כן הזהיר בו הכתוב, 'ונשמרת מכל דבר רע'".

לוחמים היוצאים לקרב, עוזבים את מסגרת החיים הקבועה, את הבית, המשפחה, העבודה וכו', ועסוקים בהריגת האויב והשחתת רכושו. אצל אומות העולם הדבר מביא את הלוחמים לפורקן כללי, עד שאינם מקפידים על כללי הצניעות והניקיון, ומורים היתר לעצמם לעשות תועבות, לגזול ולחמוס, בלי כל נקיפות מצפון. התורה הקפידה הקפדה יתירה על דמותו המוסרית של צבא ישראל, ולפיכך קבעה בפרשתנו עקרונות לשמירת טהרת מחנה ישראל היוצא למלחמה. וכדברי רבנו בחיי:

"לפי שמחנות הכנענים בצאתם למלחמה היו משולחים לעשות כל תועבה וכל נבלה ונוחגין בעצמן הפקר בכל הדברים כולן, לכך יזהיר הכתוב מחנה ישראל שישתמרו מכל הדברים הרעים ששאר הכנעניים נוהגים בהן ואינן חוששים עליהם בשעת מלחמה".

הרמב"ן מביא את דברי חז"ל שהמילים "וְנִשְׁמְרֶתָ מִכָּל דְּבַר רָע" מתיחסות ל"כל מעשה שגלו עליו [- בגללו] כנענים ומסלק את השכינה"

- עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, ברכת ה'. זאת כדי "שלא תסתלק השכינה אשר שם" - במחנה, וגם משום שאם נעשה כמעשים שבגללם התחייבו הגויים גלות, אין לנו עדיפות עליהם. כמו כן יש להיזהר מלשון הרע "בדי שלא ירבו ביניהם מחלוקות, ויכו ביניהם מכה רבה מאוד יותר מן האויבים".

מבט לתלמיד

הערובות לניצחון בקרב הן: א. הכרה שהשכינה השורה בנו היא מקור כוחנו. ב. שמירה על מוסריות. ג. אחדות ואחוה.

נאמר בפסוקים יא-יב: "כִּי יִהְיֶה בְךָ אִישׁ אֲשֶׁר לֹא יִהְיֶה טָהוֹר מִקֶּרֶה לְיִלָּה וַיֵּצֵא אֶל מַחוּץ לַמַּחֲנֶה לֹא יָבֹא אֶל תּוֹךְ הַמַּחֲנֶה. וְהָיָה לַפְּנוֹת עָרֵב יִרְחֹץ בְּמֵיִם וּבָבֹא הַשֶּׁמֶשׁ יָבֹא אֶל תּוֹךְ הַמַּחֲנֶה"

אדם שיצאה מגופו שכבת זרע, הוא טמא (ראה ויקרא טו, טז) עד שיטבול במקוה ותשקע עליו השמש. אף שבדרך כלל אדם כזה אינו צריך להשתלח מחוץ למחנה ישראל, אלא רק מחוץ למחנה לוויה ושכינה, התורה מצוה שבזמן מלחמה אדם כזה יצא מחוץ למחנה, עד שייטהר.

בטעם הדבר כתב הרמב"ן (פסוק יא):

"על דרך הפשט, הזהיר בבעל המקרה לצאת מכל המחנה מפני המעם הנוכח שהשם מתהלך עמנו להושיענו והמחנה קדוש, ושיהיה ליבנו מתכוין להקב"ה ונוחיל לישועתו ולא נסמוך בזהו בשר".
למחנה המלחמה ישנה קדושה מיוחדת, מפני השכינה שבתוכו.

נאמר בפסוק יג: "וַיֵּד תִּהְיֶה לְךָ מַחוּץ לַמַּחֲנֶה וַיֵּצֵאתָ שָׁמָּה חוּץ"

כאמור, מחנה ישראל הוא מחנה של השראת שכינה ויש בו קדושה. מכיון שכך, יש להתקין מקום מיוחד מחוץ למחנה לצורך עשיית הצרכים, ולא לעשות זאת בתוך המחנה.

נאמר בפסוק יד: "וַיֵּתֶד תְּהִיָּה לָךְ עַל אֹזֶנְךָ וְהָיָה בְּשִׁבְתְּךָ חוּץ וּחִפְרָתָהּ בֶּה וְשִׁבְתָּ וְכִסִּיתָ אֶת צִאתְךָ"

נוסף על ייחוד המקום לעשיית הצרכים, חייל צבא ישראל צריך להצטייד באת-חפירה - "יתד" - שיהיה חלק מן הציוד האישי - "על אֹזֶנְךָ" - כדי שיהיה מזומן לו לכסות בו את צואתו בעת הצורך.

מבט למורה

חז"ל (כתובות ה ע"א-ע"ב) דורשים את המילים הללו באופן שונה ולומדים מהן לימוד חשוב:

"דרש בר קפרא, מאי דכתיב: 'וַיֵּתֶד תְּהִיָּה לָךְ עַל אֹזֶנְךָ', אל תקרי אֹזֶנְךָ אלא על אוזנך, שאם ישמע אדם דבר שאינו הגון - יניח אצבעו באוזנו; והיינו דאמר רבי אלעזר: מפני מה אצבעותיו של אדם דומות ליתידות... שאם ישמע אדם דבר שאינו הגון - יניח אצבעותיו באוזנו".

מחנה ישראל צריך להיות מחנה של השראת שכינה, גם מבחינה מעשית, שלא תהיה בו צואה, וגם מבחינה רוחנית, שלא ישמעו בו דיבורים רעים.

נאמר בפסוק טו: "כִּי ה' אֱלֹקֶיךָ מִתְּהִלָּךְ בְּקֶרֶב מַחֲנֶךָ לְהַצִּילֶךָ וּלְתֵת אִיבֶיךָ לִפְנֶיךָ וְהָיָה מַחֲנֶיךָ קָדוֹשׁ וְלֹא יֵרָאֶה בְּךָ עֲרוֹת בָּךְ וְשָׁב מֵאַחֲרֶיךָ"

מכיון שמחנה ישראל הוא מקום השראת שכינה, מחובתנו לנהוג בו בקדושה, וכדברי הנצי"ב: "שהוא כמו שהמלך מתהלך במחנה, ואינו דרך ארץ שלא יהיה נקי".

ההתנהגות בקדושה, בנקיות ובצניעות נחוצה לצורך השראת השכינה, שבה תלוי הניצחון במלחמה. וכך כתב הרש"ר הירש:

"כי ה' אלקיך וגו'. נצחונך תלוי בהליכת ה' בקרבך, ולפיכך נצחונך הוא נצחון מלכות ה' עלי אדמות. והליכת ה' בקרב מחנך איננה תלויה באומץ ליכך כלפי חוץ אלא באומץ הלב שתכוון כלפי

עצמך. עליך לפקח על עצמך ולהישמר מכל רע מוסרי, והעידום הבחמי של האדם וכל המזכיר אותו ייעלם מסביבתך, מהופעתך, ממעשיך ומדיבורך, ממחשבותיך ומהרגשתך... שכן רק בשכר זה ה' הוא אלקיך ומתהלך בקרבך ומתלווה אליך ולא ייסוג מללוות אותך".

דין עבד שברח מאדוניו (פסוקים טז-יז)

נאמר בפסוקים טז-יז: "לא תסגיר עבד אל אדניו אשר ינצל אליך מעם אדניו. עמך ישב בקרבך במקום אשר יבחר באחד שעריך בטוב לו לא תוננו". עבד של גוי שברח מאדונו כדי למצוא מפלט ומחסה אצל עם ישראל, אסור להחזירו לאדונו, כי בכך הוא גורם לו שימשיך לעבוד עבודה זרה. וכך כתב הרמב"ן (בפסוק טז): "והטעם במצוה הזו, כי עמנו יעבוד את השם, ואיננו הגון שנחזירנו אל אדוניו לעבוד עבודה זרה". התורה אף מזהירה שלא לנצל לרעה את פחיתות מעמדו של העבד ולנהוג כלפיו באכזריות ולצערו בדברים או לקפחו בענייני ממון ושאר דברים. וכך כתב בעל ספר החינוך (מצוה תקסט):

"הא-ל ברוך הוא כמו שהוסיף לאו באונאת הגר לחולשת נפשו בחיותו נכרי בתוך העם, כמו כן הוסיף לאו באונאת העבד שהוא יותר חלוש הנפש ונבזה מן הגר, שלא תאמר זהו עבד ואין עליו קפידה ולא עלינו ממנו חטא מאונאת דברים".

מבט לתלמיד

התורה דואגת לחלשים, ומצווה על כל בן ישראל לגלות רחמים ולעזור לחלש להתגבר על קשיי חייו.

חכמים אומרים שבדין זה כלול גם מצב נוסף, כדברי רש"י: "אפילו עבד כנעני של ישראל שברח מחוצה לארץ לארץ ישראל", וביאר הרמב"ן: "שגם זה יעמוד לפני יושבי ארץ השם וינצל מעבוד היושבים על אדמה טמאה ושאינן כל המצוות נוהגות שם". לגור בחוץ לארץ הרי זה כמו להיות עבד לגוי, ולכן אין להסגיר עבד שברח מאדונו ועלה לארץ.

מבט לתלמיד

מעלת ארץ ישראל כה גדולה, עד שהיא מועילה להפקיע את הבעלות מן העבד.

איסור קִדְשׁ וקִדְשָׁה (פסוק יח)

התורה ממשיכה לצוות להישמר מדברים הגורמים לסילוק שכינה. מכשולים אלו מצויים פעמים רבות במחנות הצבא ולכן איסוריהם באו כאן, אך יש להדגיש שהם נוהגים בכל מקום ובכל זמן.

נאמר בפסוק יח: "לֹא תִהְיֶה קִדְשָׁה מִבְּנוֹת יִשְׂרָאֵל וְלֹא יִהְיֶה קִדְשׁ מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל"

'קדשה' היא בת ישראל הנוהגת בפריצות ומפקירה עצמה לכל מי שרוצה עימה קרבה כדרך בעל ואשתו. וה'קדש' הוא בן ישראל הנוהג בפריצות ומפקיר עצמו לכל.

גם אם אין בקרבה אל הקדש או הקדשה איסור מסוים - כשהאישה פנויה ואין בין הגבר לבינה קרבת משפחה היוצרת איסורי עריות - עצם מציאותה של אישה ה"מקודשת ומזומנת לזנות" כדברי רש"י, או גבר כזה, היא חרפה גדולה לעם ה'. לכן מוסיפה התורה איסור מיוחד בענין זה.

איסור אתנן ומחיר כלב (פסוק יט)

נאמר בפסוק יט: "לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית ה' אלקיך לכל נדר כי תועבת ה' אלקיך גם שניהם"

'אתנן זונה' הוא דבר בעל ערך שניתן לקדשה או לקדש בשכרם. אם הוא מן הדברים הראויים לקרבן, כגון שור או שה, אסור להקדישו לקרבן. כמו כן אסור להשתמש בדברים שניתנו כ'אתנן' לצורך בנין המקדש וחיזוקו, ואין עושים מהם אפילו ציפוי למזבח או לכותלי המקדש.

איסור זה קיים גם כלפי דבר בעל ערך שניתן כתשלום-חליפין תמורת כלב, כגון שיש לראובן שה ולשמעון כלב, והחליפו זה בזה. במקרה זה, השה שקיבל שמעון, נפסל לקרבן ואסור להקריבו לה' אף שאין בכך עברה.

הטעם הפשוט לדבר הוא, משום שיש בכך חוסר כבוד כלפי ה', כדברי הרמב"ן: "והמפרשים אמרו מפני שהוא דרך בזיון". אולם הוסיף הרמב"ן:

"הזונות יעשו באתנן שלהם מצות, חושבות לכפר על חטאתן... ולכך אסרה תורה אתנן לכל נדר כי עתה יוסיפו לחטוא בהן, וכן ענין מחיר כלב בעבור כי הצדים בכלבים ושומרי החומות יגדלו כלבים עזי נפש מזיקים את הרבים וידירו במחיריהם להיות בופר לנפשם..."

עשיית מצוות בממון מסוים אינה מהווה הצדקה למעשים לא טובים שבאמצעותם הושג הממון. התורה אוסרת להשתמש בממון שהושג באופן לא כשר לצורך מצוה, כדי למעט את העברות שבאמצעותן הושג הממון.

מבט לתלמיד

איסורים אלה מלמדים אותנו מספר לימודים חשובים:
 א. לא רק החטא מתועב הוא, אלא כל דבר שהגיע לידי האדם על ידי חטא, איננו ראוי לפני ה'.
 ב. דבר המוקדש לבית ה' צריך להיות ראוי לכך לא רק מצד עצמו אלא גם בדרך קנינו. מכאן אנו לומדים על הזהירות הגדולה הנדרשת בשמירה על כבוד ה' וכבוד המקדש.
 ג. עשיית מצוות בממון אינה מצדיקה את השגתו באופן לא כשר ואינה מכפרת על כך.

איסור ריבית (פסוקים כ-כא)

לאחר רשימת הציוויים העוסקת במניעת דברים הגורמים לסילוק שכינה, באה רשימת איסורים ששמירתם מביאה לידי השראת שכינה, כדברי הספורנו:

"אחר שהזהיר להשמר מן הדברים הגורמים שתסתלק השכינה מישראל, הזהיר על מיני חסד הגורמים להשרותם בישראל. והם ענין הריבית והנדרים... וענין אכילת פועל, וענין הגט אשר אין ראוי שינתן אלא בסיבת ערוות דבר להסיר כל מכשול ממזרות, לא בזולת זה..."

נאמר בפסוקים כ-כא: "לא תשיך לְאֶחִיד נֶשֶׁךְ בְּסֶף נֶשֶׁךְ אֶכֶל נֶשֶׁךְ כֹּל דָּבָר אֲשֶׁר יִשָּׂךְ. לְנֶכְרִי תִשָּׂךְ וּלְאֶחִיד לֹא תִשָּׂךְ לְמַעַן יְבָרְכֶךָ ה' אֱלֹהֶיךָ בְּכֹל מַשְׁלַח יָדְךָ עַל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַתָּה בָּא שָׁמָּה לְרִשְׁתָּהּ"

כשאדם מישראל מלווה כסף לרעהו, אסור ללווה להחזיר למלווה בחזרה יותר מן הסכום שקיבל. תוספת התשלום שמקבל המלווה מן הלווה כשכר על ההלוואה, נקראת בדרך כלל 'ריבית' (ראה ויקרא כה,

לו-לז), על שם שסכום הפירעון **מרובה** מסכום ההלוואה. כאן מכונה ריבית בשם "נֶשֶׁךְ", מלשון 'נשיכה', על שם שהיא כביכול נושכת ואוכלת את ממונו של הלווה.

בחזרה על איסור זה בפרשתנו נתחדשו בו מספר דינים, כגון:

א. האיסור אינו נוהג בהלוואה לנכרי, שנאמר: "לְנִכְרֵי תִשְׁיֶךְ".

ב. איסור ריבית חל גם על הלווה, כלומר אפילו אם הלווה מסכים ואף יוזם את הריבית, הדבר אסור. חז"ל לומדים זאת מכך שלא נאמר 'לא תישוך' אלא "לֹא תִשְׁיֶךְ", כאדם המפעיל אחרים, לאמור: אל תגרום לאחיד המלווה לנשוך אותך ולהלוות לך בריבית, וכדברי רש"י: "לֹא תִשְׁיֶךְ - אוהרה ללווה שלא יתן ריבית למלווה".

ג. איסור ריבית נוהג לא רק בכסף אלא גם בדברי מאכל, ולכן אסור לאדם להלוות לרעהו סאה חיטים על מנת שיחזיר לו סאה וחצי. כן הדין גם בשאר דברים, כגון המלווה לחברו אבנים לבנין ועצים להסקה, על מנת שיחזיר לו אבנים ועצים אחרים במידה יתירה ממה שקיבל ממנו.

איסור ריבית שונה משאר איסורי הממון. בדרך כלל, התורה מתערבת בענייני ממון כאשר ישנם שני צדדים שכל אחד מהם טוען לזכותו שלו ולחובתו של השני, כגון: מזיק וניזק, גזלן ונגזל וכו', ואילו כאשר בעלי הדין מסכימים ביניהם אין מקום להתערבות של התורה. אולם ריבית אסורה גם כאשר הלווה והמלווה מעוניינים בכך וכפי שראינו ישנו איסור מיוחד על הלווה לתת מיוזמתו ריבית למלווה. מאידך, כלפי גוי אין האיסור קיים כאמור, דבר המלמד שהוא אינו עוולה מוסרית.

טעמים שונים ניתנו לאיסור ההלוואה בריבית, ומכל אחד ניתן ללמוד לימוד יסודי וחשוב. נמנה שלושה טעמים עיקריים:

א. טעם האיסור הוא האחוה שעליה מצווים בני ישראל לנהוג איש ברעהו. וכך כתב בעל **ספר החינוך** (מצוה תקעג):

"מִשְׁרָשֵׁי הַמִּצְוָה, שֶׁאֵין רְאוּי לָנוּ לְנַמּוֹל חֶסֶד וּזְלָתִי אֶל הָעָם יוֹדְעִי

הא-ל ועובדים לפניו, ובהמנע החסד משאר בני האדם ונעשה אותו לאלו, נבחן כי עיקר האהבה והחמלה עליהם מצד החזיקם בתורת אלוקים יתברך. והנה עם הכוונה הזאת יהיה לנו שכר במניעת החסד מהם כמו בעשותנו אותו אל בני עמנו".

הלוואה ללא תמורה היא חסד. אנו מצווים על חסד זה רק כלפי בני עמנו, העובדים את ה', ולא כלפי העמים. כאשר אנו נמנעים מלהלוות לגוי ללא תמורה, אנו מבטאים את חשיבות עבודת ה'.

הרמב"ן (פסוק כ) מוסיף כי זו הסיבה שהכתוב מוסיף ברכה: "ועל בן אמו"ר למען יברך ה' אלקיך" - כי חסד ורחמים יעשה עם אחיו כאשר ילונו בלא רבית ותחשב לו לצדקה... כי הכתוב לא יזכיר הברכה רק בצדקה ובחסדים, לא בגזל ובגנבה ובאונאה".

ב. איסור ריבית מחנך את האדם מישראל לכך שהבעלים האמיתיים על ממנונו הוא ריבונו של עולם, "ה' מוריש ומעשיר, משפיל אף מרומים" (שמואל א' ב, ז). וכך כתב **הרש"ר הירש** (שמות כב, כד):

"איסור הריבית הוא מבין אותן המצוות - בגזל שבת, שמיטה, יובל - שתכליתן לשמש עדות ואות - זכרון לשלמונו של הקדוש ברוך הוא על העולם ועל ישראל... הללו מכריזות על ה' כעל אדון עולם וקונה הכל, שבידו הבעלות על כוחות האדם, על הארץ, על הרכוש, על אנשים ועל נכסים. וזה גם טעם איסור ריבית; ה' ציווה אותנו לוותר על זכות המלווה לקבל ריבית מן הלווה, על מנת שבקיום מצוה זו נודה ונכריז שהוא אדון ושליט על כל נכסי הממלטלין שלנו".

ג. גם אם הלווה מסכים להחזיר יותר ממה שקיבל, אין זה טוב לו, כי ככל שהזמן עובר כך יורע מצבו והחוב ילך ויתפת. הצורך הרגעי של האדם בסכום ההלוואה שלו, מאלץ אותו להסכים לתנאי הריבית של המלווה, אך בסופו של דבר הריבית אוכלת בו עוד ועוד ועלולה להותיר אותו חסר כל, שבור ורצוף. וכך מבאר **רבי שמעון שקאפ** בספרו **שערי יושר** (ה, כה):

"הענין הוא, שהתורה ירדה לדעת בני אדם, שהשתעבדות לקבל על עצמו ריבית קצוצה, אף שהלווה עושה ברצון, הוא רצון מועים, ובנעשה שלא מדעת, שהוא בעצמו אינו מבין איך שהוא מפסיד לעצמו על ידי נשך ותרבית. ומטעם זה קראה תורה ענין זה כנשיכת נחש, שלפי שעה הוא כאב קל, ואחריתו סכנת מות. ומטעם זה אסרה תורה ענין זה, שאף על פי שעל פי תורת המשפטים אין כאן גזל, שמדעתו הוא עושה, אבל בפנימיות הענין יהיה בזה תמצית גזל".

את חומרת האיסור מדגיש הנביא יחזקאל (יח, ו-ז), בסופרו את הריבית יחד עם שלוש העבירות החמורות ביותר. ועל מעלת הנשמרים מן הריבית כתבו חז"ל (ובבא מציעא ע"א ו"א): "כל מי שיש לו מעות ומלווה אותן בלא ריבית, עליו הכתוב אומר: 'בְּסֻפּוֹ לֹא נָתַן בְּנִשְׁכָּה וְשִׁחַד עַל נֶקִי לֹא לָקַח, עֲשֵׂה אֵלֶּה לֹא יִמּוּט לְעוֹלָם', הֵא לַמִּדַּת שְׂכַל הַמִּלּוּחַ בְּרִיבִית נִכְסֵיו מִתְמוֹטְטִין".

מבט למורה

גם במצוה זו הוזכרה ארץ ישראל, על אף שהיא אינה תלויה בארץ - "לִמְעַן יִבְרַכְךָ ה' אֱלֹהֶיךָ בְּכָל מַשְׁלַח יָדְךָ עַל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַתָּה בָּא שָׁמָּה לְרִשְׁתָּהּ". על כך כתב הכתב והקבלה (פסוק כא):

"הכוונה בזה הוא שבקיום זאת המצוה ימשך הטוב שיברכך ה' על הארץ הנבחרת, אולם בזולתה לא ימשך ממנה להתברך בכל משלח ידך, כי אין שאר ארצות מוכנות לברכה כמו זאת הארץ שהיא מוכנת מאד שירבק בה ההשגחה האלקית".

והנצי"ב ביאר באופן כללי:

"אף על גב שאין חילוק בזה בין ארץ ישראל לחוץ לארץ, מכל מקום שכר מצוות וחוקי התורה גדול יותר בארץ ישראל, שעל כן נקראת תורת אלקי הארץ".

תשלום נדרים (פסוקים כב-כד)

נאמר בפסוקים כב-כד: "כִּי תִדְרֶה נֶדֶר לְה' אֱלֹהֶיךָ לֹא תֵאָחֵר לְשַׁלְּמוֹ כִּי דָרַשׁ יִדְרְשֶׁנּוּ ה' אֱלֹהֶיךָ מִעֲמֶךָ וְהָיָה בְּךָ חֶטָּא... מוֹצֵא שְׁפָתֶיךָ תִּשְׁמֹר וְעֲשִׂיתָ כַּאֲשֶׁר נִדְרָתָ לְה' אֱלֹהֶיךָ נִדְבָהָ אֲשֶׁר דִּבַּרְתָּ בְּפִיךָ"

נֶדֶר הוא התחייבות שאדם נוטל על עצמו. כאן מדובר בנדרי קרבן לשם הקטרה על גבי המזבח.

אדם המרגיש רגש עז של רצון להתקרב לה' ומתעורר בו רצון לתת ביטוי מעשי להרגשתו, יכול לעשות זאת באמצעות הקדשת קרבן לה'. אולם מרגע שהוא ביטא זאת בפיו, הדבר מחייב אותו כדין גמור והוא מצווה מן התורה לקיימו ולא לאחרו [להלכה עד שיעברו שלושה רגלים כסדרם].

מבט לתלמיד

גדול כוח הדיבור של האדם, המבטא את מהותו. לא לחינם בכוח זה נבדל האדם מן הבהמה. וכך כתב השפת אמת (פרשת מטות תרס"א): "כתיב: 'לֹא יחַל דְּבָרֹו' - לֹא יַעֲשֶׂה דְּבָרֹו חֻלִּין. מְבַלֵּל [- מְכַאֵן] שִׁבְחַ הַדִּיבּוּר קוֹדֵשׁ". באמצעות כח נשגב זה יכול אדם לחדש לעצמו דין, אשר נעשה חיוב מן התורה. ומכאן הצורך הגדול לשמור על טהרת הדיבור - לא לדבר דיבורים אסורים, דברי שקר וליצנות או דברי לשון הרע המרבים שנאה בעולם, ואדרבה, להשתמש בו לטובה.

נאמר בפסוק כג: "וְכִי תִחְדָּל לְנֶדֶר לֹא יִהְיֶה בְּךָ חֶטָּא"

אדם עלול לחשוב שראוי לנדור לה' נדרים רבים לזרז עצמו לדבר מצוה, גם אם קיים חשש שלא יצליח לקיימם. אך התורה מדריכה אותנו להמעיט בנדרים, כדי שלא להגיע לידי חטא אם מסיבה כלשהי לא ישלם את נדרו או יאחר לעשות זאת. וכדברי הרמב"ן:

"אמר הכתוב השמר בנדרך, כי אף על פי שהם זרוז בקרבנות השם אשר הם לך לרצון, אם תדור תבא לידי חטא אם לא תשלם או שתאחר לשלמו, ואם לא תדור לא תמצא חטא בענין כלל".

בהקשר זה ניתן להזכיר את דברי שלמה: "בְּאֶשֶׁר תִּדְרֶה נִדְרֵי לְאֱלֹקִים אַל תֵּאָחֵז לְשַׁלְּמוֹ כִּי אֵין חֶפֶץ בְּפִסְלִים" (קהלת ה, ג) - כסילות היא לנדור נדרים רבים כזירוז לעשיית מצוות, מתוך מחשבה שגם אם קיום הנדר לא יתאפשר, עצם הנדר יחשב כמצוה עקב הרצון הטוב שבו.

מבט לתלמיד

גם כשהמטרה טובה, ואדם רוצה לזרז עצמו לדבר מצוה, עליו להיזהר בלשונו ולהקפיד על מידת האמת, ומוטב לא לנדור כלל, אם קיים חשש שלא יעמוד בדיבורו. איסור זה מלמדנו כמה צריך אדם להיזהר בלשונו ולדבוק במידת האמת, עד כדי כך שמוטב שיביא פחות קרבנות לה', ולא ייכשל בלשונו.

דין אכילת פועל (פסוקים כה-כו)

נאמר בפסוקים כה-כו: "כִּי תֵבֵא בְכֶרֶם רֵעֶךָ וְאָכַלְתָּ עֲנָבִים כְּנֶפֶשְׁךָ שֶׁבְּעֵד וְאֵל כְּלִיד לֹא תִתֶּן. כִּי תֵבֵא בְקִמַּת רֵעֶךָ וְקִטְפַּת מְלִילַת בִּידֶךָ וְחֶרְמֶשׁ לֹא תִגִּיף עַל קִמַּת רֵעֶךָ"

כתב רש"י: "כי תבא בכרם רעך - בפועל הכתוב מדבר".

חכמים פירשו שכוונת הפסוק היא, שפועל שכיר העובד בשדה בעבודה הנוגעת ישירות לפירות בעונה שבה הפירות בשלים, רשאי לאכול מהם תוך כדי עבודתו כאוות נפשו. אבל אינו רשאי לקחת לעצמו פירות כדי להשתמש בהם מחוץ למסגרת עבודתו. התורה מזכירה ענבים וכרם וכן קמה ומלילות, כלומר תבואה, אך חכמים מסבירים שאלו הן רק דוגמאות וכך הדין בכל גידולי הקרקע.

זכות האכילה מן הפירות או מן התבואה אינה חלק משכרו של הפועל, אלא ציווי מיוחד על הבעלים שיגלו טוב לב, ידאגו לרווחתם של הפועלים ויניחו להם לאכול מן היבול בשעה שעוסקים בו. וכך כתב בעל **ספר החינוך** (מצוה תקעו): "ללמד את בני ישראל להיות להם נפש יפה ורצון טוב, ומתוך כך תחול ברכת ה' עליהם". ובהמשך הוסיף אמירה מוסרית: "ובאמת, שהדקדוק עם הפועל שלא יאכל באשר הוא עמל בעודו הוא עמל בדבר... יש הוראה בזה על הנבלה ועל מזג רע מאוד". אין ראוי להעמיד את הפועל העוסק ביבול אדונו, במצב שבו עיניו רואות את היבול הטוב וכלות ונפשו משתוקקת לאכול ממנו כדי להשקיט את נפשו ולהשביע את רעבונו. אדון הנוהג עם פועליו בלב קשה ואינו דואג להרגשתם הטובה בשעת העבודה, הוא בעל מזג רע.

מבט לתלמיד

מצוה זו מחנכת את האדם להיטיב את ליבו ולדאוג לזולתו ברוחב לב, גם אם מדובר בפועל שכיר יום שמקבל שכר על עבודתו.

בצד הדאגה לפועל, מזהירה התורה את הפועל שלא להתרשל במלאכתו. וכך כתב **הרמב"ם** (הלכות שכירות יב, ג): "המבטל ממלאכתו ואכל או שאכל שלא בשעת גמר מלאכה הרי זה עובר בלא תעשה, שנאמר 'וחרמש לא תניף' וגו', מפי השמועה למדו שכל זמן שהוא עוסק בקצירה לא יניף חרמש לאכילתו". אכילת הפירות צריכה להיעשות שלא על חשבון זמן העבודה שעליו משלם בעל הבית.

רעיונות מרכזיים בפרק כג

איסור אשת אב

- **כבוד האב** – אשת אביו של אדם אסורה לו משום כבוד אביו.

פסולי חיתון

- **משפחה בישראל** – בישראל הקשר הזוגי לא בא לענות על צורך טבעי, אלא הוא חיבור לשרשרת הדורות ויש בו קדושה. לכן מי שנולד מקשר אסור על פי התורה, אסור לבוא בקהל ה'.
- **הוקרת טובה** – המואבים והעמונים נאסרו לבוא בקהל ה' לעולם בגלל כפיות הטובה שלהם. לעומת זאת, כלפי המצרים יש לנו הכרת הטוב, ולכן על אף הצרות שעשו לנו מותר לדור שלישי שלהם לבוא בקהל ה' ולהינשא לישראל.

קדושת מחנה ישראל

- **מעלת צבא ישראל** – מלחמות ישראל נועדו להוסיף טוב בעולם, ועל כן גם במהלכן ישראל אינם נותנים דרור לכוחותיהם הנמוכים אלא שומרים על מוסריות וקדושה.
- **שכינה שורה במחנה** – מקור הכוח הישראלי הוא ה', והשכינה שורה במחנה המלחמה, לכן מחובתנו להקפיד על קדושת המחנה ועל האחוה והאחדות בתוכנו.

דין עבד שברח מאדונו

- **מניעת עבודה זרה** – עבד שברח מאדונו הגוי אל ישראל אין מחזירים אותו לאדונו כדי שלא יעבוד עבודה זרה.

- **דאגה לחלש** – אסור לנצל את חולשת מעמדו של העבד הנמלט ולצער.
- **שיבת ארץ ישראל** – עבד שברח מאדוניו ועלה לארץ ישראל, אין להחזירו אפילו אם בעליו הוא יהודי.

איסור קדש וקדשה

- **קדושת ישראל** – מציאות של קדש או קדשה היא חרפה גדולה לעם ה'.

איסור אתנן זונה ומחיר כלב

- **כבוד בית המקדש** – יש להיזהר בכבוד המקדש, ולכן אין להביא אליו דבר שנתקבל באמצעות עבירה או בצורה בזויה.
- **מצוה אינה מחפה על עבירה** – טעות היא לחשוב שעשיית מצוה בממון שהושג בעבירה מצדיקה את העבירה.

איסור ריבית

- **חסד** – הלוואה היא חסד שאדם מצווה לעשות עם אחיו בעבודת ה'.
- **היחס לממון** – איסור ריבית מחנך אותנו לזכור כי את הממון קיבלנו מאת ה' ולא בזכות עצמנו.
- **סכנת הריבית** – ריבית עלולה לסבך את הלווה בחובות ההולכים ותופחים, שהוא לא יוכל לצאת מהם. לכן אסרה אותה התורה גם אם הלווה רוצה לשלמה.

תשלום נדרים

- **כוח הדיבור** – לדיבור יש כוח כה רב, עד שהוא מחיל על האדם חיובים מדין תורה. לכן יש להיזהר בו מאוד.
- **מניעה מלנדור** – ההדרכה הכללית היא שיש להימנע מלנדור

נדרים המחייבים, אף אם הדבר נובע מרצון טוב, משום שהנזק באי קיום נדר עולה בהרבה על התועלת שבנדר.

דין אכילת פועל

- **יחס ראוי לפועל** – לפועל העובד עם פירות בשלים ישנה זכות לאכול מהם במסגרת עבודתו, ובתנאי שאין זה על חשבון זמנו של בעל הבית.

פרק כד

בפרקנו עשרה נושאים עיקריים:

1. דיני גירושין
2. הנושא אישה חדשה
3. דיני משכון
4. גניבת נפש
5. דיני נגע צרעת
6. המשך דיני משכון
7. תשלום שכר שכיר בזמנו
8. הענשת החוטא
9. אזהרה לדיין שלא יטה משפט
10. מתנות עניים

דיני גירושין (פסוקים א-ד)

הקדמה

התורה מייחסת ערך נשגב לברית הנישואין, המשמשת בסיס לחיי המשפחה וממילא לחיי האומה כולה. וכך כתב **מרת הרב קוק** על קדושת הנישואין (עין איה שבת ח"א פרק ראשון אות עה): **"אין לנו באנושיות דבר נקדש וראוי להיות מדומם בקדושת קשר ברית הנישואין"**. איש ואישה שזוכים להקים בית נאמן בישראל ולהביא לעולם חיים חדשים ורעננים, בנים ובנות המפארים ומרחיבים את בית ישראל בכמות ובאיכות, זוכים בכך לתרום תרומה שאין שווה לה לחיי החברה והאומה.

אולם אם בני הזוג לא מסתדרים יחד, ומגיעים למצב שבו אין מנוס מהפרדת החבילה, התורה מתירה להם להתגרש ולהקים את בנין חייהם מחדש עם בן או בת זוג אחרים.

נאמר בפסוק א: "כִּי יִקַּח אִישׁ אִשָּׁה וּבָעִלָּהּ וְהָיָה אִם לֹא תִמָּצָא חֵן בְּעֵינָיו כִּי מָצָא בָּהּ עֲרוּת דָּבָר וְכָתַב לָהּ סֵפֶר פְּרִיטָה וְנָתַן בְּיָדָהּ וְשָׁלַחָהּ מִבֵּיתוֹ"

הפסוק מדבר באיש שנשא אישה ולאחר זמן חפץ לגרשה, משום שלא מצאה חן בעיניו, כגון שמצא בה דבר מגונה שלא מאפשר להם לקיים את קשר הנישואין ביניהם. וכך כתב האברבנאל: "מוטב לגרשה משתרבה השנאה והריב והקטמטה ביניהם". לעתים המפריע הוא דבר מגונה באמת, כגון התנהגות פרוצה, ועל כך כתב רש"י: "כי מצא בה ערות דבר - מצוה עליו [לגרשה] שלא תמצא חן בעיניו".

בניגוד לדתות אחרות, התורה אינה אוסרת את ניתוק ברית הנישואין. וכך כתב מרן הרב קוק בהמשך דבריו (עין איה שם):

"התורה השלמה רצתה להדריכנו, שלא על ידי כפיה ואונס יבנה בית ישראל, כי אם על ידי החכרה הפנימית הנכנסת בנפשות קדושות להכיר מה גדולה ונערכה היא הברית הקדושה של הנישואין, 'כי ה' העיד בינך ובין אשת נעוריך'".

עצם האפשרות לפירוק חיי הנישואין מלמדת שבנין בית בישראל צריך להבנות על יסודות של אהבה ואחווה ושל הכרת הערך הגדול של המשפחה בישראל. האפשרות לגירושין גורמת לבני הזוג להבין שחייהם יחד צריכים להיות בנויים על יחס של אהבה ואחווה מתוך הכרת הערך העליון של חיי הנישואין.

מעשה הגירושין מתבצע באמצעות נתינת הבעל ביד האישה בפני עדים שטר כריתות הנקרא בלשון חז"ל 'גט', ובו כתוב שמכאן ואילך הוא כורת ומבטל את קשרי הנישואין שביניהם. מסירת הגט מבטלת את קשר הנישואין ומתירה לאישה להינשא לאיש אחר. על טעם ההקפדה שהגירושין יהיו בשטר ובעדים כתב האברבנאל:

"[התורה] לא רצתה להתגרש [- שאנשים יתגרשו] בדברים - בדיבור בלבד], או בכסף או ביציאה מביתו, כדי שלא יהיו הגירושין דבר נקל לעשותו, ותהיה האישה גרושה מאישה פעמים אין מספר, כל עוד שיעלה על רוחו, וגם היא תצא ותאמר גרושה אני או כבר גרשני בעלי, כדי לנאוף עם אחר.

הנה להסיר כל התואנות האלה, ציוה הוא יתעלה שלא יגרש האדם את אשתו כי אם בספר, ושיהיה בתנאים רבים, ועדים מעידים עליו, אשר זה כלו ממה שלא יקל כל כך על הבעל לעשותו. ואם ירצה לגרש את אשתו באף ובחימה, יכבד בעיניו הפעל הזה ויתיישב בדעתו. ולא יהיה לה מקום לומר מגורשת אני בשקר וכזב".

אמנם התירה התורה להתגרש, אך לא בפזיזות מתוך מריבה קטנונית, אלא מתוך שיקול דעת ולאחר מאמצים גדולים לשמור על ברית הנישואין. אם הגירושין היו נעשים בקלות, ולא באופן שניתן להוכיחו לאחרים, היו בני זוג שהיו מנצלים זאת לרעה - מפרים את ברית הנישואין על כל דבר קטן, מתוך קלות ראש וזלזול, או טוענים בשקר שהם התגרשו עבור קשר מזדמן פסול. כדי למנוע זאת, דרשה התורה שהגירושין יהיו על ידי שטר ועדים ותנאים נוספים.

מבט לתלמיד

בלימוד נושא זה יש לשים לב למספר נקודות:

- לחיי הנישואין יש ערך עליון עבור המשפחה ועבור עתיד האומה, ומכאן החובה להשקיע מאמצים גדולים כדי ששלום ואחווה ישררו בין בני הזוג.
- כל מקרה שבו בני זוג אינם מסתדרים ביניהם גורם צער גדול, לא רק להם אלא אפילו לשכינה - "אפילו מזבח מוריד דמעות" (גיטין צ ע"ב).

- האפשרות לפירוק חיי הנישואין מלמדת שבנין בית בישראל צריך להבנות על יסודות של אהבה ואחווה וכבוד הדדי ולא על ידי אונס וכפייה.
- דיני כתיבת הגט ונתינתו מונעים פזיזות וקלות ראש בגירושין. מתוך כך ניתנת הזדמנות נוספת לבני הזוג לחדש את ברית נישואיהם ולהשיב את השלום לביתם.

נאמר בפסוקים ב-ד: "וַיֵּצֵאָה מִבֵּיתוֹ וְהִלְכָה וְהָיְתָה לְאִישׁ אֲחֵר. וּשְׁנֵאָה הָאִישׁ הָאֲחֵרוֹן וְכָתַב לָהּ סֵפֶר כְּרִיתָת וְנָתַן בְּיָדָהּ וְשִׁלְחָהּ מִבֵּיתוֹ אוֹ כִּי יָמוּת הָאִישׁ הָאֲחֵרוֹן אֲשֶׁר לָקַחָהּ לוֹ לְאִשָּׁה. לֹא יוּכַל בְּעֵלָהּ הָרָאשׁוֹן אֲשֶׁר שִׁלְחָהּ לָשׁוּב לְקַחְתָּהּ לְהָיוֹת לוֹ לְאִשָּׁה אַחֲרֵי אֲשֶׁר הִטְמָאָה כִּי תוֹעֵבָה הִוא לִפְנֵי ה' וְלֹא תִחַטְּא אֶת הָאָרֶץ אֲשֶׁר ה' אֱלֹהֶיךָ נָתַן לְךָ נַחֲלָה"

בעל שגירש את אשתו והיא עדיין לא נישאה לאחר, מותר לו לשאת אותה מחדש, "וגם ראוי לעשות בן אם אינה רשעה" (ספר החינוך מצוה תקפ). אולם אם לאחר הגירושין נישאה האישה לאיש אחר, ואירע שגם מן האיש האחרון נתגרשה על ידי גט, או שהוא מת והיא נותרה אלמנה ממנו, שוב היא פנויה ומותרת לכל אדם, מלבד הבעל הראשון, שאסור לו לשוב ולקחתה לאישה.

בטעם מצוה זו כתב הרמב"ן (פסוק ד): "כדי שלא יחליפו נשותיהן זה לזה, יכתוב לה גט בערב ובבוקר היא שבה אליו, וזה טעם 'ולא תחטא את הארץ', כי זה סיבה לחטאים גדולים".

הנושא אישה חדשה (פסוק ה)

לאחר שנתברר לנו עד כמה חשובה תקינותה של מערכת החיים המשפחתית לקיומה של האומה, מלמדת התורה על האחריות המוטלת על האיש למען שמירת המשפחה.

נאמר בפסוק ה: "כִּי יִקַּח אִישׁ אִשָּׁה חֲדָשָׁה לֹא יֵצֵא בְּצֶבֶא וְלֹא יַעֲבֹר עָלָיו לְכָל דְּבַר נָקִי יִהְיֶה לְבֵיתוֹ שָׁנָה אַחַת וְשָׂמַח אֶת אִשְׁתּוֹ אֲשֶׁר לָקַח"

חתן, בשנה הראשונה לנישואיו, פנוי ומשוחרר מלצאת לצבא, ואף אין להטיל עליו שום תפקיד הקשור בסיוע ללוחמים או בשמירת העיר. בשנה זו יהיה ליבו נקי ופנוי לשמח את אשתו. וכדברי הרלב"ג: "לפי שראוי לאדם שיהיה עם אשתו כהתחלה באופן שיתפיים ליבה בו ותאהבהו, ויהיה זה סיבה אל שלא תשנא עליו אחר כך ולא יצטרך לו לגרשה". מצוה זו מלמדת על הערך העליון של בנין התא המשפחתי בישראל. החשיבות הגדולה של ההתמסרות לצרכי הכלל נדחית מפני הצורך בהתמסרות לבנין הבית הפרטי בראשית דרכו, מפני שתקופה זו היא הבסיס והיסוד לכל בנין הבית בשנים הבאות. לכן בשנת הנישואים הראשונה החתן מצווה להתמסר לשמח את אשתו. וכך כתב הרש"ר הירש:

"התורה מטילה על החתן חובה גדולה: 'ושמח את אשתו אשר לקח'... יהיה תפקידו העליון בנישואין להביא אושר לאשתו... באותה שנה יחיה האיש רק למען ביתו ויתמסר לכיסוס אושר אשתו".

כמו כן, מצוה זו מלמדת על אחריותו של הבעל לדאוג לשמחתה של אשתו, כפי שממשיך הרש"ר הירש:

"מצוה זו - אולי יותר מכל מצוה אחרת - מעידה על הערך הנעלה שהתורה מייחסת לאשה ולחובת הבעל לדאוג לאושרה ולשמחתה".

[לדבריו סמיכות מצוה זו לנושא הגירושין בא לתקן את הרושם המעוות היכול להיווצר מפרשת הגירושין, כביכול הבעל שולט באשתו באופן שרירותי.]

הפטור מן השותפות במלחמה הוא רק במלחמת רשות, אבל למלחמת מצוה כולם יוצאים, כדברי המשנה בסוטה (פ"ח, מ"ז): "אבל במלחמת

מצוה הכל יוצאין, אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה". כשהעם כולו נמצא בסכנת קיום, כולם מתגייסים להצלחת האומה וניצחונה.

מבט לתלמיד

מצוה זו מלמדת אותנו מה גדולה שליחותם של כל איש ואישה הבונים את ביתם ומקימים משפחה בישראל. בני המשפחה הוא אבן יסוד בבנין האומה לטובה ולברכה.

דיני משכון (פסוק ו)

נאמר בפסוק ו: "לא יִחַבֵּל רֵחִים וְרֶכֶב בִּי נֶפֶשׁ הוּא חֵבֶל" "משכון" הוא חפץ בעל ערך הנלקח מידי הלווה כערבון על מנת להבטיח את תשלום החוב. כאן מלמדת התורה שאסור לקחת כמשכון כלים חיוניים המשמשים ל'אוכל נפש', כמו: ריחיים לטחינת חיטים שהוזכרו כאן כדוגמה, וכן קדרת בישול, סכינים וכדו'. בטעם האיסור כתבה התורה "בִּי נֶפֶשׁ הוּא חֵבֶל", וכתב האברבנאל: "אין זה ממשכן אבנים כי אם נפשות". כלים אלה שבהם משתמש הלווה כדי להתקין אוכל למחיה לעצמו ולבני משפחתו, אין לקחתם כמשכון, כי בלקיחתם נוטל הוא את נפשו של הלווה ויורד לחייו.

מבט לתלמיד

הצורך להבטיח את המלווה מפני איבוד כספו, אינו מטשטש את הדאגה לדברים הנוגעים לחייו של הלווה.

גניבת נפש (פסוק ז)

נאמר בפסוק ז: "כִּי יִמָּצֵא אִישׁ גֵּנֵב נֶפֶשׁ מֵאֶחָיו מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְהִתְעַמָּר בּוֹ וּמָכְרוֹ וּמֵת הַגֵּנֵב הַזֶּה וּבְעֶרְתָּ הָרַע מִקִּרְבְּךָ"

הגונב אדם מישראל, כולאו ברשותו, מעבדו ובסופו של דבר סוחר בו, חייב מיתה. הרש"ר הירש מבאר שהגונב את חברו, אשר "השתלט עליו בכוח, נמל אותו לרשותו, הכריח אותו לעבוד בשבילו ולבסוף מכר אותו" חייב מיתה משום ש"נהג בחברו כאילו היה חפץ בעלמא". גם אם הגונב לא פגע בנגנב פיזית, עצם היחס אל אדם כאל חפץ הוא נורא ואיום ועונשו הוא מיתה.

דיני נגע צרעת (פסוקים ח-ט)

דיני צרעת מובאים באריכות בחומש ויקרא (פרקים יג-יד), שם מלמדת התורה כיצד נעשה אדם מצורע וכיצד הוא נטהר ממצב זה. פרשתנו פונה אל המצורע ומצווה אותו שלא יקל ראש בטומאתו ולא יחפש דרכים למנוע את חלות הטומאה.

נאמר בפסוק ח: "הַשֹּׁמֵר בְּנִגְעַת הַצִּרְעָתָה לְשֹׁמֵר מְאֹד וְלַעֲשׂוֹת כְּכֹל אֲשֶׁר יֹרֶוּ אֶתְכֶם הַכֹּהֲנִים הַלְוִיִּם כְּאֲשֶׁר צִוִּיתָם תִּשְׁמְרוּ לַעֲשׂוֹת"

המצורע מצווה לשמור על הנגע כמות שהוא, ולא לנסות להתחכם ולהסירו מן הגוף כדברי רש"י: "השומר בנגע הצרעת - שלא תתלוש סימני טמאה ולא תקוץ את הבהרת". כמו כן עליו לדקדק בקיום דברי הכהן, שעל פיו נקבעים דיני הצרעת, כפי שממשיך רש"י: "ככל אשר יורו אתכם - אם להסגיר, אם להחליט, אם לטהר".

בשורש המצוה כותב ספר החינוך (מצוה תקפד):

"לרמוז שיסבול כל אדם איזה צער ואיזה ענש שיענישהו השם ברוך

הוא ולא יבעט בהם, ואל יחשב שיחיה יכולת בידו לבטל אותם ולהעלימם מן הבריות. רק יש לו לבקש תחינה מאת האל ברוך הוא שירפא מחץ מכותיו".

מבט לתלמיד

אדם צריך לקבל אחריות על מעשיו ולשאת בתוצאתם. אם נכשל בחטא ונענש, עליו לשוב בתשובה על מעשיו ולנהוג בהתאם למה שנגזר עליו, בלי להתחכם ולנסות להתחמק מעונשו או להעלימו מעיני הבריות. בכך לא רק שעונו לא יכופר אלא יוסיף חטא על פשע.

נאמר בפסוק ט: "זָכוֹר אֶת אֲשֶׁר עָשָׂה ה' אֱלֹקֶיךָ לְמִרְיָם בְּדֶרֶךְ בְּצֵאתְכֶם מִמִּצְרָיִם"

כתב רש"י: "אם באת להיזהר שלא תלקה בצרעת, אל תספר לשון הרע, זכור העשוי למרים, שדיברה באחיה ולקתה בנגעים". כדי להינצל מלשון הרע, אנו מצווים להתבונן מה אירע למרים הנביאה שדיברה על אחיה לשון הרע.

מן המעשה של מרים רואים אנו את חומרת איסור לשון הרע, כפי שכתב הרמב"ם (סוף הלכות טומאת צרעת):

"ועל עניין זה מזהיר בתורה ואומר: 'השמר בנגע הצרעת זכור את אשר עשה ה' אלקיך למרים בדרך', הרי הוא אומר התבוננו מה אירע למרים הנביאה שדיברה באחיה שחיתה גדולה ממנו בשנים וגידלתו על ברכיה וסכנה בעצמה להצילו מן הים והיא לא דברה בנגותו אלא מעתה שהשוותו לשאר נביאים, והוא לא הקפיד על כל הדברים האלו, שנאמר: 'והאיש משה ענו מאד', ואף על פי כן מיד נענשה בצרעת".

למרות כל הנסיבות המקלות של מרים, היא נענשה בחומרה. ומכאן נלמד גם אנו להיזהר בכך. וכך כתב הרמב"ן בסוף הפרשה (וכה, יז):

"במעשה מרים נצטוינו להודיעו לבנינו ולספר בו לדורות, ואף על פי שהיה ראוי גם להסתירו שלא לדבר בגנותן של צדיקים, אבל צוה הכתוב להודיעו ולגלותו כדי שתהא אזהרת לשון הרע שומה בפיהם, מפני שהוא חמא גדול וגורם רעות רבות ובני אדם נכשלים בו תמיד, כמו שאמרו (בבא בתרא קס"א ע"א): והכל באבך לשון הרע".

הרמב"ן (כאן) אף אומר שבשני פסוקים אלה - "השֹׁמֵר בְּנֶגַע הַצֶּרַעַת" ו"זְכוֹר אֶת אֲשֶׁר עָשָׂה ה' אֱלֹקֶיךָ לְמִרְיָם" - ישנם איסור ומצוות עשה מן התורה להיזהר מלשון הרע, וכה דבריו:

"ולפי דעתי שהיא מצוות עשה ממש, כמו 'זכור את יום השבת לקדשו' (שמות כ, ח), 'זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים' (שם יג, ג), 'זכור את אשר עשה לך עמלק' (לחלן כה, יז), כולם מצוה, אם כן גם זה כמותם. והיא אזהרה מלדבר לשון הרע".

בהמשך דבריו מביא הרמב"ן את הספרי ואומר:

"מכאן נראה שרבותינו יעשו אותה מצוה, לא סיפור ועצה בלבד להינצל מן הנגעים. ואיך יתכן שלשון הרע שהוא שקול כשפיכות דמים לא תהיה בו בתורה לא תעשה גמור... אבל בכתוב הזה אזהרה גדולה בו, להמנע ממנו בין בגלוי בין בסתר בין במתכון לחזיק ולהבזות בין שאין מתכון לחזיק כלל. וזו מצוה מכלל תרי"ג מצוות".

מבט למורה

מדברי הספרי שהביא הרמב"ן עולה שמצוה להזכיר בפה את מעשה מרים, כשם שמצוה להזכיר בפה את יום השבת, ואת מעשה עמלק.

ואכן, מעשה מרים מופיע ברשימת הזכירות שרבים נוהגים לומר מידי יום לאחר תפילת שחרית.

מלבד חומרת לשון הרע, בזכירת מעשה מרים זוכרים אנו דברים נוספים:

א. דינם של גדולים וקטנים שווה לפני ה', ומצוות התורה מחייבות את כולם, כפי שכתב החזקוני (פסוק ח):

"השמר בנגע הצרעת - שלא תהדר פני גדול לפטור מלשלחו חוץ לשלוש מחנות, שהרי 'זכור את אשר עשה ה' אלקיך למרים', שהיתה אחות למלך ובהן גדול, ואף על פי כן נסגרה חוץ למחנה שבעת ימים".

ב. מעלת משה רבנו היא למעלה ממעלת כל שאר הנביאים, כפי שכתב מרן הרב קוק (ועולת ראייה ח"א עמ' שלד):

"נראה שבכלל זה גם כן לזכור תמיד שאין כל הנביאים דומים למעלת משה רבנו ע"ה. שהרי מרים דמתה מעלתה למעלת כל הנביאים, ונענשה על דיבור ההשתוות למעלת משה רבנו ע"ה. ודבר זה צריך זכירה, מפני שהוא חומה בצורה אל תורת ה' ונצחיותה, כיון שה' יתברך גזר אומר שאין שום נביא דומה לו במעלתו, ואם כן אי אפשר שיהיה נביא המבטל ח"ו את דבר אחד מדבריו, ואף על פי שכבר נאמר שלא קם עוד נביא, מכל מקום נוסף כאן חיוב זכירה תמידית".

המשך דיני משכון (פסוקים י-יג)

בפסוקים הבאים ממשיכה התורה לעסוק במצוות שמגמתן למנוע עושק, כאשר כעת הדגש הוא על הדאגה לחלשים, כמו עני וגר.

נאמר בפסוקים י-יא: "כִּי תִשֶׁה בְּרַעַךְ מִשְׁאֵת מְאוּמָה לֹא תָבֵא אֶל בֵּיתוֹ לַעֲבֹט עֲבָטוֹ: בַּחוּץ תַּעֲמֹד וְהָאִישׁ אֲשֶׁר אִתָּה נִשֶּׂה בּוֹ יוֹצִיא אֵלֶיךָ אֶת הָעֲבֹט הַחוּצָה"

כאשר הגיע זמן פרעונה של הלואה וללווה אין יכולת לפרוע את חובו, יכול המלווה לתבוע בבית דין מן הלווה משכון כנגד חובו. אולם אסור לו, וכן לשליח בית הדין, להיכנס אל ביתו של הלווה ליטול משם משכון, אלא על המלווה או שליח בית הדין להמתין בחוץ עד שהלווה יוציא לו את המשכון.

טעם האיסור הוא, שהתורה חסה על כבודו של הלווה, שלא ייפגע מן החיפושים אחר המשכון שיערכו זרים בביתו. חשש נוסף הוא, שמא מתוך הכניסה לבית והחיפושים יבואו לידי מריבה וסכנת נפשות. וכדברי רבנו בחיי:

"זו מידת רחמנות, שהתורה חסה על בושתו של לווה כשאחרים מחפשיין בלי ביתו. ועוד: ממעם שלא יבואו לידי מריבה ורציחה".

הרמב"ם (ספר המצוות לאוין רלט), ובעקבותיו בעל **ספר החינוך**, הבינו שהמצוה הכתובה כאן היא מצוה כללית יותר – "שנמנעו מלמשכן בדינו בעל חוב, כלומר הלוה, אלא במצות השופט" – [בית הדין] ועל ידי שלוחו". בטעם הדבר כתב בעל **ספר החינוך** (מצוה תקפה):

"משרשי המצוה, כדי שלא יהו בני אדם בהפקר וירבה החמס בארץ, שהגדול יהיה בולע הקטן וימשכן אותו בזרוע מבלי פחד אליו, והקטן לא יוכל לקחת דינו מן הגדול מפחדו אליו למעלתו, ועל כן השווה הכתוב ביניהם שלא ימשכן אחד מהן את חברו על חובו, אלא יעשה הכל על פי הדיין, ובה יהיה תיקון ישוב העולם כחפץ השם שבראו להתיישב".

כלומר טעם האיסור הוא לא רק שמירה על כבודו של הלווה או חשש ממריבה, אלא מניעת מצב שבו החזק מנצל לרעה את עליונותו על החלש.

נאמר **בפסוקים יב-יג**: "וְאִם אִישׁ עָנִי הוּא לֹא תִשָּׁכַב בְּעֵבְטוֹ. הָשִׁב תִּשָּׁב לֹא אֶת הָעֵבֹט כִּבּוֹא הַשֹּׁמֵשׁ וְשָׁכַב בְּשִׁלְמָתוֹ וּבִרְכָּךְ..."

אם המשכון שנטל המלווה הוא הכלי היחיד שיש ללווה מאותו סוג,

חייב המלווה להחזיר לו אותו כאשר הוא מזדקק לו. חפצים שהלווה זקוק להם בלילה, צריך המלווה להחזיר בלילה, וחפצים שהוא זקוק להם ביום, מחזיר ביום, וכדברי הרמב"ם (הלכות מלווה ולווה ג, ה):

"אם איש עני הוא ומשכנו דבר שהוא צריך לו, הרי זה מצווה להחזיר לו העבט בעת שהוא צריך לו; מחזיר לו את הכר בלילה כדי לישן עליו ואת המחרישה ביום כדי לעשות בה מלאכתו, שנאמר: 'השב תשיב לו את העבט'. עבר ולא השיב לו כלי היום ביום וכלי הלילה בלילה, עובר בלא תעשה, שנאמר: 'לא תשכב בעבטו', לא תשכב ועבטו אצלך, זו כסות לילה. ובכלים שהוא עושה בהן מלאכתו ביום או לובשן, הוא אומר: 'עד בוא השמש תשיבנו לו', מלמד שיחזירו כל היום".

נאמר בהמשך פסוק יג: "... וְלֹךְ תִּהְיֶה צְדָקָה לְפָנֵי ה' אֱלֹהֶיךָ" טרחה זו שטורח המלווה עבור הלווה, בהשיבו לו את המשכון מידי יום ביומו, היא מעשה חסד המביא ברכה לעושהו. וכתב האברבנאל: "אין בן מחק המשפט, אבל הוא צדקה. והוא דבר שיעשהו האדם בחסד וחנינה ולפנים משורת הדין".

והכלי יקר (פסוק יג) כתב: "אמר 'ולך תהיה צדקה לפני ה' אלקיך', כי דומה 'לפני ה' אלקיך' כאילו בכל יום ויום אתה נותן לו צדקה חדשה". ניתן לשאול: איזו תועלת יש למלווה בלקיחת משכון המוחזר בכל יום בעת שהלווה צריך לו?

על שאלה זו ניתנו תשובות שונות, וכתב החפץ חיים בספרו אהבת חסד (ח, א): "כדי שימהר לפרוע חובו, כי מתבייש שבכל יום ויום מחזירים ונוטלים ממנו את המשכון". אמנם הלווה מקבל את משכונו מדי יום בזמן שהוא צריך לו, אך עצם ההרגשה שבכל יום מחדש הוא נתון לחסדו של המלווה ומקבל ממנו את כסותו, אינה נעימה לו, ולא ירצה להתמיד בה זמן רב, ומתוך כך יזדרז לפרוע את חובו.

מבט לתלמיד

גם מצוה זו מלמדת על מידת החסד והרחמים הנדרשת מן המלווה בזמן שהוא בא לפרוע את חובו. עליו להבטיח את החזרת החוב מבלי לגרום ללווה צער מיותר מעבר לנדרש, ואף לנהוג עמו לפנים משורת הדין, גם אם הדבר דורש ממנו טרחה יומיומית.

תשלום שכר שכיר בזמנו (פסוקים יד-טו)

כשם שיש להתחשב בעניי וברגשותיו, יש להתייחס כראוי לפועל שכיר המצפה למתן שכרו ולשלם לו בזמן.

נאמר בפסוקים יד-טו: "לֹא תַעֲשֶׂק שָׂכִיר עֲנִי וְאֲבִיוֹן מֵאֲחִיד אוֹ מִגֵּרָה אֲשֶׁר בְּאַרְצְךָ בְּשַׁעְרֶיךָ: בְּיוֹמוֹ תִּתֶּן שְׂכָרוֹ וְלֹא תָבֹא עָלָיו הַשֶּׁמֶשׁ כִּי עֲנִי הוּא וְאֵלָיו הוּא נֶשֶׂא אֶת נַפְשׁוֹ..."

אסור לגזול את זכותו של פועל שכיר שעשה מלאכתו, ולכן יש לשלם את שכרו בזמן, ובפרט אם הוא עני ואביון ועיניו נשואות ומצפות לקבלת משכורתו. יש לתת לפועל את שכרו בסיום עבודתו כדי שיוכל לקנות בו אוכל כדי חייו, כדברי הרמב"ן (פסוק טו):

"והמנהג לשכור הפעל ביום אחד, ולערב הוא יוצא טרם בא השמש. יצווה הכתוב לפרעו ביומו בהשלים מלאכתו מיד ושלא תבוא עליו השמש, כדי שיקנה בשכרו לו ולאשתו ולבניו מה שיאכלו בלילה, כי עני הוא כרובי הנשכרים, ואל השכר הזה הוא נושא נפשו שיקנה בו מזון להחיות נפשו."

האברבנאל לומד מדקדוק לשון הפסוק הדרכה מעשית הנובעת מהבנת עולם הנפש:

"הבעל הבית לא יחכה שהעני והגר ישאלו אליו השכר, אבל ביומו הוא בעצמו ייתן שכרו. כי אולי שהעני והגר יבושו מפניו, ולכן לא ישאלוהו ממנו".

איסור זה הוא איסור חמור, כדברי חז"ל (בבא מציעא קיב ע"א): "ואליו הוא נושא את נפשו" מפני מה עלה זה בכבש ונתלה באילן ומסר את עצמו למיתה, לא על שכרו?!... כל הכובש שכר שכיר כאילו נוטל נפשו ממנו". משום כך התורה מצוה עליו פעמים רבות, כמבואר בגמרא (בבא מציעא קיא ע"א):

"כל הכובש שכר שכיר עובר משום חמשה לאוין ועשה אחת: עובר משום 'בל תעשוק את רעך' (פרשת קדושים) ומשום 'בל תגזול' (שם) ומשום 'בל תלין' (שם) ומשום 'בל תעשוק שכר עני' ומשום 'לא תבא עליו השמש', ועובר בעשה 'ביומו תתן שכרו'".

החזרה על מצוה זו כאן, נועדה להזכיר את האיסור ולהזהיר עליו לקראת הכניסה לארץ ישראל. כשהעם יושב בארצו, יחסי העובד והמעביד צריכים להתברר מחדש, כי הם רווחים יותר מאשר בימי נדודיהם במדבר, כדברי הרש"ר הירש:

"החשיבות המעשית של המצוה הזאת מתחילה רק משעת ההתיישבות, ונסיון כל העתיד מורה שחוסר הדיוק של בעלי האמצעים במילוי חובותיהם כלפי הפועלים ובעלי המלאכה מערער את מעמדם ומונע מהם כל שגשוג וצמיחה".

בהמשך לדברי הרמב"ן שראינו לעיל, ניתן לומר שחומרת האיסור היא דווקא בארץ, כאשר הפרנסה אינה מובטחת בדמות המון, ואדם יוצא לעבודה כדי להחיות את נפשו ואת נפשות בני ביתו.

נאמר בהמשך פסוק טו: "... וְלֹא יִקְרָא עֲלֵיךְ אֶל ה' וְהָיָה בְּךָ חֲטָא" המעניק לפועל את שכרו על המלאכה שעשה, מקיים מצוה בעצם תשלום השכר, וגם בכך שסייע לחברו להתפרנס בדרך של כבוד. מנגד,

כשאין אדם משלם שכרו של פועל בזמן, במקום לזכות במצוה, חטא הוא לו, וכדברי המשך חכמה (פסוק טו):

"באם שלם לו שכרו ביומו הוא זכות גדול יותר מן הצדקה, שנתן לישראל להשתכר אצלו. אבל אם אין נותן לו שכרו, אז נעשה מהמצוה חטא, ולכן אמר 'והיה בך חטא'".

כשם שהמעביד צריך להיות הוגן כלפי העובד כך העובד צריך לנהוג בהגינות ובישרות כלפי המעביד, וכך כתב הרמב"ם (הלכות שכירות יג, ז):

"בדרך שמוזהר בעל הבית שלא יגזול שכר עני ולא יעכבנו, כך העני מוזהר שלא יגזול מלאכת בעל הבית, ויבטל מעט בכאן ומעט בכאן ומוציא כל היום במרמה, אלא חייב לדקדק על עצמו בזמן, שהרי הקפידו על ברכה רביעית של ברכת המזון שלא יכרך אותה, וכן חייב לעבוד בכל כחו, שהרי יעקב הצדיק אמר 'כי בכל כחי עבדתי את אביכן', לפיכך נמל שכר זאת אף בעולם הזה, שנאמר: 'ויפרץ האיש מאד מאד'".

הענשת החוטאים (פסוק טז)

נאמר בפסוק טז: "לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות איש בקטאו יומתו"

אין להטיל עונש על הורים מחמת חטא בניהם, ועל בנים מחמת חטא הוריהם. כל אדם נידון לעצמו.

משפט יתום ואלמנה (פסוקים יז-יח)

נאמר בפסוק יז: "לא תטה משפט גר יתום..."

כתב רש"י:

"לא תטה משפט גר יתום - ועל העשיר כבר הוזהר 'לא תמה משפט' (טז, יז), ושנה בעני לעבור עליו בשני לאוין, לפי שנקל להטות משפט עני יותר משל עשיר, לכך הוזהר ושנה עליו".

התורה חוזרת ומזהירה בפרטות על הטיית משפטם של גר ויתום, מפני שמעמדם של הגר והיתום הוא חלוש, באין מי שיעמוד לעזרתם, לכן קיים חשש שהדיין יחטא ויטה את הדין לטובת הצד שכנגד שמעמדו חזק ואיתן.

נאמר בהמשך הפסוק: "... ולא תחבל בגד אלמנה"

יש לגלות רגישות כלפי האלמנה, ולא ליטול ממנה משכון עבור הלוואה.

בטעם המצוה כתב בעל ספר החינוך (מצוה תקצא): "חס השם על בריותיו ורצה לזכותנו לקנות בנפשנו מידת החמלה וציוונו שנרחם על האלמנה, שלבבה שבור ודואג, שלא למשכנה. וכל התורה - נעם, ונתיבותיה שלום".

נאמר בפסוק יח: "וזכרת כי עבד היית במצרים ויפדך ה' אלהיך משם על כן אנכי מצוה לעשות את הדבר הזה"

זכור ושים על לבבך שאף אתה היית גר ועני בגלות מצרים, עד אשר ריחם ה' עליך ופדאך מידי מעניך ולוחציד, על כן גם עליך לנהוג ברחמים ולחוס על העניים הנדכאים. וכך כתב האברבנאל: "היו ישראל במצרים גרים, והיו יתומים מאין אב - יעקב אביהם והשנמים אשר הולידם שמה. והיו גם כן כאישה אלמנה מבלי הבעל, הקדוש ברוך הוא. וכמו שהוא יתעלה חמל עליהם, ככה ראוי שיחמלו על הגר היתום והאלמנה".

מתנות עניים (פסוקים יט-כב)

בפסוקים אלה מפרטת התורה מתנות מיבול השדה שחייבים להשאירן בשדה לעניים. חלקן נזכרו כבר בחומש ויקרא (יט, כג, כב), וכאן מוסיפה התורה עליהן.

הקוצר את שדהו מצווה להניח לעניים חלקים מיבולו, והם:

- א. **פאה** - מעט קמה בקצה השדה.
 - ב. **לקט** - שבולים הנושרות בשעת הקצירה וזקוקות לליקוט.
 - ג. **שכחה** - עומר שנשכח בשדה בשעת הקציר.
- הבוצר את כרמו יניח לעניים:
- א. **עוללות** - אשכולות בלי כתף ובלי נטף, היינו שענביהם מועטים ורק בודדים נמצאים באמצע השרביט או בקצהו.
 - ב. **פרט** - גרגרים בודדים של ענבים הנפרטים בשעת הקציר ונושרים מאשכולותיהם [פרט בכרם הוא כלקט בשדה].
 - ג. בנוסף, נוהגות בכרם, ואף בעצי פרי אחרים, מצוות **פאה** ומצוות **שכחה**.

חלקי היבול שהתורה צוותה להניח לעניים מהקציר, מהבציר ומהקטיפה, כפי שראינו, נקראים **מתנות עניים**. לסיכום:

- **ארבע מתנות לעניים בכרם:** פרט, עוללות, שכחה ופאה.
- **שלוש מתנות בתבואת השדה:** לקט, שכחה ופאה.
- **שתי מתנות באילן:** שכחה ופאה.

מבט למורה

מצוות מתנות עניים מוזכרות שוב בספר דברים כחלק מההכנה לקראת הכניסה לארץ. חלק מהבריות של עם החי בארצו הוא העיסוק בעבודת הקרקע, וההכרה כי ברכת ה' ביבול איננה מכוחנו אלא מתנת ה', ועלינו לנהוג בברכה זו בחסד וברחמים מתוך רגישות לצרכי הכלל, ובהם עניי

העם - הגר, היתום והאלמנה. וכך כתב הרש"ר הירש (פסוק יט):

"מתנות הקציר מביאות ברכה לנותניהן ויש בהן משום הודאה בנאולה מעבדות מצרים. הרי זה מובן מאליו שדברים אלה ראויים להיאמר לבאי הארץ, העתידים לשבת בה בעצמאות".

מצוות שכחה בשדה

נאמר בפסוק יט: "כִּי תִקְצֹר קִצְיֶיךָ בְּשָׂדֶךָ וְשָׁכַחְתָּ עֹמֶר בְּשָׂדֶךָ לֹא תָשׁוּב לִקְחָתוֹ לְגֵר לִיתוֹם וְלְאַלְמָנָה יִהְיֶה לְמַעַן יְבָרְכֶךָ ה' אֱלֹהֶיךָ בְּכָל מַעֲשֵׂה יָדֶיךָ" הקוצר את שדהו ושכח עומר (אגודת שיבולים) בשדה, כששם ליבו לדבר אסור לו לשוב ולקחת את העומר אלא עליו להשאיר אותו בשדה, כדי שיוכל לקחת אותו מי שאין לו שדה ותבואה משלו - הגר, היתום והאלמנה.

בטעם המצוה כתב בעל ספר החינוך (מצוה תקצב):

"לפי שהעניים והאביונים בחטאם ובעניותם תולים עיניהם על התבואות, בראותם בעלי השדות מאלמים אלומים בתוך השדה כברכת ה' אשר נתן להם, וחושבים בליבם לאמור: מי יתן והיה לי כן לאסוף עומרים לביתי, ולו אחת, אשמח בה. ועל כן היה מחסדיו ברוך הוא על בריותיו למלאות תשוקתם זו, כשיהיה מקרה שישכחנה בעל השדה.

גם יש בזה תועלת לבעל השדה, שיקנה בזה נפש טובה, כי באמת, במידת הנדיבות ונפש ברכה - לבלתי תת ליבו על העומר הנשכח, ויניחהו לאביונים. ועל בעלי הנפש הטובה - תנוח ברכת ה'".

שני טעמים מוזכרים בדבריו: האחד - מדין חמלה וחסד על הזולת,

למלא תשוקתם של העניים להביא מעט אוכל לבתיהם. השני - לחנך את בעל השדה למידת הנדיבות.
הרש"ר הירש מביא טעם נוסף:

"חוקים אלה [- מתנות עניים] מטרתם להזהיר כל אורח בישראל תיכף בשעת הקציר והבציר, בשעת כינוס מתנות המכע ופרי עמל כפיו, בשעה שהוא עלול להוציא מפיו את המילים הגאוותניות הרות הסכנות החמורות, המילים 'קנייני שלי'... עליו לזכור כי השדה והכרם לא נתנו יבולם ופריים לו לבדו, וכי ביגיע כפיו אין עליו לעמול רק לטובת עצמו, וכי בארץ שהיא קודש לה' הדאגה 'לעני ולגר'... היא זכות הניתנת מאת ה' למעוטי יכולת, והיא חיוב שהתחייבו בה בעלי יכולת".

כדי למנוע מהאדם לשכוח את ה' אלקיו המשפיע שפע של ברכה ביבולו, ולחזק בליבו את ההכרה כי ה' הוא הנותן לו כוח לעשות חיל ולראות ברכה בעמלו, ציוותה התורה את מצוות מתנות עניים ובכללן מצוות שכחה.

מבט למורה

מצוות שכחה מגלה עד כמה עם ישראל מוקף במצוות. אפילו על מציאות של שכחה נצטוונו במצוות עשה, כמסופר **בתוספתא** (פאה פ"ג, ה"ח):

"מעשה בחסיד אחד ששכח עומר בתוך שדהו, ואמר לבנו: צא והקריב עלי פר לעולה ופר לשלמים. אמר לו: אבא, מה ראית לשמוח במצוה זו מכל מצוות האמורות בתורה? אמר לו: כל מצוות שבתורה נתן לנו המקום לדעתנו, זו שלא לדעתנו, שאילו עשינוה ברצון לפני המקום, לא באת מצוה זו לידינו...".

"למען יברכך ה' אלקיך בכל מעשה ידיך"

כתב האברבנאל:

"לפי שלא ירע עינו בפאה וחלקט והעומר אשר יעזוב בשדהו, מלבד התרומה והמעשרות אשר יתן מתבואותיו, לכך הוצרך לומר: 'למען יברכך ה' אלקיך', רוצה לומר: שהקב"ה, הוא מכין מזון לכל בריותיו. וכמו שהאיש ההוא מכין מזון לעניים בדבר ה' יתעלה, והוא כלי מאתו יתעלה בהונתם, ככה יברכהו השם יתעלה ברכות טוב, להונתו ולהונת העניים הנהנים ממנו".

אל יחשוש בעל השדה מחסרון כיס או הפסד שיגרמו לו בקיימו מצוות מתנות עניים. כשאדם נעשה שותף לקב"ה בהשפעת טוב לעולם, גם הוא עצמו זוכה לברכה.

מצוות שכחה ניתנה לנו כדי לזכות אותנו להיות חלק מהטבת ה' לעולם ולהביא עלינו את ברכת ה' הטובה, כדברי האלשיך הקדוש (פסוק יט):

"וענין הכתוב הוא שאומר הוא יתברך, הלא תראה כל מה שאני מצווך על גר יתום ואלמנה, אל יעלה על רוחך כי לתועלתם אני מצווה עליך שתרחם עליהם, כי אינך בזה אלא מועה, כי הלא לא יחסר לי לפרנסם בלעדריך. אך בזה חפצתי, למען זכות אותך, שאברכך בזכות מצוה זו שתעשה... ראה נא איך כל חפצו יתברך הוא למצא לך מקום לברכך, כי הלא כי תקצור את קצירך של עצמך בשדך, שאין דרך אנשים לשכוח משלהם עומר שלם, כי ממונם חביב עליהם, עם כל זה אני מבשרך כי 'ושכחת עומר בשדה', כי ממני יצא הדבר שתשכחהו, למען תעשה מצוה שהיא 'לא תשוב לקחתו לגר' בו' ולמה יעשה לך בן שתשכחהו, ומצוה שלא תשוב לקחתו בו', הלא הוא 'למען יברכך' בו', כי ממציא לך זכות למען הביא ברכה עליך".

מציאות השכחה היא בהשגחת ה', לזכותנו להיות חלק מההטבה האלקית ולזכות בברכת ה'.

מצוות פאה ושכחה באילן

נאמר בפסוק כ: "כִּי תַחֲבֹט זֵיתָךְ לֹא תִפְאֵר אַחֲרָיִךְ לִגְר לִיתוֹם וְלֹאֲלֻמָּנָה יִהְיֶה"

מסיק הזיתים נעשה על ידי 'חבטה' - חובטים ומכים בענפי האילן והזיתים נושרים. אך כוח החבטה לא מגיע לפירות שבראשי הענפים. התורה מצווה להימנע מלעבור שנית על עצי הזית כדי ללקוט את הנשאר מן החבטה הראשונה, אלא להשאירם לעניים. שני סוגי מתנות נאמרו כאן:

א. השארת 'פארו' של עץ הזית - הזיתים שבראשי הענפים, בדומה למצוות פאה הנוהגת בשדה תבואה, שעל הקוצר להשאיר בסוף השדה. ב. השארת הזיתים שנשארו באמצע האילן ונשכחו בטעות - "אַחֲרֵיךְ", בדומה למצוות שכחה.

מן האמור בעץ הזית למדנו שהפאה והשכחה נוהגות גם בשאר עצי הפרי. על בעל הפרדס להשאיר בכוונה מעט פירות בפאתי האילנות שבקצה הפרדס, וכן לא לשוב ללקוט את הפירות שנשכחו על האילנות.

מצוות עוללות ושכחה בכרם

נאמר בפסוק כא: "כִּי תִבְצֹר פֶּרְמֶךְ לֹא תְעוֹלֵל אַחֲרָיִךְ לִגְר לִיתוֹם וְלֹאֲלֻמָּנָה יִהְיֶה"

בין אשכולות הענבים הגדלים בכרם, נמצאים גם אשכולות דלים וכחושים שענביהם מועטים וקטנים, כתינוק קטן הנקרא 'עולל'. רוב בעלי הכרמים משאירים ענבים אלה על הגפנים ואינם בוצרים אותם כלל, אך יש שעוברים על הכרם פעם שניה ובוצרים גם את העוללות. התורה מצווה להשאיר פירות אלו על הגפנים, כדי שיהיו לגר ליתום ולאלמנה ולשאר העניים שיבואו ללקטם. זוהי מצוות 'עוללות'.

בנוסף, אם נשכחו על הגפנים אשכולות טובים, אסור לבוצרם ויש לקיים בהם מצוות 'שכחה'.

נאמר בפסוק כב: "וְזָכַרְתָּ כִּי עֶבֶד הָיִיתָ בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם עַל כֵּן אֲנִי מְצַוְךָ לַעֲשׂוֹת אֶת הַדָּבָר הַזֶּה"

לאחר תקופת השעבוד והעבדות הקשה במצרים, עם ישראל מכיר היטב את תחושות העני ואת משאת ליבו. במצרים חשו בני ישראל על בשרם את מצוקת הרעב והיו שמחים לאפשרות ללקט מעט פירות מן ההפקר, לפיכך מצווים אנו גם עתה לרחם על העניים והנדכאים. וכדברי הנצי"ב:

"וְזָכַרְתָּ כִּי עֶבֶד הָיִיתָ - וְהָיָה לְךָ לְנַחַת אִם הָיוּ הַמִּצְוִיִּים מְנִיחִים אוֹתְךָ לְפָאֵר וּלְעוֹלָל אַחֵר כְּרַמְיָהֶם, עַל כֵּן יֵשׁ לְךָ לְהַתְנַהֵּג בֵּן עַם שְׂאֵר הַנִּדְכָּאִים".

מבט לתלמיד

ממצוות מתנות עניים עולות מספר נקודות:

- גם אנו היינו עניים במצרים, וחווינו על בשרנו חיי שפלות ועוני, לכן מתבקש שנגלה רגישות ואחריות כלפי אביוני עמנו.
- כשעם ישראל שוכן בארצו והארץ נותנת פירותיה בעין יפה, הוא מצווה להיזהר מתחושת "קניין שלי" ו"כוחי ועוצם ידי". ברכת התבואה היא מתנת ה' ואין לנו קניין אישי עליה. מי שמעניק מיבולו לעניי העם במצוות ה', מראה בכך שעם כל טרחתו, הברכה ביבול היא מאת ה'.
- נתינת מתנות עניים מחנכת את האדם לנדיבות לב ורגישות לזולת.
- על ידי מצוות מתנות עניים יזכו עניי ישראל להטבת מצבם, ומתוך כך יוכלו לקבל כוחות מחודשים לשיפור מצבם ומצב בני משפחתם.

רעיונות מרכזיים בפרק כד

דיני גירושין

- **אהבה ואחזה** – אפשרות הגירושין מלמדת כי חיי המשפחה צריכים להיות מבוססים על אהבה ואחזה.
- **קושי הגירושין** – פירוק בית בישראל הוא דבר כאוב ומצער מאוד. תנאי הגירושין גורמים לכך שהגירושין אם יקרו ייעשו בשיקול דעת ולא בפזיזות, וכך תהיה לבני הזוג הזדמנות נוספת לחדש את ברית נישואיהם.

הנושא אישה חדשה

- **חשיבות התא המשפחתי לחיי האומה** – העובדה שהתורה פוטרת אדם שנשא אישה מכל חובה הקשורה במאמץ הלאומי של המלחמה, מלמדת עד כמה חשובה המשפחה בחיי האומה.
- **אחריות הבעל לשמח את אשתו** – משום כך הוא נפטר מכל חובה הקשורה במלחמה.

דיני משכון

- **דאגה לחייו של הלווה** – הצורך להבטיח את החזר כספו של המלווה נדחה מפני הדאגה לדברים הנוגעים לחייו של הלווה, ולכן אין ממשכנים כלים שמיועדים להכנת אוכל. כמו כן, צריך לדאוג שלא ייגרם לו צער מיותר, ולכן יש להחזיר לו ביום דברים המיועדים לשימוש ביום ובלילה דברים המיועדים ללילה.
- **דאגה לכבודו של הלווה** – מלבד הדאגה לחייו, יש לדאוג לכבודו, ולכן אין להיכנס לביתו אלא יש להמתין שהוא יוציא את המשכון.

גניבת נפש

- **יחס ראוי לאדם** – גם אם הגנב לא חבל בנגנב, עצם היחס אליו כאל חפץ הוא נורא ואיום, ועונשו הוא מיתה.

זהירות בנגע צרעת וזכירת מעשה מרים

- **אחריות החוטא על מעשיו** – אדם שנכשל בחטא ונענש, צריך לשוב בתשובה על חטאו, ולא לנסות להתחמק מעונשו. בכך לא רק שעונו לא יכופר, אלא שהוא מוסיף חטא על פשע.
- **חומרת עוון לשון הרע** – מרים נענשה בחומרה על כך שדיברה לשון הרע על משה, על אף שאהבה את משה ולא רצתה ברעתו.
- **נבואת משה** – נבואתו של משה עליונה מנבואת שאר הנביאים. מרים נענשה על כך שלא הבינה זאת.

תשלום שכר שכיר בזמנו

- **חומרת הלנת שכר** – אדם עמל לפרנסתו במסירות נפש, כדי לכלכל את עצמו ואת בני ביתו. כאשר עושקים או מלינים את שכרו, הרי זה כנטילת נשמתו.

אזהרה לדיין שלא יטה משפט

- **רגישות לזולת** – כשם שהקב"ה הוציא את עמנו ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה וגידלנו ורוממנו מכל עם ולשון לאחר שהיינו משועבדים במצרים במשך שנים רבות, כך עלינו לחוס על חלשים כמו הגר, היתום והאלמנה, שנפשם שפלה ורוחם נמוכה.

מתנות עניים

- **טעמי המצוה** – א. דאגה לעניים. ב. הכרה של בעל הבית שהוא זוכה ליבול מיד ה'. ג. התרגלות של בעל הבית להיטיב, ובכך להיות חלק מהטובה האלקית.

פרק כה

בפרקנו ששה נושאים עיקריים:

1. עונש מלקות
2. איסור חסימת שור בדישו
3. דיני ייבום וחליצה
4. תשלומי בושת
5. משקלות ומידות
6. מחיית זכר עמלק

עונש מלקות (פסוקים א-ג)

לאחר בירור מידות החסד והרחמים הראויות לעם ה' היוצא ממצרים, באים חוקי הצדק לקבוע את הגבולות לדין ולדיין.

נאמר בתחילת פסוק א: "כִּי יִהְיֶה רִיב בֵּין אָנָשִׁים וְנָגְשׁוּ אֶל הַמִּשְׁפָּט..."
כתב רש"י: "סופם להיות נגשים אל המשפט. אמור מעתה אין שלום יוצא מתוך מריבה". את דבריו ביאר המהר"ל בגור אריה:

"ואם תאמר: מה בכך כי יהיו נגשים למשפט, מה דבר רע יש בזה יותר מן ריב עצמו? יש לומר, דסופם יהיו נגשים למשפט, ולא יוכלו להתפשר יחד מעצמם, כי אם על ידי דין. ולימד לך בזה, כי דמי האי תנרא לבדקא דמיא, דכיון דהתחיל מעט להיות יוצא חוץ, סוף מלחלח הקרקע, עד שנעשה נחל שוטף. כך הריב גם כן, כי כאשר יתחיל מעט, סוף שיהיה גדול עד שלא תוכל להשקיט אותו, כי אם על ידי משפט".

כשמחלוקת בין אנשים באה לידי מריבה, קשה להשכין שלום ביניהם, ולא פעם המחלוקת הולכת ומתגברת עד שהצדדים נזדקקים למשפט.

נאמר בפסוקים א-ג: "... וְשָׁפְטוּם וְהִצְדִּיקוּ אֶת הַצָּדִיק וְהִרְשִׁיעוּ אֶת הָרָשָׁע. וְהָיָה אִם בֵּין הַכּוֹת הָרָשָׁע וְהַפִּילוּ הַשֹּׁפֵט וְהִכְהוּ לְפָנָיו כְּדִי רִשְׁעָתוֹ בְּמִסְפָּר. אֲרָבָעִים יִכְּנוּ לֹא יִסִּיף כֵּן יִסִּיף לְהַכֹּתוֹ עַל אֱלֹה מִכָּה רַבָּה וְנִקְלָה אֶחָד לְעֵינֶיךָ"

אדם מישראל שנכשל ועבר על אחד מהלאוים שבתורה והתחייב במלקות, אין קובעים את מספר המלקות לפי שיקול דעתו של הדיין בהתאם לנסיבות המעשה, אלא התורה קבעה מספר קצוב של מלקות לכל החייבים בהן.

מבט למורה

מי חייב מלקות? - אדם שעבר על איסור שבתורה, שיש בו מעשה (להוציא איסור הנוגע למחשבה ולדיבור בלבד, כגון שונא או מדבר לשון הרע), שאינו ניתן להשבה (להוציא איסור גזלה למשל), ואין בו מיתת בית דין (להוציא איסור חילול שבת למשל).

הרמב"ם (הלכות סנהדרין יח, א ושם פרק יט) אומר, שחייבי מלקות מתחלקים לשלושה סוגים:

א. העובר על 'לא תעשה' שחייבים עליו כרת, ואין בו מיתת בית דין, כגון: האוכל חמץ בפסח, שאם התרו בו למלקות, הרי הוא לוקה. כאלה ישנם עשרים ואחד.

ב. העובר על 'לא תעשה' שחייבים עליו מיתה בידי שמים, כגון: האוכל טבל. ישנם שמונה עשר איסורים כאלה.

ג. העובר על לאו שיש בו מעשה, כגון: האוכל בשר בחלב. ישנם מאה שישים ושמונה איסורים כאלה.

לסיכום, אומר הרמב"ם, נמצאו כל הלוקים מאתיים ושבעה.

חז"ל דרשו שמספר המכות המדויק הוא שלושים ותשע, ולא ארבעים, וכדברי רש"י (בפסוק ב):

"במספר - ואינו נקוד במספר, למד שהוא דבוק, לומר במספר ארבעים ולא ארבעים שלמים, אלא מנין שהוא סוכם ומשלים לארבעים, והן ארבעים חסר אחת".

לפי דקדוק הלשון נכון יותר לומר: 'והכהו לפניו כדי רשעתו - ארבעים במספר', ומתוך ששינה הכתוב את סדר הלשון והקדים 'במספר' ל'ארבעים', למדו חז"ל שיש להכותו במספר מכות מסוים (שלושים ותשע) שלאחריו מגיע ארבעים.

על מטרת המלקות כתב בעל ספר החינוך (מצוה תקצד):

"לפי שישראל נקראים בניו של מקום, ורצה ברוך הוא לייסרם על העברות, כדי שישבו אליו ויזכו באחרונה בעולם שכולו טוב. וכענין שכתוב: 'יסר בנך כי יש תקוה ואל המיתו אל תשא נפשך' (משלי יב, יח)".

אין רצונו של הקב"ה להעניש את האדם כדי להמיתו ולסלקו מהעולם, אלא מתוך אהבתו את בניו רוצה ה' בטובתם, ובשעת הצורך מייסרם כדי שישבו אליו, "אמר אליהם חי אני נאם אדני ה' אם אֶחָפֶז בְּמוֹת הָרָשָׁע כִּי אִם בְּשׁוֹב רָשָׁע מִדְרָכּוֹ וְחַיָּה" (יחזקאל לג, יא). ואכן, מהמילים 'וְנִקְלָה אַחִיד לְעִינֶיךָ' למדו חז"ל שלאחר שלקה החוטא, התכפר לו חטאו. וכך כתב הרמב"ם (הלכות סנהדרין יז, ז):

"כל מי שחטא ולקה חוזר לבשרותו, שנאמר: 'ונקלה אחיד לעיניך' - כיון שלקה, הרי הוא אחיד".

וכתב האברבנאל:

"האיש הנקלה [- שקיבל מלקות], אחרי שקיבל עליו את הדין בארבעים מכות, נשאר נקי מכל עוון ואשמה, וזך בלי פשע, לפי שכבר יצאו ממנו עוונותיו עם העונש שקיבל באותם הארבעים

מכות. ולכן אחרי היותו נקי בהם, אם יוסיף להכותו יהיה לו מכה רבה וקלון גדול, כאילו נלקה אדם זך ונבר [- נקי ומבורר] מבלי פשע. ולזה כווננו רבותינו באמרו (מכות כג ע"א): 'כיון שנקלה, הרי הוא באחיד', לפי שבמלקות הארבעים קיבל עונשו, ונשאר נקי כאילו לא חטא, והרי הוא אח".

מבט לתלמיד

הקב"ה אוהב את עמו ומבקש טובתו, וגם אם חטא אדם מישראל וקלקל מעשיו, אין ה' חפץ במותו אלא בשובו מדרכו הרעה. לאחר שקיבל את עונשו, הוא נעשה זך ונקי והתורה קוראת לו 'אחיד'. מכאן אנו לומדים מהו היחס הראוי כלפי אדם חוטא - צריך לעזור לו לתקן מעשיו, ואם שב בו מדרכו הרעה, עלינו לכבדו כאילו לא חטא, ואחינו הוא לכל דבר וענין.

"אַרְבָּעִים יָבִנּוּ לֹא יוֹסִיף"

חז"ל למדו ממילים אלו שאם מכים את הרשע מעבר לשלושים ותשע המלקות שנגזרו עליו, עוברים איסור. ומוסיף הרמב"ם (הלכות סנהדרין טז, יב): "והוא חרין לכל מכה את חברו שהוא בלא תעשה ומה אם זה שנתנה תורה רשות להכותו צוה הכתוב שלא להכותו על רשעו קל וחומר לשאר כל האדם". מכך שהתורה הקפידה בדינו של רשע, שלא יכוהו יתר על המידה, עלינו ללמוד כמה צריך להיזהר ולהתרחק מאלימות.

איסור חסימת שור בדישו (פסוק ד)

נאמר בפסוק ד: "לֹא תִחָסֵם שׁוֹר בְּדִישׁוֹ"

בשעת הדישה אין לזמום את פי השור ולמנוע ממנו לאכול מן התבואה הנידושה. דין זה נוהג גם בשאר בעלי חיים וגם בשאר מלאכות

שהם עושים בגידולי קרקע - אסור לחסום את פיהם ולמנוע אותם מלאכול תוך כדי עבודתם.

בטעם המצוה כתב בעל **ספר החינוך** (תקצו):

"ללמד עצמנו להיות נפשנו נפש יפה בוחרת היושר ומדבקת בו ורודפת אחר החסד והחמלה. ובהרגילנו אותה על זה, אף על הבהמות שלא נבראו [אלא] רק כדי לשמשנו, לחוס עליהן לחלק להן חלק מיגיעת בשרן - תיקח לה הנפש דרכה בהרגל זה, להטיב לבני אדם ולשמור אותם... ולהשביעם מאשר יגעו בו, וזה הדרך ראוי ילכו בה עם הקודש הנבחר".

ניתן היה לחשוב, שהבהמות נבראו כדי לשמש את האדם, ולכן האדם אינו צריך להתחשב בצערן בזמן שהדבר גורם לו הפסד כלכלי. אך התורה מצווה אדם מישראל, 'עם הקודש', לוותר על חלק מהכנסותיו כדי לא לצער את בהמתו. מתוך כך יזהר האדם זהירות יתירה לא לפגוע בכלל בזולתו.

דיני ייבום וחליצה (פסוקים ה-ו)

כתב הרש"ר הירש (פסוק ה):

"המצוות הקודמות ציוו להתחשב ולגמול חסד עם אלמנות ויתומים, עם עניים וגרים, ואפילו עם פושעים ובעלי חיים. קבוצת המצוות של מעשי החסד מסיימת עתה במצוה לגמול חסד אפילו עם המת ועם זכרו בקרב החיים".

נאמר בפסוקים ה-ו: "כִּי יֵשְׁבוּ אֲחִים יַחְדָּו וּמֵת אֶחָד מֵהֶם וּבֶן אֵין לוֹ לֹא תִהְיֶה אִשָּׁת הַמֵּת הַחוּצָה לְאִישׁ זָר יִבְמָה יָבֹא עָלֶיהָ וּלְקַחָהּ לוֹ לְאִשָּׁה וַיְבַמָּה. וְהָיָה הַבְּכוֹר אֲשֶׁר תֵּלֵד יָקוּם עַל שֵׁם אָחִיו הַמֵּת וְלֹא יִמָּחָה שְׁמוֹ מִיִּשְׂרָאֵל"

אחים בני אב אחד, שאחד מהם מת ולא השאיר אחריו בנים, לא תנשא אשת המת לאיש אחר שאינו מאחי בעלה, אלא אחי בעלה הוא יקחנה לאישה.

בטעם מצוות ייבום כתב האברבנאל:

"לזכות המת לפיוס דעתו ולזכות אשתו, כי נחמה גדולה לאדם בהשאירו אחריו בנים ממלאי מקומו, וגם כאן יתנחם בזה, וגם אשתו לא תשאר עניה סוערה מבלי כל".

מטרת הייבום היא להמשיך את זכרו של האח שמת בלא בנים ולהקים לו שם ושארית, כך שעל ידי הייבום לא תהיה מיתתו ככריתה גמורה ומחייבת שמו וזכרו מעם ישראל (ראה רמב"ן). כמו כן יש בה דאגה לאשת האח שנשארה בודדה וגלמודה.

אמנם בדרך כלל אסרה התורה לשאת את אשת האח, גם לאחר מיתתו (ראה ויקרא יח, טז), אך כאשר אין לו בנים הותרה זאת התורה ואף מצוה היא על אחי המת לשאת את אשת אחיו, ועל ידי כך להקים שם לאחיו.

נאמר בפסוקים ז-ח: "וְאִם לֹא יִחַפֵּץ הָאִישׁ לִקְחַת אֶת יְבִמְתּוֹ וְעָלָהּ יְבִמְתּוֹ הַשְּׂעִרָה אֶל הַזִּקְנִים וְאָמְרָה מֵאֵן יְבָמִי לְהִקְיָם לְאָחִיו שֵׁם בְּיִשְׂרָאֵל לֹא אָבָה יְבָמִי. וְקָרְאוּ לוֹ זִקְנֵי עִירוֹ וְדִבְּרוּ אֵלָיו וְעָמַד וְאָמַר לֹא חָפְצָתִי לִקְחָתָהּ"

מצוות הייבום אינה חובה מוחלטת המאלצת את האיש והאישה להינשא גם בניגוד לרצונם. שכן לא כל איש ולא כל אישה חפצים זה בזו ומתאימים זה לזו. אם אף אחד מן האחים החיים אינו רוצה לישא את יבמתו לאישה או שהאישה אינה רוצה בו, עליו לומר זאת בבית הדין. אם לסירובו יש טעם הגון, אין בית הדין מעכב בעדו והוא יקיים בה דין חליצה. אך אם אין בסירובו טעם של ממש, ינסו הדיינים לדבר על ליבו כדי שיחפוץ להקים שם לאחיו, אולם אם בכל זאת אין הוא חפץ בה, שומעים בקולו והוא מקיים בה דין חליצה (ראה נצי"ב פסוק ז).

נאמר בפסוקים ט-י: "וַנִּגְשֶׁה יְבָמָתוֹ אֵלָיו לְעֵינֵי הַזְקֵנִים וְחָלְצָה נָעֻלָּו מֵעַל רִגְלוֹ וַיִּרְקָה בְּפָנָיו וַעֲנָתָה וְאָמְרָה כָּכָה יַעֲשֶׂה לְאִישׁ אֲשֶׁר לֹא יִבְנֶה אֶת בֵּית אָחִיו: וְנִקְרָא שְׁמוֹ בְּיִשְׂרָאֵל בֵּית חָלוּץ הַנָּעֻלָּ" (במדבר 25:11-12)

באופן פשוט טעם החליצה הוא, שכאשר האח מייבם הוא מקיים זרע לאחיו ונראה כאילו אחיו חי, וכשאינו מייבם ואינו מקיים זרע לאחיו נראה שאחיו מת, וצריך להתאבל עליו, לכן היבמה חולצת את נעלו לסימן אבלות, כאילו הוא מתאבל על אחיו המת. וכדברי רבנו בחיי:

"ומעם החליצה, כי כל זמן שהיבם רוצה ליבם הנה הוא מקיים זרע לאחיו ונראה כאילו אחיו חי, וכשאינו מיבם ואינו מקיים זרע לאחיו נראה שאחיו מת וצריך הוא שיתאבל עליו, ולכך היבמה תחלוץ המנעל שהוא סימן אבלות כאילו מתאבל על אחיו המת".

היריקה על הקרקע היא כדי לבזותו על שלא חס על אחיו, כדברי הספורנו:

"ראוי הוא לזה הביזיון, מאחר שלא חפץ להשלים בנין הבית שהתחיל לבנות אחיו בקידושיו".

על ידי קיום החליצה, מתבטלת חובת היבום מן האשה, ודינה כאלמנה. מכאן ואילך משפחת אחי המת נקראת: 'בית חלוץ הנעל' - הבית שבו הוכרחו לחלוץ נעל על שלא רצו להקים שם לאחיהם.

תשלומי בושת (פסוקים יא-יב)

נאמר בפסוקים יא-יב: "כִּי יִצְּצוּ אֲנָשִׁים יָחִידוֹ אִישׁ וְאָחִיו וְקָרְבָּה אִשְׁתּוֹ הָאֶחָד לְהַצִּיל אֶת אִשְׁתּוֹ מִיַּד מְכָהוּ וְשִׁלְחָה יָדָהּ וְהַחֲזִיקָה בַּמִּבְשָׁי. וְקִצְתָּהּ אֶת כָּפָה לֹא תִחוּס עֵינֶךָ" (במדבר 32:35-36)

הכתוב מתאר אישה המבקשת לסייע לבעלה במריבתו עם אחר, והיא עושה מעשה המבייש את היריב. התורה אומרת שעליה לשלם ליריב על

הבושת שגרמה לו. מקרה זה הוא דוגמה לדין כללי שהמבייש את חברו מתחייב בתשלומי בושת, והחובל בחברו, נוסף על שאר התשלומים שהוא חייב לשלם לנחבל, עליו לשלם לו דמי בושתו.

מן המילים "וְשִׁלְחָה יָדָהּ וְהִחֲזִיקָהּ בְּמִבְשָׁיו" למדו חז"ל (ובא קמא פ"ח, מ"א), שבניגוד לשאר תשלומי נזק, שאדם חייב גם כשהזיק בשוגג, בבושת חייב אדם רק כשהוא מתכוון לפגוע בחברו.

במילים "וְקָצְתָה אֶת כַּפָּה לֹא תִחוּס עֵינֶיךָ" מלמדת התורה על חומרת המעשה הנוגד את מהותם של ישראל שהם רחמנים וביישנים. אך למעשה אין כוונת הכתוב שיקצצו את כף ידה של האישה, אלא שתשלם ממון לפי שיעור הבושה שגרמה. שיעור הבושה משתנה מאדם לאדם, הן לפי המבייש והן לפי המתבייש ויש להתחשב בכך בחישוב התשלום (כדברי רש"י).

מבט לתלמיד

לא רק גופו של האדם וממונו הם בעלי ערך, אלא גם כבודו ראוי לשמירה ולהגנה.

משקלות ומידות (פסוקים יג-טז)

נאמר בפסוקים יג-טז: "לֹא יִהְיֶה לָךְ בְּכִיסְךָ אָבֶן וְאָבֶן גְּדוֹלָה וְקִטְנָה. לֹא יִהְיֶה לָךְ בְּבֵיתְךָ אֵיפָה וְאֵיפָה גְּדוֹלָה וְקִטְנָה. אָבֶן שְׁלֵמָה וְצֶדֶק יִהְיֶה לָךְ אֵיפָה שְׁלֵמָה וְצֶדֶק יִהְיֶה לָךְ לְמַעַן יֵאָרִיכוּ יָמֶיךָ עַל הָאָדָמָה אֲשֶׁר ה' אֱלֹהֶיךָ נָתַן לָךְ. כִּי תֹעֲבֹת ה' אֱלֹהֶיךָ כָּל עֲשֵׂה אֱלֹהִים כָּל עֲשֵׂה עוֹל"

איסור הרמיה במשקלות ובמידות נזכר כבר בספר ויקרא (יט, לה-לו), "לֹא תַעֲשׂוּ עוֹל בְּמִשְׁפָּט בְּמִדָּה בְּמִשְׁקָל וּבְמִשׁוֹרָה...". כאן הוסיף הכתוב שיש גם איסור בעצם החזקת אבן משקל או כלי מדידה לא מכוונים, גם אם אין משתמשים בהם, לפי שהם עשויים למכשול, כביכול עצם מציאותו של כלי מידה מעוות היא שקר. וכך כתב הספורנו:

"הזהיר שלא בלבד שנא האל את עיוות הדין, אבל ישנא גם בן המחזיק בכלים מוכנים לעשות עוול, ושצריך להרחיק אותם הכלים, פן תגעל נפשו אותנו, כאמרו: 'כי תועבת ה' אלקיך כל עשה אלה'".

הכתוב מאריך כאן ומשתמש בביטויים חריפים "תועבת ה' אלקיך כל עשה אלה כל עשה עול", ומאידך מדגיש "אבן שלמה וצדק יהיה לך איפה שלמה וצדק יהיה לך למען יאריכו ימיך על האדמה אשר ה' אלקיך נתן לך". זאת משום שרמאות במידות חמורה יותר מרמאות סתם, כי איננה מקומית, חד פעמית, אלא היא יוצרת שיטה של שקר וגזל.

הגמרא בבבא בתרא (פח ע"ב) אומרת: "קשה עונשן של מידות יותר מעונשן של עריות" משום שבעריות "אפשר בתשובה" ובמידות "לא אפשר בתשובה", ומפרש רש"י (שם): "מדות שגוול את הרבים א"א לו בתשובה שהרי תשובתו תלויה בהשבת גוילה דכתיב 'והשיב את הגולה' (ויקרא ה) והוא אינו יודע למי יחזיר". את דבריו מבאר הרש"ר הירש:

"התשובה על חטאים של מידות מותנית בראש ובראשונה בהשבת הרכוש הגוול לבעליו. אולם בדרך כלל אי אפשר לקיים את התנאי הזה, שהרי חנות שמכרו בה סחורות במידות ובמשקלות מזויפים בדרך כלל מרובים הם הקונים ואין הם ידועים עוד... ונמצא שהחטאים של מידות אינם יכולים להתכפר על ידי תשובה בהלכה".

הרמב"ם (הלכות גניבה ז, יב) מציין הבדל נוסף בין מידות לעריות - "שזה בינו לבין המקום וזה בינו לבין חברו" - חטאים שבין אדם לחברו אינם קלים מחטאים שבין אדם למקום.

מן המילים "למען יאריכו ימיך על האדמה אשר ה' אלקיך נתן לך" אנו לומדים ששמירת הצדק והיושר היא הנותנת לישראל את הזכות לחיות בארץ הקודש, במקור האמת והצדק. השמירה על יחסים הוגנים בין אדם לחברו, והזהירות ממעשי עוול ועושה בין איש לרעהו, מבטיחות את שלומו של היישוב היהודי בארץ ישראל. וכדברי הרש"ר הירש:

"המשך קיומך הממלכתי על אדמתך, תלוי בשמירה הקפדנית על צדק במשא ומתן. ה' דורש ממך את הנאמנות הזאת, ומידה זו חייבת להיות קו יסוד במכלול תכונותיך הלאומיות".

ההתיישבות בארץ, שבאה להשרות את שכנת ה' בעולם, חייבת להיות מבוססת בראש ובראשונה על צדק ויושר. אם לא, אין לה קיום בעולם.

מבט למורה

החיבור הראשון שחיבר החפץ חיים היה קונטרס שבו הפציר בבני עירו לשמור על דיוק המשקלות והמידות. וכך מספר הצדיק רבי שלמה בלוך, תלמיד החפץ חיים:

"שמעתי מרבי יוסף הנפח מראדין, כי החפץ חיים הרשה לו לייצר את גוף מבנה המשקולות עבור חנווני העיירה אולם את הקווים - סימוני המשקל - לא הניח לאיש לעשותם, אלא הוא בעצמו היה עובד על כל קו וקו במשך שעות ארוכות, כדי שיהיו בתכלית הדקדוק. כך נהג החפץ חיים שנים רבות.

הפטיר הנפח: אני יהודי עני מרוד, ואילו היו משלמים לי רובל לשעה להתאמץ כמו החפץ חיים בשרמזט הקווים, הייתי מוותר על כל הרווח".

מחיית זכר עמלק (פסוקים יז-יט)

הסמיכות בין איסור משקלות ומידות למצוות מחיית עמלק מלמדת כי מעשה עוולה קטן יכול לגרור את האדם לעוולות העולמיות הגדולות, וכך כתב רש"י:

"אם שקרת במידות ובמשקלות, הוי דואג מגרורי האויב, שנאמר:

'מאזני מרמה תועבת ה', וכתוב בתריה [- מיד אחר כך כתוב]
'בא זרון ויבא קלון' (משלי יא, א-ב)."

נאמר בפסוקים יז-יט: "זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים. אשר קרד בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה עיף ויגע ולא ירא אלקים. והיה בהנחת ה' אלקיך לך מכל איביך מסביב בארץ אשר ה' אלקיך נתן לך נחלה לרשתה תמחה את זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח"

העם העמלקי הוא הניגוד הקיצוני ביותר לעם ישראל ולכל מה שהוא מייצג. עם ישראל הוא העם הנבחר, עם הנושא בקרבו את כל ערכי הטוב והצדק, האמונה, הקדושה והרוממות, ואילו עמלק, לא זו בלבד שהוא מנוער מכל אלה, אלא רוחש להם ולכל מי שדבק בהם שנאה עזה.

שנאת עמלק לישראל באה לידי ביטוי מעשי מן הרגע הראשון שבו נבחרו ישראל כעם ה'. כשיצאו ישראל ממצרים והחלו את צעדיהם הראשונים במדבר הגדול כשפניהם מועדות להר סיני, תקפום העמלקים ללא כל סיבה נראית לעין, "ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידם" (שמות יז, ח). וכך כתב המלבי"ם (פסוק יז):

"מלחמת עמלק לא היה לו שום סיבה מהסיבות שבעבורה ילחמו עם בעם ממלכה בממלכה, שכל עורכי מלחמות יהיה לאחד מחמש סיבות, וכולם לא היו פה:

(א) שילחם על ארץ לכבשהו להרחיב את גבולו. וזה היה 'בדרך', כי לא היו אז בארץ נושבת.

(ב) אם יקרב אל גבול ארצו שהוא ירא פן יירש את ארצו במלחמת סיחון ועוג. וזה היה 'בצאתכם ממצרים'.

(ג) אם עשו עמו מלחמה והתגרו בו. אבל הוא 'קרך בדרך' דרך מקרה, ולא היה שום ריב ביניכם.

(ד) להראות כוחו וגבורתו, ואז ילחם פנים אל פנים. והוא 'ויונב
בך כל הנחשלים אחריך ואתה עיף ויגע'.

(ה) בעבור הדת, שחושב שימצא חן בעיני אלקיו אם יבחיר עם
הבלתי מאמינים בו. אבל הוא 'ולא ירא אלקים'.

ורק הסיבה העצמית למלחמה זו היתה: (א) הכפירה באלקים,
באשר אז 'שמעו עמים ירגזון' וכל העמים האמינו בנפלאותיו אשר
עשה בים ובמצרים, והוא הקשיח ליבו מיראת ה' ויאמר 'לא הוא',
ורצה להראות לכל יושבי תבל שאין ביכולת ה' להושיעם מידו
ושכל הנסים הם מעשה להט וחכמת משה, ולכן לא עמד בפניו
באשר הוא אצטגנין גדול ובקי בכשפים. ולפי זה היה עיקר
מלחמתו נגד ה'. (ב) נטר איבה על ישראל מצד אבותיו ומשטמת
עשו, שמורה לנצח לזרע יעקב".

בני ישראל הלכו במדבר השמש, לא חמדו מעולם את ארץ עמלק,
לא התקדמו לעברה ואף לא ביקשו לעבור דרכה, אם כן על מה ולמה
בא עמלק?

שורשיה של מלחמה זו נעוצים עמוק בתוככי נפשו ומהותו של העם
העמלקי. הצדק והיושר המאפיינים את האומה הישראלית הם האויב
הגדול ביותר של העם העמלקי שחרט על דגלו את השקר והרשע.
שחרור בני ישראל מכבלי העבדות במצרים והבחירה האלקית בישראל
כעם סגולה, הם אסון לעמלק שכל עניינו התנגדות לתורת ישראל
ואלקיהם.

בטעם מצוות המחיה כתב בעל **ספר החינוך** (מצוה תרג):

"לתת אל ליבנו שכל המצר לישראל שנוא לפני ה' ברוך הוא, וכי
לפי רעתו וערמת רב נזקו, תחיה מפלתו ורעתו, כמו שאתה מוצא
בעמלק, כי מפני שעשה רעה גדולה לישראל שהתחיל הוא להזיקם,
צונו ברוך הוא לאבד זכרו מני ארץ ולשרש אחריו עד בלה".

מציאותו של עמלק, החפץ רשע, מפיצה בעולם רשעות ומעכבת את

התקדמות העולם אל מטרתו, באמצעות עם ישראל. וכך אמרו חז"ל (פסיקתא דרב כהנא ג, טז):

"כל זמן שזרעו של עמלק קיים בעולם לא השם [- שם ה'] שלם ולא הכסא [- כסא ה', הופעת השכינה בעולם] שלם, אבל זרעו של עמלק מן העולם, השם שלם והכסא שלם".

מן הכפילות בכתוב - "זכור את אשר עשה לך עמלק... תמחה את זכר עמלק... לא תשכח", אנו לומדים שפרשת עמלק כוללת בתוכה שלושה ציוויים (ראה רמב"ן פסוק יז), ואלו הם:

- א. מצוה להזכיר פרשת עמלק בפה על ידי קריאתה בספר, ולכן תיקנו קריאת 'פרשת זכור' בציבור, אחת בשנה, בשבת שלפני פורים.
 - ב. שלא נשכח מליבנו את מעשה עמלק ואת מצוות מחייתו.
 - ג. מחיית עמלק והשמדתו עד שלא יישאר מזרעו בעולם.
- מחיית עמלק שהוזכרה כבר בחומש שמות (וי, יד) כהבטחה אלקית שעתידיה להתממש, מופיעה כאן, לקראת מימוש ההבטחה עם כניסת בני ישראל לארצם, כמצוה לבני ישראל למחות את זכר עמלק באופן מעשי, וכדברי רבנו הרצי"ה בשיחותיו (דברים עמ' 316):

"מצוות מחיית עמלק, יסודה שורשה, נזכר בספר שמות, ועכשיו היא מתחדשת, מתפרטת ומשתכללת... ב'שמות' זו גזירה אלקית: 'מחה אמחה'. זה העסק של ריבוננו של עולם. עליו לקיים הבטחתו. 'מחה אמחה את זכר עמלק מתחת השמים... מלחמה לה' בעמלק מדר דר'. ופה: 'תמחה את זכר עמלק'. עכשיו אתה הולך להכנס לארץ, אני נותן לך את הארץ, תהיה לך ממשלה, ריבונות, שלטון, מדינה - 'תמחה'! כאן אותו עניין מגיע לריאליזציה ממשית. 'מחה אמחה' יתקיים על ידך בארץ, על ידי מלכותך. התבנית האלקית תתקיים על ידי המעשים שלך באופן ממלכתי וציבורי".

מבט למורה

מטבעו של עמלק להופיע לפני כל התחזקות והתקדמות בתקומתו של עם ישראל. וכך כתב בעל **ספר חרדים** (מצוות התלויות בארץ ישראל פרק ב):

"זהו טעם סמיכת פרשת עמלק וביאת ארץ ישראל בפרשת כי תבא... כי היכי דכביאה ראשונה בא עמלק, הבא נמי בקיבוץ גלויות, כשרוצים לבא לארץ ישראל עמלק מזדמן להם בדרך, וכאשר עינינו רואות היום תמיד".

רעיונות מרכזיים בפרק כה

עונש מלקות

- **זהירות מהכאת החבר** – התורה הקפידה בדינו של רשע, שלא יכוהו יתר על המידה. ומכאן אנו לומדים כמה צריך להיזהר ולהתרחק מאלימות ומהכאת החבר.
- **אהבת ה' לישראל** – אין רצונו של הקב"ה להעניש את האדם כדי להמיתו ולסלקו מהעולם, אלא מתוך אהבתו את בניו רוצה ה' בטובתם, ובשעת הצורך מייסרם כדי שישבו אליו.
- **היחס הראוי כלפי החוטא** – צריך לעזור לו לתקן את מעשיו, ואם שב מדרכו הרעה, עלינו לכבדו כאילו לא חטא, ואחינו הוא לכל דבר וענין.

איסור חסימת שור בדישו

- **חסד וחמלה** – מידת החסד והחמלה הטבועה בנפשם של ישראל, אינה מופנית רק כלפי האדם אלא גם כלפי בעלי החיים. מכאן נלמד עד כמה גדולה גמילות חסד עם אדם.

דיני ייבום וחליצה

- **גמילות חסד** – במצוות יבום ישנה גמילות חסד הן עם המתים – האח המת, והן עם החיים – אשתו שלא תשאר גלמודה.

תשלומי בוש

- **זהירות בכבוד הזולת** – לא רק גופו של האדם וממונו הם בעלי ערך, אלא גם כבודו ראוי לשמירה ולהגנה.

משקלות ומידות

- **זהירות מעשיית עוול** – אסור ליהודי להחזיק בבעלותו מידות ומשקלות בלתי מדויקים גם אם אינו עושה בהם שימוש כלל.
- **צדק ויושר** – אי שמירת הצדק והיושר מערערת את הזכות של ישראל לחיות בארץ הקודש, ארץ השכינה.

מחיית זכר עמלק

- **רשעותו של עמלק** – שחרור בני ישראל מכבלי העבדות במצרים והבחירה האלקית בישראל כעם סגולה, הם אסון לעמלק שכל עניינו התנגדות לתורת ישראל ואלקיהם.

סיכום פרשת כי תצא

לאחר שלוש הפרשות הראשונות שעסקו במהות עם ישראל, ופרשות 'ראה' ו'שופטים' שעסקו במצוות הנובעות מכך כהכנה לקראת הכניסה לארץ, באה פרשת 'כי תצא' ומשלימה את ההכנה על ידי בירור ענין המלחמה. בתוך ריבוי הפרטים שבפרשה, ענין המלחמה הוא המרכזי. הוא מופיע בראש הפרשה, בסופה ואף באמצעה. מובלט בפרשה כי מיוחד הוא מחנה ישראל מכל מחנות המלחמה של העמים בערכי המוסר שלו ובקדושתו.

ריבוי המצוות שבפרשה, בעיקר בעניינים שבין אדם לחברו, נועד להכשיר את האומה ולבנות את קומתה הערכית-מוסרית לקראת כניסתה אל הארץ הטובה, מקור הצדק והיושר.

חיי החברה מתחלקים לשני תחומים עיקריים: חיי המשפחה וחיי החברה הציבורית. חיי המשפחה הם היסוד לחיי הציבור, לכן פרשתנו עוסקת בבירור צורת החיים הראויה לעם הקודש בארץ הקודש, מחיי נישואים מתוקנים ועד חינוך הדורות הבאים לתורה ויראת שמים. בתחום החברה הציבורית התורה מדריכה אותנו כיצד לקיים חיי מסחר תקינים על אדני הצדק והיושר, וכיצד למנוע מריבה בין איש לרעהו.

רבות מן המצוות שבפרשה תהיינה רלוונטיות הרבה יותר במהלך החיים בארץ ישראל, שבהם הפרנסה איננה מובטחת לכולם בשווה כמו המן שירד במדבר, וישנם יחסי עבודה ומסחר, ומטבע הדברים גם עניים ועשירים. אולם מעבר לכך, הן נועדו להשתיי את חיי עם הקודש על צדק ויושר, ואף על חסד, כדי שתוכל לשרות בו שכינה. בכך הן הופכות את העוני והיסורים שחווינו על בשרנו במצרים, לגורם הבונה את החיים האידיאליים בארץ ישראל.

חתימת הפרשה במצוות מחיית עמלק מלמדת אותנו, שעניננו המיוחד

אינו רק לחיות חיים של צדק חברתי אנושי, כי אם לחיות חיים אלקיים, חיים שהרשעה העמלקית מתנגדת אליהם בהתנגדות עצמית. משום כך עלינו לטהר את העולם במחיית זכר עמלק מתחת השמים.

לעילוי נשמות
ראשי משפחתנו

אבינו וסבנו האהוב

בנימין זאב

בן נפתלי הרצקה

ורצברגר ז"ל

אוד מוצל מאש

אוהב תורה ומוקיר רבנן

מבוני הארץ, חולם ולוחם,

ראה בטוב ירושלים כל ימיו

וזכה להסתופף בחצרות קדשה

באחרית ימיו

היה מבאי הבית הגדול של ת"ת מורשה

חולך תמים ופועל צדק,

ודובר אמת בלבבו

נלב"ע י"ט בחשוון התשפ"א

♦

אמנו וסבתנו האהובה

קריינדל עטרה

בת משה (לבית זילברשטיין)

ורצברגר ז"ל

אוד מוצל מאש

זכתה לעלות לארץ

לבנות בה את ביתה,

ולחקים משפחה לתפארת,

מתוך אמונה ואהבה

אשת חיל עטרת בעלה

צופיה הליכות ביתה

ותורת חסד על לשונה

נלב"ע כ"ג באדר התשע"ז

לעילוי נשמות
הבחור הקדוש
אשר אהרן גרוס הי"ד
בן אלכסנדר נחמן גרוס ז"ל
תלמיד ישיבת שבי חבון

נרצח בידי בני עזולה
בכ"ז בתמוז תשמ"ג
בעיר האבות חבון תובב"א

♦♦♦

לזכרון עולם בהיכל ה'
לעילוי נשמות
ר' שלמה בן סאלם טביב ז"ל
איש ישר דרך אוהב תורה ומוקיר רבנן
גידל וחינך את בניו ובנותיו
לתורה, מצוות, מעשים טובים ויראת שמים
נלב"ע ד' בסיון התש"ע

♦

ולעילוי נשמות
מארי סאלם בן בנימין דקל ז"ל
מארי סאלם טביב ז"ל
מרת **גזאל** בת חיים **טביב ז"ל**
מרת **שרה זהרה** בת יהודה **דקל ז"ל**
תחי נפשים צרורה בצרור החיים
מקדישים משפחת המנוחים